

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
MESTRADO EM DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL

**O direito fundamental à cidade: pressupostos para o reconhecimento do Direito à
Cidade como norma de direito fundamental**

Mestrando: Arthur Votto Cruz
Orientador: Prof. Dr. Carlos André Sousa Birnfeld

Rio Grande,
2020

ARTHUR VOTTO CRUZ

O direito fundamental à cidade: pressupostos para o reconhecimento do Direito à Cidade
como norma de direito fundamental

Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande como requisito para a obtenção do título de Mestre em Direito e Justiça Social. Área de concentração “A realização constitucional da solidariedade”.

Orientador: Carlos André Sousa Birnfeld

Rio Grande

2020

Ficha Catalográfica

C957d Cruz, Arthur Votto.

O direito fundamental à cidade: pressupostos para o reconhecimento do Direito à Cidade como norma de direito fundamental / Arthur Votto Cruz. – 2020.

153 f.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Programa de Pós-Graduação em Direito, Rio Grande/RS, 2020.

Orientador: Dr. Carlos André Sousa Birnfeld.

1. Direito à Cidade 2. Norma de Direito Fundamental 3. Moradia
4. Transporte 5. Meio Ambiente Natural 6. Meio Ambiente Artificial
7. Meio Ambiente Cultural I. Birnfeld, Carlos André Sousa II. Título.

CDU 34

ARTHUR VOTTO CRUZ

O direito fundamental à cidade: pressupostos para o reconhecimento do Direito à Cidade
como norma de direito fundamental

Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande como requisito para a obtenção do título de Mestre em Direito e Justiça Social. Área de concentração “A realização constitucional da solidariedade”.

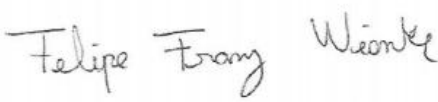
Orientador: Carlos André Sousa Birnfeld

Defendida e aprovada em Rio Grande – RS, aos 15 de janeiro de 2021.

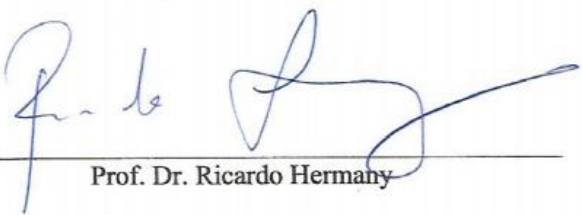
BANCA EXAMINADORA:



Prof. Dr. Carlos Andre Sousa Birnfeld
(presidente)



Prof. Dr. Felipe Franz Wienke



Prof. Dr. Ricardo Hermany

Rio Grande 2020

AGRADECIMENTOS

Meus sentimentos de gratidão pelo apoio recebido no processo de realização desse trabalho encontram lugar na figura dos meus pais, Flávio e Maria, que proporcionaram o suporte necessário para minha boa educação, por atenderem invariavelmente minhas necessidades sejam materiais ou emocionais. Agradeço muito também à minha companheira Anna Carolina pela companhia nos dias difíceis, por compreender e suportar minhas ausências e carências, pelo carinho e amor ministrados em grandes doses diárias, pelo incentivo irrestrito e pela paciência com o mau feitio natural que um mestrando apresenta no seu dia-a-dia. Agradeço à minha irmã Juliana por ter sido sempre meu melhor exemplo de pesquisadora e ter servido como modelo nesse e em tantas etapas da minha vida, mesmo exercendo a tarefa crucial de estar gerando a minha sobrinha Lua, encontrou tempo de corrigir erros de português e dar dicas valiosas de metodologia científica. Agradeço ao meu orientador, prof. Carlos André Birnfeld pela confiança depositada em mim, pelos valiosíssimos ensinamentos que me acompanham desde a graduação até esse momento, por ter servido de suporte para o meu crescimento acadêmico e pela liberdade a mim concedida para escolher a maior parte dos caminhos trilhados durante a realização desse trabalho. Agradeço também ao meu amigo Guilherme Giacobbo, que em muitos momentos, em meio à realização da sua tese de doutorado, despendeu de seu valioso tempo para conversar, debater e opinar sobre o Direito à Cidade, além de ter igualmente me ensinado muito e servido de exemplo de bom pesquisador. Por fim, agradeço a todos os professores do Programa de Pós Graduação em Direito e Justiça Social da FURG, por terem sido, sem sombra de dúvida, os melhores mestres que se poderia ter. A todos vocês citados, meu mais sincero e afetuoso, muito obrigado.

Nós somos a molambeira
A vida nos trata a cacete
O que é morada eu não sei
Se tive, já esqueci
Aqui debaixo da ponte
Ô, ô, ô, é o final
Vem na avenida senhor presidente
Alguém de nós foi lá ver
Dizem que o homem tudo vê
Por traz de seus vidros fumê
O presidente é a lei
Molambada é como urubu, como urubu
Nem palácio, nem barracão
Nem dúvida, nem ilusão
Homens que vivem nas cavernas
Where do they all belong?
Estado, Folha, Globo
E o fogo pra acender, vê
Para, come a fome pra viver

Os homens das cavernas (Francisco Eduardo Fa Amaral / Samuel Rosa De Alvarenga)

RESUMO

Esse estudo objetiva, por meio do procedimento monográfico, da revisão bibliográfica das obras de Henri Lefebvre, Ermínia Maricato, David Harvey, Jordi Borja, Robert Alexy, dentre outros e através do método indutivo, responder de que forma o Direito à Cidade em seu conceito filosófico, bem como conforme concebido pelos movimentos sociais está recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro. A hipótese que procura responder ao problema é a de que o Direito à Cidade, sistematizado pela Carta Mundial pelo Direito à Cidade e dos escritos de Borja e Muxí, está recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro com *status* de norma de direito fundamental, assumindo que, mesmo de forma implícita, esse direito se faz presente na Constituição Federal Brasileira de 1988, na confluência dos direitos sociais à moradia, transporte público, trabalho, participação democrática, e ao meio ambiente natural, artificial e cultural equilibrado.

Palavras chave: Direito à Cidade. norma de direito fundamental. Moradia. Transporte. meio ambiente natural. meio ambiente artificial. meio ambiente cultural.

ABSTRACT

This study aims, through the monographic procedure, the bibliographic review of the works of Henri Lefebvre, Ermínia Maricato, David Harvey, Jordi Borja, Robert Alexy, among others and through the inductive method, to answer how the Right to the City in its philosophical conception, as well as conceived by social movements, is received in the Brazilian legal system. The hypothesis that seeks to answer the problem is that the Right to the City, systematized by the World Charter for the Right to the City and the writings of Borja and Muxí, is accepted in the Brazilian legal system with the status of a fundamental law rule, assuming that, even implicitly, this right is present in the Brazilian Federal Constitution of 1988, through the confluence of social rights to housing, public transport, work, democratic participation, and the balanced natural, artificial and cultural environment.

Keywords: Right to the City. fundamental law rule. Housing. Transportation. natural environment. artificial environment. cultural environment.

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS

Art. – Artigo

CEB – Comunidades Eclesiais de Base

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CMPDC – Carta Mundial pelo Direito à Cidade;

CPT – Comissão Pastoral da Terra

CUFA – Central Única das Favelas

EC – Estatuto da Cidade

FNRU – Fórum Nacional pela Reforma Urbana

MMIS – Movimento de Moradia e Inclusão Social

MNSM – Movimento Nacional De Luta Pela Moradia

MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

PD – Plano Diretor

PEUC – Parcelamento, edificação e utilização compulsórios

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Alterações Administrativas de Usos do Solo sobre os Preços da Terra (Fatos Estilizados)

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 – Carta Mundial pelo Direito à Cidade

SUMÁRIO

102

3.2.3.1. O meio ambiente natural e as pressões que sofre em sua relação com o espaço urbano.	111
3.2.3.2. O meio ambiente fruto da engenhosidade humana: o meio ambiente artificial e urbano	113
3.2.3.3. Meio ambiente cultural: patrimônio histórico, artístico e cultural como bens coletivos a serem preservados.	114
3.3. DO DIREITO À CIDADE ATRAVÉS DA CONFLUÊNCIA DE DIREITOS	118
CONCLUSÃO	120
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	125

INTRODUÇÃO

O presente estudo objetiva responder de que forma o direito à cidade está recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro. A hipótese que procura responder ao problema é a de que o direito à cidade está recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro com *status* de norma de direito fundamental, assumindo que, mesmo de forma implícita, esse direito se faz presente na Constituição Federal Brasileira de 1988, na confluência dos direitos à moradia, transporte público, trabalho, participação democrática, e ao meio ambiente natural, artificial e cultural equilibrado.

Neste sentido, inicialmente, se procura destacar a importância do espaço urbano na construção das sociedades humanas, bem como realizar uma contextualização histórica do surgimento das primeiras cidades, seu desenvolvimento e transformações até a formação dos primeiros espaços urbanos no território que se constituirá como Brasil, culminando com a crise do urbanismo moderno, suas consequências e as lutas dos movimentos sociais por direito à cidade.

As cidades são criação da técnica e da criatividade humanas, sendo, atualmente, o principal habitat da humanidade, assim como o espaço onde, historicamente, se desenvolveu a atividade política, as relações sociais se tornaram mais complexas e as estruturas de poder que conhecemos hoje se estabeleceram. As cidades são uma versão exclusivamente humana da natureza, sendo esse meio ambiente artificial e culturalmente constituído, a projeção materializada do local ideal para que a humanidade floresça, sendo o surgimento das primeiras cidades um fator fundamental para que as sociedades se complexificassem. É também nas cidades que surgem as ideias de cidadania, de democracia, de *polis*, onde se realizaram as primeiras trocas de mercadorias, culturas e ideias, bem como onde se sentiram de forma mais intensa as desigualdades e as injustiças.

Foram inúmeros os modelos de cidades que se desenvolveram de acordo com o espaço e o tempo no qual estavam inseridos, o que faz com que existam, atualmente, um sem fim desses modelos urbanos, ainda que cada vez mais homogeneizadas por conta de um instrumentalismo imposto ao espaço urbano pelas demandas do capitalismo. São objeto desse estudo, contudo, os modelos de cidade que influenciaram diretamente o urbanismo brasileiro, partindo da *polis* grega, passando pela *urbs* romana, pela medina islâmica à cidade portuguesa, que, finalmente seria, na forma de ideia, transferida para a colônia que viria a se tornar o Brasil.

Tendo-se enfrentado a questão do surgimento e constituição do espaço urbano no Brasil, se trata a seguir de enfrentar o tema da crise do urbanismo brasileiro, crise essa que é proveniente da estrutura social brasileira, mas também do processo de industrialização e exclusão das classes trabalhadoras e exploradas dos centros urbanos, exacerbada ainda pela atuação política socialmente indiferente dos governos. Os prejuízos causados pelas injustiças e desigualdades promovidas por esse paradigma agravam ainda mais a situação de subdesenvolvimento das populações que habitam as periferias das cidades, evidenciando a existência de uma relação direta entre o processo de crise urbana e o agravamento da exclusão dessas populações do processo de construção da cidadania, em contraste com os indivíduos que habitam nos centros urbanos.

Em face dessa crise urbana é que surge o conceito de Direito à Cidade, principalmente após a publicação da obra homônima por Henri Lefebvre em 1968, que vai definir esse direito como um apelo, uma exigência, uma prática social e uma epistemologia das cidades que possa combater os efeitos dessa tensão sentida nos centros urbanos.

Em seguida, partindo da análise da obra de Lefebvre e incluindo construções epistemológicas dela decorrentes como as obras de Harvey, Borja, Muxí, Fernandes e Maricato, se passa a conceituar o Direito à Cidade e a estabelecer sua relação com a realidade social brasileira. Esse conceito, proveniente da Geografia, foi apropriado por diversas áreas do conhecimento, desde a arquitetura e urbanismo às ciências sociais e políticas, adquirindo uma pluralidade de definições e de usos.

Contudo, por mais que o termo seja composto desde sua origem pela palavra “direito”, a ciência jurídica apenas recentemente passa a se dedicar ao estudo e compreensão desse conceito que ao mesmo tempo é tão próximo ao objeto de pesquisa do direito e tão distante das reflexões jurídicas. Assim, por se tratar de um tema tão sensível e com tantas implicações, se faz fundamental compreender de que forma o Direito à Cidade vem sendo recebido e tratado pelos ordenamentos jurídicos, principalmente o brasileiro.

Discute-se então a teoria do Direito à Cidade que é essencial para a compreensão dos processos históricos e sociais que levaram à instituição do estado de crise do espaço urbano, vez que traz a noção de que não apenas o processo de industrialização caracteriza a realidade das cidades modernas, vez que a crise se apresenta em sociedades pré industriais, mas também o próprio sistema capitalista é catalisador da submissão das cidades às regras do mercado. Utiliza-se como base teórica a obra *O direito à cidade* de Lefebvre que trabalha a ideia de que o capitalismo é a força que impulsiona a *urbanização desurbanizada*, que exclui

a classe trabalhadora dos centros urbanos, tradicionalmente *locus* de interação social, dos postos de trabalho e dos espaços de cultura e lazer, para as periferias das malhas urbanas.

Assim, se entende que cabe ao poder público garantir que esse processo paradoxal de construção das cidades não se perpetue vez que é dever Estado, no caso brasileiro, garantir a cidadania, a dignidade da pessoa humana, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a participação democrática, a descentralização e, principalmente a um meio ambiente equilibrado, em suas dimensões natural, artificial e cultural. Sabendo que esses direitos, constitucionalmente reconhecidos e, portanto, direitos fundamentais, são também as pautas dos movimentos de luta por Direito à Cidade, claramente há um desarranjo entre a consolidação desses direitos normativamente resguardados e a prática social e política, demonstrando um esvaziamento do Direito à Cidade nas pautas da política urbanística nacional. São trabalhados especificamente a política urbana conforme concebida na CF/88, bem como seus desdobramentos infraconstitucionais como o Estatuto da Cidade e os Planos Diretores de forma autônoma, a fim de compreender como vem se operando essas políticas urbanísticas, o que elas alcançam e o que deixam de realizar.

Nesse sentido, na próxima seção, se estabelece como e de que forma o direito à cidade é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro a fim de compreender quais são as garantias que a legislação pátria estabelece para que as vontades dos grupos sociais que lutam por um habitat urbano mais digno sejam devidamente atendidas. Ainda, se passa a elencar quais são os meios para que novos direitos urbanísticos, sejam recepcionados pela legislação do Estado, conferindo uma oficialidade ao direito já reconhecido em esferas internacionais e locais. Para esse fim, se utiliza como fonte o estudo da Teoria do Direito, principalmente dos juristas que tratam do tema dos direitos humanos, direitos fundamentais, dos direitos políticos e democráticos, do direito ambiental e dos direitos urbanísticos que já encontram guarida no ordenamento jurídico. O trabalho de autores como Robert Alexy, Carlos André Birnfeld, Adir Ubaldino Rech, Norberto Bobbio, Ronald Dworkin, Enzo Bello, José e Rubens Morato Leite, serão essenciais para que a relação entre o direito à cidade e a ciência jurídica seja compreendida sob a ótica da melhor literatura sobre o tema.

São abordadas as contribuições dos direitos sociais constitucionalmente estabelecidos no artigo 6º da CF/88 para a tarefa de se reconhecer sua correspondência com as demandas coletivas por Direito à Cidade, sendo tratados com principal destaque o direito à moradia, ao

transporte e ao trabalho e renda, uma vez que são cruciais para a materialização do Direito à Cidade como direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro.

O tema da participação popular na tomada de decisões políticas, bem como na administração pública que realiza essas políticas no âmbito das cidades também é objeto do estudo desse trabalho, que aborda os elementos constitucionais que dão azo à essa participação democrática na política urbanística, bem como, da mesma, forma, busca relacionar o texto constitucional positivado com o que a teoria do Direito à Cidade entende como direitos democráticos. A CF/88 garante em seus dispositivos a participação democrática no âmbito do poder local, razão pela qual se tem como correspondida no ordenamento jurídico a demanda do Direito à Cidade por participação popular na política urbana.

Ainda, seguindo a noção de que é na cidade que se dá a vida e onde se reproduz a cultura de uma sociedade, a compreensão de que o Direito à Cidade está intimamente relacionado à ideia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para o fim que se pretende atingir com esse trabalho. Passa-se, portanto, a seguir, à análise das dimensões do meio ambiente que se manifestam nas cidades, qual seja o meio ambiente natural, composto pelo conjunto de elementos naturais que independem da interação com o ser humano para sua existência, o meio ambiente artificial, definido como sendo aquele ambiente que a humanidade em sua necessidade e capacidade edificou, sendo a própria cidade como elemento físico e suas obras a definição dessa dimensão e, por fim, o meio ambiente cultural ao qual o direito ambiental se dedica a estudar é aquele que visa tornar a vida humana mais completa, mais bela, mais interessante, mais aprazível, enfim, que garanta um ambiente cultural vivo e para todos os cidadãos.

A seguir, se faz a relação entre as demandas por um meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado produzidas pelos movimentos por Direito à Cidade e pelos teóricos do tema e aquilo que a CF/88 garante a título de proteção e manutenção do meio ambiente. Nesse sentido, é no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil (CF/88) que está garantido o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, confirmando a existência de uma correspondência com aquilo que deseja o Direito à Cidade e aquilo que a CF/88 tem por objetivo assegurar.

Dessa forma, o presente trabalho, a partir desses pressupostos, passa a descrever como o tema do Direito à Cidade se relaciona e se encontra sua correspondência jurídica nos direitos fundamentais e suas manifestações na Constituição Federal brasileira de 1988

identificando, a partir daí o Direito à Cidade como recepcionado na norma fundamental avalizando as demandas dos grupos que ajudaram a criá-lo. Depreende-se que a CF/88 contempla as exigências mais caras e importantes para os movimentos de luta pelo Direito à Cidade, quais sejam a moradia digna, o transporte, o trabalho, o acesso à cultura, à participação política, à autonomia local, ao lazer, ao meio ambiente natural e artificial ecologicamente e culturalmente equilibrado, o que confirmaria a hipótese do trabalho de que existem, de fato, elementos para que possa identificar um direito fundamental à cidade, através da confluência de direitos constitucionalmente garantidos que atendem de forma conjunta às demandas por Direito à Cidade.

1. A CIDADE NA HISTÓRIA E AS SUAS RUGOSIDADES NO PRESENTE

Para se falar em Direito à Cidade no Brasil, é necessário que se compreenda de forma inicial a crise do urbanismo brasileiro, desencadeador das demandas coletivas que vão pautar os movimentos sociais de luta por direito à cidade. A crise do urbanismo brasileiro é tema complexo, vez que suas causas e consequências têm origem em processos históricos e culturais próprios da construção do Brasil enquanto sociedade marcadamente desigual, subalterna no cenário geopolítico e localizada na periferia do capitalismo global.

Assim, conhecer a história da formação das cidades no Brasil é fundamental para que esses processos sejam compreendidos e posteriormente problematizados. Mais ainda, é preciso conhecer o fenômeno da urbanização desde a sua origem, bem como de que forma as cidades se tornaram o principal habitat dos seres humanos, por quais transformações foram submetidas e como foram construídas, destruídas e reconstruídas seja fisicamente, seja em sua significação simbólica.

É justamente pela busca da sua significação simbólica, antes das evidências materiais obtidas pela arqueologia ou descrições historiográficas, é possível identificar o germe das sociedades urbanas. É plausível que antes de ser escavada a primeira planta-baixa da primeira cidade, a ideia de cidade já estivesse presente nas primeiras culturas humanas.

Para Mumford (1998, p.12) existe uma predisposição que o *homo sapiens* compartilha com outras espécies animais de buscar a associação com outros indivíduos da mesma espécie em locais favoráveis a reprodução, defesa e alimentação, sendo uma adaptação evolutiva que permite além da cooperação na obtenção de nutrientes, a variação genética necessária para o

sucesso da reprodução e preservação da espécie. Não são poucos os paralelos que se podem encontrar entre as colônias animais (como os diques de castores e as colmeias de abelhas, por exemplo) com as primeiras aglomerações humanas em cavernas ou em aldeias, sendo comuns aos castores e aos humanos as façanhas de engenharia hidráulica para a contenção de corpos de água, como também há similaridade entre a estrutura de divisão do trabalho entre diferentes castas das abelhas e das pessoas. (MUMFORD, 1998, p.12).

O que irá conceder aos primeiros aglomerados humanos as suas características realmente únicas, sem qualquer correspondente no animal, é a constante presença de elementos abstratos, ligados às inquietações, medos e afetos que permeiam a psique humana. A existência de locais com a presença de enterramentos rituais dos mortos, de representações imagéticas dos próprios seres humanos e o que se formava em suas mentes e de cultura material de evidente cunho espiritual será essencial para definitivamente diferenciar os primeiros assentamentos humanos das demais espécies animais. (MUMFORD, 1998, p. 15).

Nesse sentido, para Park a cidade e sua representação simbólica é

a tentativa mais coerente e, em termos gerais, mais bem-sucedida de refazer o mundo em que vive, e de fazê-lo de acordo com seus mais profundos desejos. Porém, se a cidade é o mundo criado pelo homem, segue-se que também é o mundo em que ele está condenado a viver. Assim, indiretamente e sem nenhuma consciência bem definida da natureza de sua tarefa, ao criar a cidade o homem recriou a si mesmo. (PARK, 1967, p. 3).

Assume-se assim, que o aspecto exclusivamente cultural que configura o ambiente humano é o elemento determinante para que se possa compreender a relação do *homo sapiens* com o ambiente ecológico em que habitam. O meio ambiente natural e a cultura humana não podem ser compreendidos como elementos separados quando o fruto da habilidade do homem, seu trabalho e sua criatividade se utilizam dos recursos naturais para construir o seu habitat e esse habitat se relaciona com a natureza da qual é feito e que o circunda. Em suma,

O ambiente integra-se, realmente de um conjunto de elementos naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive... O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. (SILVA, 2000, p. 20).

Assim, a cidade compõe o ecossistema no qual vive o ser humano e os seres vivos a ele associados, sendo o meio ambiente artificial, construído, tão passível de deterioração e tão destinatário de proteção como o meio ambiente natural. O ambiente artificial, mas principalmente o ambiente artificial simbólico, é o que vai definir o ambiente humano por excelência, sendo o patrimônio criativo, artístico e cultural o que vai diferenciar o habitat da

humanidade e que irá ser eventualmente, o germe das cidades, que serão fruto das sociedades que as criam, sendo esse saber-fazer cidades o definidor das paisagens urbanas.

Para Mumford (1998), serão os túmulos e a preocupação com o além-vida o que irá definir o surgimento do ambiente essencialmente humano. Os túmulos tornavam-se locais sagrados de culto religioso que, de tempos em tempos, reuniam grupos nômades de caçadores-coletores que, dividindo esses espaços de convívio e interação social, mesmo que temporariamente, estreitavam laços, realizavam atividades de trocas, celebravam matrimônios e festejavam. Mas essa interação ia além,

Não se tratava de um mero ajuntamento por ocasião do acasalamento, ou de um regresso provocado pela fome a uma fonte segura de água ou alimento, ou de um ocasional escambo de (...) talvez até instrumentos prontos. Ali no centro cerimonial verificava-se uma associação dedicada a uma vida mais abundante; não simplesmente um aumento de alimentos, mas um aumento do prazer social, graças a uma utilização mais completa da fantasia simbolizada e da arte, com uma visão comum de uma vida melhor e mais significativa ao mesmo tempo que esteticamente atraente, uma boa vida em embrião, como a que Aristóteles um dia iria descrever na *Política*: o primeiro vislumbre da Eutopia. (MUMFORD, 1998, p. 14).

As fundações para o que viriam a ser cidades estão configuradas, contudo, no paleolítico, quando as ocupações humanas ainda são locais de permanência perene, sendo ocupadas apenas em determinadas épocas do ano e carentes de infraestrutura que permitisse assentamentos definitivos. Era tamanha a importância simbólica desses sítios, que justamente para assegurar a permanência definitiva nesses locais que se passa a buscar meios para suprir as necessidades alimentares e hídricas das populações que dominavam os santuários.

O modo de vida sésil, a agricultura, a domesticação de animais, as construções monumentais, as muralhas e toda a estrutura social que viria surgir mais tarde no final do neolítico não teria sido possível sem esse caráter aglutinador que esses locais espirituais e culturalmente importantes proporcionavam. (MUMFORD, 1998, p. 24). O aparecimento das primeiras aldeias agricultoras e pastoris no neolítico tardio irá demandar o assentamento permanente dos grupos humanos, que terão de construir suas casas, silos e poços próximos às plantações, configurando uma verdadeira via de mão dupla entre o simbolismo e o funcionalismo das primeiras cidades.

Esse modo de vida fixo em um único local irá impactar a forma de vida dessas populações significativamente, vez que proporcionava um máximo de facilidades para a fecundidade, nutrição e proteção. (MUMFORD, 1998, p. 19). Os papéis de gênero na sociedade agrícola adquirem novos significados, sendo o masculino, de caçador, substituído pelo do soldado e do líder tribal e o feminino, passando de matriz reprodutiva para a responsável pelo salto tecnológico que possibilitou a transição demográfica do neolítico, vez

que eram as mulheres que primeiro selecionaram as sementes, as cruzaram, manejavam as enxadas e bastões de semeadura, que desenharam e manufaturaram os cestos e vasos de cerâmica. (MUMFORD, 1998, p. 19).

Surgem as estruturas de poder hierárquico político e religioso, a necessidade de defender o excedente das colheitas, bem como a ideia de lar familiar, respectivamente representados pela cidadela ou templo maior, pelas muralhas e fosso e pela casa, fornos, cervejaria, celeiro e poço. É verdadeiro também afirmar que, sem o surgimento das primeiras plantações de cereais e dos primeiros rebanhos de animais domesticados, não seria possível sustentar as ocupações dos locais de interesse cultural, tampouco seria possível a consolidação das estruturas de poder que darão origem à política em seu sentido mais puro do ponto de vista semântico. Em suma,

A cidade, (...) foi o principal fruto da união entre a cultura neolítica e uma cultura paleolítica mais arcaica. (...) Como resultado dessa união entre duas culturas, provavelmente terá ocorrido, justamente ao mesmo tempo, a mais ampla espécie de cruzamento e entremistura. Isso deu à cidade potencialidades e capacidades que nem o caçador, nem o mineiro, nem o criador de gado, nem o camponês, jamais teria sido capaz de explorar, caso fosse deixado a si mesmo em seu habitat regional. Onde a cultura da enxada admitia a presença de aldeolas, a cultura do arado podia sustentar cidades e regiões inteiras. (...) Essa mudança, em breve, deixou sua marca em toda paisagem. Mais ainda, deixou sua marca nas relações humanas dentro da comunidade. (MUMFORD, 1998, p. 35).

Nesse sentido, se percebe que a cidade tem origem na união das necessidades humanas de associação, alimentação, proteção e reprodução, sim, mas também da necessidade de se conectar com as suas dúvidas, suas expressões psíquicas, sua abstração, seu sonho e sua vigília. Nesse sentido, a cidade é uma concepção ontológica, a despeito de também ser uma construção antropológica.

A cidade era o lugar onde as pessoas podiam se reunir para reverenciar o mesmo deus, se proteger, e criar condições de sobrevivência. Um lugar sagrado, onde a proteção vai muito além da convivência humana, mas é o lugar onde o homem tem uma comunicação direta com o ente. (RECH e RECH, 2016, p. 22).

As cidades propiciaram a interação de indivíduos com as mais diversas ocupações que, em conjunto, puderam buscar alcançar o maior bem possível para os habitantes desses primeiros núcleos urbanos. A cidade, em sua teleologia, traduz-se na sua capacidade de converter o poder em forma, a energia em cultura, a matéria inanimada em símbolos vivos de arte, a reprodução biológica em criatividade social. (MUMFORD, 1998, p. 616).

No ambiente urbano as ocupações foram se especificando sem, contudo, extinguir as que já existiam. Com maior abundância e oferta de alimentos, o pescador se tornava marinheiro, que por sua vez se tornava mercador; o caçador se tornava militar, que poderia se tornar governante; o pastor se tornava artesão e posteriormente viraria um banqueiro, sendo a

interação entre esses saberes cada vez mais específicos o que proporcionou a expansão das cidades.

Ainda, a força de trabalho dirigida por um poder político central foi importante para o fenômeno do crescimento das cidades. Contudo, para além da vontade de um Faraó, por exemplo, foi necessário, sobretudo, que engenheiros, astrônomos, pedreiros, agricultores, tecelões, escribas, sacerdotes e agricultores estivessem compartilhando do mesmo senso de pertencimento para que as grandes cidades abertas e monumentos do Egito Antigo pudessem ter sido construídos.

Vale ressaltar, entretanto, que as cidades até então eram, em sua maioria, regidas por monarquias teocráticas absolutas e despóticas, expansionistas, ou seja, buscavam ampliar seu território em busca de novas terras aráveis e produtivas, bem como buscavam a subjugação de outras culturas em busca de mão de obra escrava e pilhagem de recursos. Esse modelo, que era vigente no oriente próximo e norte da África, na região estabelecida como crescente fértil, tem por característica uma arquitetura murada, com uma cidadela fortificada, abrigando o santuário – agora inserido no centro da cidade – e o palácio do monarca, resguardando o poder político e religioso de incursões inimigas e igualmente distanciando esse poder das classes a ele submetidas. (MUMFORD, 1998, pg. 43-45).

Contudo, não tardaria a aparecer no extremo ocidente do mundo “civilizado” de até então, um modelo de cidade cuja organização social e política inova de forma radical as estruturas de poder existentes em suas contrapartidas orientais, ao conceder papel central ao indivíduo, ao habitante da cidade na tomada de decisões políticas e na condução do destino das cidades. A organização espacial, social e política dessas cidades que vão surgir na península grega, na costa da Ásia menor e nas ilhas do Mar Egeu vão ter um impacto significativo na forma com a qual se organizam as cidades ocidentais que virão a seguir, razão pela qual se dedica ao seu estudo nessa próxima seção.

1.1. O LEGADO DOS MODELOS ANTIGOS DE CIDADES E SUA PERCEPÇÃO NAS CIDADES MODERNAS

As cidades antigas e seus modelos tanto físicos como conceituais estão invariavelmente presentes nas cidades modernas seja através de seus vestígios materiais preservados como patrimônio arqueológico ou reproduzidos como manutenção de escolhas culturais na maneira de se pensar a cidade como elemento crucial da humanidade. Contudo, no caso das cidades ocidentais, mais especificamente as cidades brasileiras, objeto desse

estudo, alguns modelos de cidades têm seu legado mais sentido do que outros, razão pela qual serão tratados com mais atenção nessa seção do trabalho.

1.1.1. A *polis* grega e sua importância para as cidades ocidentais

É na Grécia antiga¹ que aparecem as primeiras cidades que vão contrastar com esse modelo de cidade cuja dinâmica de poder era fortemente centralizada na figura do monarca. A geografia egeia apresenta uma variedade climática muito maior do que a mesopotâmica, o que oferecia, ao mesmo tempo, campos de cevada e trigo nas regiões mais planas, pomares de oliveiras e vinhedos nas regiões montanhosas e de peixes de água salgada que permitiam um abastecimento frugal, porém bastante, de alimentos sem a mesma carga de trabalho, esse fator é fundamental, mas não o único, como acredita também Glotz (1980), para a diferenciação do modelo grego de *polis* e das *tel* do oriente próximo.

Isso e o relativo isolamento proporcionado pela proximidade aos mares Egeu e Mediterrâneo (que à época eram verdadeiras barreiras quase intransponíveis) proporcionava até aos camponeses menos prósperos o dom de gozar de lazer e se engajar em atividades criativas, diferentemente dos egípcios e mesopotâmicos. A natureza escarpada das regiões colonizadas pelos gregos também conferia uma capacidade defensiva na qual

um punhado de bravos podia, com êxito, defender um passo de montanha contra um número de pessoas aparentemente dominante, e encontrava uma vantagem semelhante nas encostas rochosas de sua cidade natural. Uma população esparsa, além do mais, não pode ser arregimentada em massa ou mantida em ordem, a uma distância formidável de seus governantes. Tornado independente por esse isolamento, (...) o humilhado não admitia apanhar de seus superiores sem revidar o golpe. (MUMFORD, 1998, p. 143).

A autossuficiência dos indivíduos gregos para se alimentarem e se defenderem, tornou a associação nas *polis* de núcleos familiares esparsos algo muito mais voluntário e horizontal sob o ponto de vista organizacional. Nesse sentido,

Pouco importa procurar a causa que determinou a união de tribos vizinhas. Às vezes a união foi voluntária, às vezes foi imposta pela força superior de uma tribo, pela vontade poderosa de um homem. O que é certo é que foi ainda o culto que constituiu o vínculo dessa nova associação. As tribos que se agruparam, para formar uma cidade, jamais deixaram de acender o fogo sagrado e de instituir uma religião comum. (DE COULANGES, 1961, p. 111).

O controle centralizado e hierarquicamente rígido do modelo urbano oriental não existia nas cidades gregas, vez que cada indivíduo se entendia independente e confiante na sua

¹ Não se pode apresentar datas com mais ou menos alguma precisão, vez que na história dessas sociedades antigas, as épocas são mais facilmente marcadas pela sucessão das ideias e das instituições que pela dos anos. (DE COULANGES, 1961, p. 103).

capacidade de sobreviver e prosperar sem a necessidade de receber dividendos do excedente produtivo alcançado coletivamente².

O excedente, na Grécia antiga, não era de alimentos, mas sim de tempo livre sem impedimentos, elemento fundamental para o engajamento dos indivíduos em atividades sociais complexas, discussões públicas e a formação de uma racionalidade pública. A união entre o sentimento de independência individual e a capacidade de manutenção coesa da coletividade sem a interferência de um monarca absoluto e onipotente, fez das cidades gregas o ambiente propício para o surgimento das práticas democráticas de poder político, vez que o debate público e sem severas fraturas de classe assim permitia. (MUMFORD, 1998, p. 144).

Já o modelo que a cidade grega antiga obteve é condizente com as características únicas que a sociedade helênica apresentava em relação às outras civilizações que se desenvolveram no mesmo período, sendo o traçado urbano um reflexo do modo de vida grego. A ausência de muralhas até a primeira invasão persa no século V A.C. refletia o espírito de liberdade e franqueza de mente do qual gozavam os cidadãos, bem como um senso de segurança interna proporcionado pela confiança nos bravos defensores da *polis*. (MUMFORD, 1998, p. 148).

Outro aspecto importante do planejamento urbano helenístico é a figura das ágoras, que eram espaços de propriedade pública, geralmente localizados em áreas mais baixas da cidade e em cujo entorno se localizavam prédios administrativos e de interesse público, como mercados³, teatros, tribunais e ginásios, de fato, os centros dinâmicos das cidades gregas. Esse era o ponto de encontro e de trocas seculares de ideias e de mercadorias, onde se realizavam festivais, eventos esportivos, eleições, julgamentos públicos, danças e as assembleias entre os cidadãos. (MUMFORD, 1998, p. 167).

A ágora contrastava com a acrópole, que se localizava nas partes mais elevadas das *polis*, sendo o sítio onde estavam construídos os templos mais importantes e o palácio

² Vale ressaltar, contudo, que a cidade não é um ajuntamento de indivíduos: é uma confederação de vários grupos, constituídos antes dela, e que ela deixa subsistir. Lemos nos oradores áticos que cada ateniense faz parte, ao mesmo tempo, de quatro sociedades distintas: é membro de uma família, de uma fratria, de uma tribo e de uma cidade. Não entra ao mesmo tempo e no mesmo dia em todas as quatro, como o francês que, no momento do nascimento, pertence ao mesmo tempo a uma família, a uma comuna, a um departamento e a uma pátria. A *fratria* e a tribo não são divisões administrativas. (COULANGE, 2006, p. 113).

³ Por mais que a ágora abrigasse também espaços de comércio e trocas econômicas, essas eram atividades secundárias desses espaços, que, desde a sua concepção nas primeiras *polis* gregas, tinha como função principal ser um local de assembleia. Para Mumford (1998, p. 166), o mercado era subproduto do ajuntamento de consumidores, que tinham outras razões para se reunirem, além de fazerem negócios.

principal⁴ e onde se realizavam as cerimônias religiosas e políticas mais importantes das cidades-estado gregas. A escolha de sua construção nos pontos mais elevados geograficamente se dava por dois motivos, sendo o primeiro a representação da elevação espiritual, e a proximidade com as deidades que habitavam o Monte Olimpo, sendo a segunda razão uma questão de defesa, constituindo em um ponto de difícil acesso aos inimigos em caso de invasão, preservando assim, os bens mais sagrados da *polis* e seus mandatários. (MUMFORD, 1998, p. 180).

Com o tempo, principalmente após a Guerra do Peloponeso⁵, a importância da ágora foi sobrepujando a da acrópole, que passou a ser ocupada por refugiados desse conflito, “dessacralizando” assim o espaço anteriormente exclusivo às elites políticas e religiosas. A ágora ganha cada vez mais relevância ao se consolidar como espaço de trocas comerciais, bem como de atividades jurisdicionais e políticas, se consolidando como centro geográfico e cultural das cidades da Grécia Antiga. (MUMFORD, 1998, p. 172).

Salvo recortes específicos como o caso da oligárquica Esparta, a *polis* grega era construída, planejada, defendida e governada por indivíduos igualmente responsáveis por si próprios e pelos seus concidadãos que

Enfim, na idade de dezesseis anos, ou de dezoito, apresenta-se para ser admitido na cidade. Nesse dia, na presença do altar, e diante das carnes fumegantes de uma vítima, faz um juramento, mediante o qual se obriga, entre outras coisas, a respeitar para sempre a religião da cidade. A partir desse instante está iniciado no culto público, e se torna cidadão. (DE COULANGES, 1961, p. 113).

Contudo, a ideia de cidadão merece ser contextualizada na temática, visto que somente era considerado cidadão o homem nato na *polis* e que cultivava a religião da cidade, uma vez que mulheres, escravos e ex-escravos não eram considerados cidadãos (MENUCCI, 2016, p. 3).

⁴ Ainda que o poder das cidades-estado gregas estivesse descentralizado em figuras distintas como os magistrados eleitos, o senhor da guerra, o senhor das leis e o senhor do santuário, vale ressaltar que esse último ocupava o palácio principal da cidade, sendo denominado de *archon basileus*, ou “o rei principal”. (MUMFORD, 1998, Pp. 162).

⁵ Os conflitos conhecidos como Guerra do Peloponeso foram travados em períodos intermitentes de guerra e paz entre a Liga de Delos – coalizão de cidades-estado liderada por Atenas – e a Liga do Peloponeso – igualmente uma aliança de cidades-estado que por sua vez eram lideradas por Esparta – que se estendeu de 431 a 404 a.C. Essa série de conflitos se deu em razão da tensão crescente entre as duas potências militares e políticas que se estabeleceram no mundo helênico no rescaldo da vitória grega nas Guerras Médicas travadas contra o Império Persa Aquemênida. A tensão existente entre Atenas e Esparta culminou em conflito armado quando o tesouro da Liga de Delfos foi realocado para a Ática fortalecendo de forma descomunal o poderio bélico e econômico de Atenas, colocando em risco o equilíbrio de poderes entre as potências do mundo helênico. A Guerra do Peloponeso teve seu desfecho com a vitória formal de Esparta sobre uma Atenas devastada pela peste egípcia de 421 a.C. que dizimou um terço de sua população, na qual Esparta apoiou financeiramente e militarmente um golpe oligarca que poria fim ao regime democrático ateniense em 404 a.C. Apesar da vitória espartana, as duas potências deixariam o conflito extremamente desgastadas e enfraquecidas, o que facilitaria a conquista da Grécia pelos macedônicos, liderados por Felipe II em 338 a.C. representando o fim do período de independência das *polis* gregas. (KAGAN, 2006).

Os homens que gozavam do *status* de cidadão, entretanto, partilhavam de um sentimento muito forte de dever perante o destino da cidade, compreendendo que sem o cidadão não há cidade e não há cidade que se sustente sem a ação dos seus cidadãos.

Dessa forma, Aristóteles, em sua obra “A Política” (2017), irá identificar a cidade como parte indissociável da natureza humana, afirmando que a cidade está na natureza e que o homem é naturalmente feito para a sociedade política. Assim

Aquele que, por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma pátria seria um indivíduo detestável, muito acima ou muito abaixo do homem, segundo Homero: um sem lar, sem família e sem leis. (ARISTÓTELES, 2017, p. 20).

Uma das interpretações possíveis para essa ideia de Aristóteles é a de que o que define um indivíduo enquanto humano é o ambiente em que vive e a sua capacidade associativa, sendo aqueles que escolhem viver à margem da sociedade política ou muito acima dos outros homens, como os deuses, ou muito abaixo, como os outros animais. A magnitude da importância dada pelo pensamento helênico para a vida em comunidades e para a troca interpessoal é essencial para a compreensão da *polis* enquanto modelo urbanístico e a sua influência nos modelos que serão seus sucessores históricos.

Na Grécia antiga, o indivíduo que compartilhasse o culto religioso dos ancestrais fundadores da cidade, participasse dos banquetes públicos, tomasse parte nas atividades políticas era considerado cidadão. Nesse sentido, o cidadão em seu sentido mais primordial, era o homem que observava o culto aos deuses da cidade e combateria militarmente para defendê-los e, assim o fazendo, gozava de determinadas prerrogativas que os “não cidadãos” ou estrangeiros não eram capazes de usufruir.

Vale destacar que se usa o termo homem para descrever o cidadão antigo, em específico, porque as mulheres, em regra geral, não eram reconhecidas como plenamente cidadãs, uma vez que estavam submetidas ao poder hierárquico e à tutela e curadoria do pai, quando solteiras, e dos maridos depois de casadas. Por mais que as mulheres participassem de alguns cultos religiosos e de determinadas atividades públicas como ir ao teatro, elas não podiam render sacrifícios aos deuses, tomar parte em escolhas coletivas e pleitos eleitorais (onde esses existiam) (ARISTÓTELES, 2006), estando os limites da atuação pública das mulheres adstrita fundamentalmente ao poderio (político e econômico) e importância de sua família, sendo mais ou menos estendidos conforme esses critérios. (CUCHET, 2015).⁶

⁶ As mulheres podiam receber o título de cidadãs de forma honorária ou também, implicitamente, quando concedido de forma geral e coletiva como ocorria em Atenas com refugiados de cidades atacadas por seus inimigos. Contudo, essa cidadania, na prática, não concedia às mulheres as mesmas prerrogativas que ainda eram exclusivas dos indivíduos do sexo masculino. (CUCHET, 2015).

O reconhecimento da cidadania de um indivíduo se dava através do atendimento de uma série de critérios que, se cumpridos, investia o cidadão de direitos e deveres. Ao cumprir com essas obrigações, o indivíduo era admitido entre os cidadãos, no termo em grego *meteínai tōn hierōn*: entrar na partilha das coisas sagradas. (DE COULANGES, 1961, p. 171).

Aos estrangeiros e escravos não era permitida a participação nas atividades religiosas do culto praticado na cidade e conseqüentemente não gozavam da condição de cidadãos, o que lhes negava além da benção dos deuses locais, a cobertura da lei, que a essa altura era intimamente ligada ao culto religioso.

A origem religiosa do direito antigo explica-nos um dos principais caracteres desse direito. A religião era puramente *civil*, isto é, especial para cada cidade; e só poderia dar origem a um direito igualmente *civil*. [...] Quando diziam que o direito era civil, *jus civile* [em Roma], *nómoi politikói* [na Grécia], eles não entendiam com isso apenas que cada cidade tinha seu código, como em nossos dias cada Estado tem o seu. Eles queriam dizer que suas leis não tinham valor ou ação senão entre os membros de uma mesma cidade. Não bastava morar em uma cidade para estar sujeito às suas leis, e ser protegido por elas; era necessário ser cidadão. (DE COULANGES, 1961, p. 169).

Ser cidadão era condição *sine qua non* para que os negócios celebrados nas dependências da *polis* fossem reconhecidos perante as autoridades judiciais e religiosas. O estrangeiro, o escravo, o indivíduo que renunciasse à sua crença e à sua cidadania não poderiam ser proprietários ou herdeiros, cobrar dívidas em juízo ou se defender em tribunais. Renunciar ou simplesmente não gozar do *status* de cidadão, significava estar despossuído de direitos.

Surge o cidadão sujeito de direitos, sendo a cidade, o *locus* do exercício e gozo desses direitos, sendo essa uma ideia germinal para o desenvolvimento das tradições legais das quais o direito civil ou romano-germânico é legatário.

Na *polis* grega ser cidadão representava, além do reconhecimento mútuo entre patrícios, a própria condição de existência enquanto agente político e sujeito de direito. Tanto o sujeito quanto a cidade ganham novo significado nas cidades gregas; surge a figura inovadora do homem político, representada pelo cidadão, em conjunto com a *polis* que se transforma no espaço público da política e das discussões de interesse geral.

Es también la POLIS, el lugar de la política. El lugar de la política de proximidad, del autogobierno, de las instituciones político - jurídicas, de las normas y administraciones públicas y también de la auto representación de la sociedad, de la expresión de las demandas colectivas, de las movilizaciones sociales, de los cambios en las relaciones de poder, de las innovaciones culturales y políticas. Es decir la polis es el lugar del poder, de la participación y de la representación a través de las instituciones, y también de la oposición al poder y de los cambios en el poder. (BORJA et MUXÍ, 2000, p. 66).

Essa noção de *polis*, resumida por Borja e Muxí (2000), é uma dos legados que o modelo helênico de cidade legou às gerações futuras e suas cidades. A ideia de cidadão

enquanto ser humano político na cidade, de cidade enquanto espaço público de autogoverno e de expressões de demandas coletivas é fundamental para os modelos de cidade justa que se busca na atualidade.

O próprio espaço público constituído nas ágoras é também uma herança que se preservou nas cidades latinas, sendo que

Essa função social do espaço aberto persistiu nos países latinos: *plaza, campo, piazza, grand-place*, descendem diretamente da ágora; pois é no espaço aberto, com seus cafés e restaurantes em volta, que os encontros, conversas, discussões face a face, bem como os encontros fortuitos têm lugar, não formalizados, mesmo quando habituais. (MUMFORD, 1998, p. 168).

É com a expansão militar da República Romana sobre a península balcânica e a consequente conquista da Grécia do período helenístico, que a influência do modelo da *polis* grega se intensifica no mundo romano, sendo reproduzido em todos os cantos do crescente domínio latino. Para os romanos, cidade era denominada *civitas* ou *civitates*⁷, que se definia como o local de reunião religiosa e política das famílias, obtendo um sentido subjetivo, assim como o da *polis*, sendo o espaço físico da cidade, onde esses encontros se davam, denominado de *urbs*.

Esses termos, *polis*, *civitas* e *urbs*, adquirem significados bastante importantes para a compreensão das cidades enquanto suas funções para os seus habitantes.

La ciudad es entonces urbs, concentración de población y civitas, cultura, comunidad, cohesión. Pero es también polis, lugar de poder, de la política como organización y representación de la sociedad, donde se expresan los grupos de poder, los dominados, los marginados y los conflictos. (BORJA et MUXÍ, 2000, p. 19).

É através da reprodução romana, ao incluir as ideias de *urbs* e *civitas*, que a ideia da *polis* grega chega com mais força à Península ibérica e ao que hoje é Portugal, lugar de onde partiria rumo ao Novo Mundo com os colonizadores do Brasil. Parte-se, portanto ao estudo da concepção das cidades lusitanas desde sua gênese até a sua transferência para *terra brasilis*.

1.1.2. As cidades portuguesas e como elas atravessaram o Atlântico

Não se pode falar em cidades brasileiras sem antes compreender como elas se constituíram e quais suas características em Portugal, pelo menos até o momento em que a primeira cidade, de fato, se desenvolve no território em que hoje é o Brasil. Até o século XVI da nossa era, por mais que houvesse agrupamentos humanos vastos em população e em limites territoriais, nenhum deles poderia ser considerado como um espaço verdadeiramente urbanizado.

⁷ O termo latino *civitas* é o que gerou o nome português “cidade”.

Não há, ainda, evidências de que os povos originários do Brasil tenham, em algum momento, desenvolvido um modo de vida urbano, sendo as aldeias e territórios habitados pelos indígenas ocupações prolongadas, porém temporárias. Aquelas tribos que não eram essencialmente caçadoras-coletoras e viviam uma vida plenamente nômade eram agricultoras de subsistência e estabeleciam suas aldeias próximo às suas lavouras.

As roças abertas para o uso da agricultura impunham a derrubada da mata e a queimada do terreno para a preparação do solo. Essa técnica garantia que os cultivos se repetissem no mesmo lugar, por dois ou três anos, após o quê a área era abandonada e novo trecho da mata era utilizado, sendo essa a razão para que seu modo de viver se caracterize como seminômade. (LOURENÇO, 2005, p. 44).

Assim,

à medida que as áreas de cultivo iam-se distanciando da aldeia, surgiam os centros, para onde as famílias se transferiam e transportavam o instrumental de beneficiamento. Com o passar do tempo, tais centros podiam transformar-se em novas aldeias (Galvão, 1979). Desse modo, o sistema itinerante da agricultura indígena impunha um caráter seminômade às aldeias. Ao mesmo tempo, era exatamente essa forma de vida que garantia a sustentabilidade da economia indígena no ambiente do Cerrado. (LOURENÇO, 2005, p 45).

Por essa razão que é seguro afirmar que as cidades começam no Brasil apenas com a chegada dos portugueses em 1500, sendo o modelo lusitano aquele que serviria de arquétipo para as primeiras cidades que surgiriam ainda no período colonial. Em função disso, impõe-se conhecer esse arranjo urbano e seus elementos que podem ser identificados através das rugosidades⁸ do presente. (BUENO, 2012, p. 19).

É fundamental para a apropriação da ideia de cidade brasileira, conhecer como o conhecimento de se fazer cidade dos portugueses foi capaz de atravessar o Atlântico e servir de fundação para as cidades brasileiras. A adaptação desse saber-fazer lusitano às situações novas às quais foi submetido no Brasil é o fator chave que foi distanciando a experiência europeia de concepção de cidade do que seria criado na América portuguesa, sendo o resultado desse amoldamento, as cidades tipicamente brasileiras. (NEVES, 2009, p. 33).

Tem-se, portanto, que os primeiros núcleos urbanos que surgem no atual território português remontam ao período da Cultura castreja⁹, de origem celta, que se estabeleceu nas

⁸ Para Milton Santos: “chamemos de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como arranjos.” (SANTOS, 2012, p. 140). Em suma é a coexistência, num espaço geográfico, de elementos de diferentes períodos de tempo, no tempo presente.

⁹ Essa é a denominação que se dá às populações que habitavam o território do atual Portugal na Idade do Bronze até as intervenções romanas do século II a.C. Sua cultura material pré-romana se assemelhava à cultura céltica da

regiões mais altas do terreno e em áreas consideradas estratégicas religiosa, econômica e militarmente. É sobre as fundações dessas aldeias que as cidades romanas são construídas, principalmente após a conquista dos castros a partir do século II a.C. (TEIXEIRA, 1993, p. 374).

As marcas físicas deixadas pelos romanos nas cidades portuguesas foram, em grande parte, preservadas nas cidades poupadas da desfiguração imposta pelos invasores germânicos (suevos e visigodos, principalmente) nos séculos V e VIII, seja por sua importância econômica ou religiosa. Dessas *civitas* romanas, se têm vestígios de sistemas defensivos como as muralhas e cidadelas, dos fóruns¹⁰ (a equivalência romana à ágora) e demais equipamentos públicos que puderam servir aos povos que viriam a conquistar essas áreas urbanas.

A influência romana nas cidades portuguesas se manteve principalmente em cidades como Beja (*Pax Iulia*), Santarém (*Scalabis*) ou Chaves (*Aquae Flaviae*), que mantiveram mais ou menos um traçado similar aos das *civitas*. Por mais que os romanos tenham deixado legados inegáveis e de importância crucial no desenvolvimento da sociedade portuguesa e, consequentemente brasileira, tais como a língua, a tradição jurídica e a própria organização estrutural das cidades em municípios (derivados dos *municipii*), o traçado urbano latino não resistiu à crise dos últimos anos do Império e ao ímpeto conquistador das invasões dos Alanos, Suevos e Visigodos que, em uma sucessão de destruições, foram

pouco a pouco reduzindo as cidades luso-romanas a escombros irreconhecíveis. O que se sabe é que as cidades romanas no território português possuíam a mesma estrutura encontrada ao longo do Império: plantas ordenadas, construídas quase sempre na planície; com fóruns, basílicas, aquedutos, templos, cúrias (assembleia municipal), comércio, habitações (*domi* e *insulae*). (NEVES, 2009, p. 150).

O êxodo urbano causado pelos conflitos entre romanos e povos germânicos foi observado em todas as regiões do império em franca decadência, o que não foi diferente na região da península ibérica. As cidades romanas em Portugal que não foram, de fato,

tradição *La Tenne*, mantendo interações de trocas culturais e comerciais com colônias gregas e púnicas desde os primeiros séculos do I milênio a.C. (ALARCÃO, 1992).

¹⁰ Sobre os fóruns romanos, Barbini (2014) assim esclarece que: “A partir do final II século a.C. difunde-se em toda a Itália o modelo helenístico da ágora com pórtico, de planta regular, como matriz tipológica do fórum, o *locus celeberrimus*. Esta estrutura com pórtico em colunata simples ou dupla, delimitava a grande explanada, a plateia e ao mesmo tempo juntava de forma ritmada todos os edifícios administrativos e religiosos: o comício, a cúria, os anexos administrativos, oficinas e a basílica. Este complexo monumental, ao qual se anexava o templo, colocado de regra ao longo do lado curto, e um conjunto de estátuas e *monumenta*, cumpria as necessidades político-cívico-administrativas da *civitas*. A localização do fórum nos núcleos urbanos das províncias, coincidia, em regra, com um dos pontos focais dos traçados viários, na extremidade dos mesmos, ou no cruzamento dos dois eixos principais. Características topográficas e o relevo da paisagem determinavam, em outros casos, a escolha do local (Conímbriga, Amiens e Reims), privilegiando a sobrelevação do complexo monumental, em relação à restante *urbe*.” (BARBINI, 2014).

destruídas, foram perdendo importância e população, que em um influxo para as *villas* no interior do continente, passou a viver uma vida mais rural e descentralizada. (ALARCÃO, 1987).

O poder estabelecido pelos reinos suevos e godos, que sucederam o domínio de Roma na região, trouxe uma organização política que substituiu o sistema de cidadania romana pelo de vassalagem e servidão, o que refletiu substancialmente na forma (des)construção do espaço social urbano do período. A sociedade não mais estava dividida entre cidadãos, submetidos ao *jus civile* do Estado Romano, e os escravos, mas entre os nobres (descendentes dos reis germânicos) e servos (descendentes dos cidadãos e escravos que já habitavam a área) submetidos à lei secular dos senhores feudais e à lei divina imposta por deus através do clero.

Essa nova composição social fez esmaecer ainda mais a importância das cidades enquanto espaço público de trocas comerciais e interação humana, uma vez que as decisões políticas se davam principalmente no interior das fortalezas e castelos e as celebrações culturais e religiosas se realizavam dentro das igrejas e mosteiros. Surgem modelos de cidade que correspondem com a lógica social do período, tais como os burgos murados e de evidente caráter defensivo, as *ciudades novas*, que surgiam da complexificação das vilas rurais e tinham um traçado desordenado e poucos espaços públicos abertos e as *bastides*, cidades

novas surgidas entre os séculos XIII e XV, principalmente nos territórios que hoje compreendem a França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal, onde tiveram as designações de *bastide* ou *Villeneuve*, *newtown*, *salvaterra*, *neuburg*, *villanueva*, e Vila Novas, respectivamente, e que tinham um plano pré-definido. Suas estruturas morfológicas são extremamente simplificadas em relação às cidades medievais “típicas”, possuindo planta regular, formada por poucas ruas, poucas ou mesmo nenhuma praça e quase sempre com funções de defesa e/ou colonização. (NEVES, 2009, p. 58).

A dominação muçulmana da península Ibérica, iniciada por Tarik em 711 d.C. e que perdurou até a queda do califado de Granada em 1492, deixou, igualmente, marcas indeléveis na morfologia urbana de Portugal, sendo seguro afirmar que a cidade portuguesa por excelência do período pré expansão marítima, vai combinar elementos da cidade medieval cristã com muçulmanos. Da dominação de Tarik até a conquista cristã do Algarve em 1249, as cidades passaram por processos de conquista e reconquista, destruição e reconstrução, renomeação e remodelagem, o que propiciou a permanência de características de ambas as culturas, gerando um modelo de cidade híbrida.

A economia do Portugal sob domínio islâmico sofre uma radical mudança, passando de um sistema eminentemente rural para um urbano e voltado para atividades comerciais, o que não é abandonado quando da retomada desses territórios pelos cristãos. Elementos como:

- a) *soukh*¹¹, localizado na região central da cidade e dedicado às trocas comerciais e encontros profanos (uma vez que as praças também estavam ausentes no modelo urbano mouro);
- b) alcácer, ou castelo, geralmente construído nas partes altas das cidades, dando origem à *cidade alta* portuguesa e;
- c) *al-arbad*, ou arrabaldes, que ficavam fora dos muros da cidade e onde viviam as populações mais pobres e marginalizadas, também podem ser encontrados nas cidades portuguesas que sobreviveram à queda do domínio islâmico em Portugal. (NEVES, 2009, p.166-178).

A forma de organização administrativa das cidades também muda sob a lei muçulmana, que inclui o alcaide (líder militar), o alvazé (administrados civil) e o almotacé (fiscal das finanças) ao rol de figuras de poder nas urbes portuguesas do período, que já contavam com pretores, juízes e procuradores, remanescentes do período romano. Essas denominações e cargos se mantêm presentes na cultura urbanística portuguesa e brasileira até muito tempo após os eventos que os instituíram. (NEVES, 2009).

As ruas e os espaços públicos nas cidades muçulmanas eram considerados locais de muito calor e impurezas, bem como de indiscrição, motivo pelo qual as casas adotaram uma arquitetura que buscava afastar-se o máximo possível da rua. As janelas dos cômodos e as portas deveriam confluir a um pátio interno central, que era área de convívio dos moradores, sendo um

factor que condiciona as cidades de fundação ou forte influência muçulmana é a questão religiosa. Para o muçulmano a casa é o espaço privilegiado por excelência, para onde o crente se retira, onde medita, onde jejua, tornando-se a rua o espaço que se limita a separar praças e habitações e não o local de convívio que, noutras épocas e noutras culturas, é. (CARVALHO, 1989, p. 13).

Essa estrutura domiciliar terá forte impacto nos modelos de residência que a sucede, sendo os sobrados que ainda se veem nas ruas de Portugal e Brasil, exemplos da permanência dessa tradição arquitetônica. (NEVES, 2009, p. 178). A (re)conquista cristã dos territórios ibéricos muçulmanos manteve a estrutura das cidades construídas sob o modelo andaluz, bem como suas adaptações e benfeitorias adicionadas às cidades que permaneceram sob seu domínio, transformando mesquitas em igrejas, *soukh* em praça e alcácer em palácio, razão pela qual a influência da presença muçulmana se mantém e foi reproduzida a seguir no saber-fazer cidade português dali em diante.

¹¹ *Al-soukh* é a palavra árabe para mercado. Esse termo deu origem ao termo português “açougue” e ao castelhano *zoco*.

Ainda nesse período, as populações mouras e judias foram expulsas dos centros das cidades – sejam eles geográficos ou administrativos – para as periferias, nas localidades denominadas judiarias ou mourarias, que se localizavam nas margens do tecido urbano muitas vezes fora das muralhas quando essas haviam. A nobreza e a burguesia comercial incipiente, que havia apoiado os conquistadores cristãos, passam a habitar esses centros, estabelecendo uma lógica de centro-periferia, na qual os mais ricos ocupam as áreas da cidade mais próximas dos símbolos de poder político e eclesiástico, quais sejam o palácio e as sés. (NEVES, 2009).

Com a estabilização política advinda da reconquista, tem início a expansão marítima de Portugal, que tem como marco histórico a conquista de Ceuta no Marrocos em 1415 e culminou na ocupação do Brasil a partir de 1500, impôs a necessidade do estabelecimento de colônias e assentamentos permanentes nas novas terras que passaram ao domínio lusitano. Essas ocupações se dão de forma distinta nos diferentes territórios conquistados pelos portugueses, seja na Ásia, África ou na América, dadas as características geográficas, políticas e culturais dessas colônias.

A partir de quando os portugueses aportam no Brasil em 1500, a presença de colonizadores vai se dar de maneira muito efêmera e esparsa, estando limitadas a feitorias e entrepostos extrativistas de pau-brasil ao longo da faixa litorânea. É apenas por volta de 1532 que as ocupações passam a receber um maior influxo de colonos da metrópole, se tornando permanentes e ganhando incrementos em infraestrutura. A razão da demora no estabelecimento desses assentamentos coloniais pode ser explicada primeiramente pelo desinteresse, em um primeiro momento, da coroa portuguesa pela exploração dos recursos naturais brasileiros – menos lucrativos que as especiarias e ouro de Ásia e África – bem como pela capacidade militar portuguesa de enfrentar as investidas dos povos indígenas hostis, diferente do que ocorria nas colônias africanas e asiáticas. (SANTOS, 1969 apud NEVES, 2009, p. 225).

O assédio de corsários e piratas, a maioria deles de nacionalidade francesa, sobre as possessões portuguesas no Brasil, fez com que fosse adotado o sistema de capitânias hereditárias¹² na colônia brasileira em 1534 (INNOCENTINI, 2009, p. 14). Aos donatários –

¹² O sistema de concessão de capitânias hereditárias, que já havia sido estabelecido nos Açores e na Ilha da Madeira, consistia na doação de terras por parte da coroa portuguesa para senhores da baixa nobreza ou ascendente burguesia para que fossem exploradas suas riquezas (exceto recursos minerais e o pau-brasil, de benefício exclusivo da Coroa Real) de forma particular com as contrapartidas de povoar e desenvolver a terra às próprias custas. Assim, o regime de capitania hereditárias, transferia a tarefa de colonizar essas terras para a iniciativa particular. No Brasil, as capitânias foram divididas em doze capitânias que se estendiam da faixa

sujeitos representantes do velho senhorio medieval e empreendedores privados – era concedida a faculdade de fundar aldeias e vilas por conta própria, sendo a fundação de cidades, exclusiva da vontade real.

A política urbanizadora adotada pelo governo português refletiu sempre com coerência as diretrizes desse processo de colonização. Concentrou investimentos e apoio técnico nas cidades construídas em territórios da Coroa. Nos demais, deixou as iniciativas aos donatários das capitanias e à própria população. Os donatários, autorizados pelos forais a criar vilas nos territórios das capitanias, agiram como empresários e transferiram aos colonos o custo maior desses investimentos. Como todos os pioneiros, esses reproduziram com economia de meios os modestos padrões das vilas portuguesas, das quais em as maior parte eram originários. Sem planos, sem diretrizes específicas, de início as vilas nada tinham das características das cidades hispano-americanas e da ordem formal imposta pelas Ordenações Filipinas.” (REIS, 1995, P. 17, apud NEVES, 2009, P. 226).

As vilas fundadas nas capitanias seguiam um traçado livre, assim como nas vilas e aldeias medievais portuguesas, apresentando um desenvolvimento orgânico e desordenado, geralmente ao entorno das fazendas e demais atividades econômicas estabelecidas pelos donatários. As primeiras cidades de fato, surgiram por iniciativa da Coroa portuguesa e tinham o objetivo de estabelecer cabeças-de-ponte para a colonização, oferecendo ao mesmo tempo mais segurança e reafirmando a posição de poder da metrópole em face da colônia.

Dessas primeiras cidades portuguesas no Brasil, se destacam São Vicente (hoje cidade de São Paulo – SP), fundada em 1532 e Salvador – BA, fundada em 1549, sendo a primeira construída com uma forma irregular e espontânea, aos moldes das “vilas novas” portuguesas e a segunda tendo um traçado bem definido e previamente planejado aos moldes das *bastides*, mantendo igualmente o modelo português de se fazer cidade. (NEVES, 2009).

É claro, portanto, que os colonizadores buscavam reproduzir sua experiência de vida urbana nas colônias, impondo sobre as terras que viriam a se tornar o Brasil o modelo urbanístico que era vigente na metrópole, com suas características, sua estrutura física e social idiossincrasias, e escolhas culturais. A cidade portuguesa no Brasil, com o passar do tempo e com as transformações sociais e políticas que vão se sucedendo, deixa de ser cidade portuguesa para se tornar cidade brasileira por excelência, ficando do passado, nas rugosidades do presente, marcas de muitos séculos de história, com todas as suas representações e símbolos que, de forma consciente ou não, são mantidas e reproduzidas na cultura urbanística do Brasil contemporâneo.

A importância de se reconhecer essas marcas deixadas por todas as culturas que compuseram o tecido social luso-brasileiro, bem como pelo passar de séculos de construção,

litorânea brasileira até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que coincide com o meridiano a 46° 37" longitude oeste. (INNOCENTINI, 2009).

destruição e reconstrução das cidades em seu estado físico e como ideia, se confirma na capacidade de se identificar a origem da crise na qual o urbanismo brasileiro do século XXI está inserido. Esse exercício de regressão é essencial para a tarefa de apontar causas e efeitos dessa crise, bem como para compreender a profundidade das suas raízes, motivo pelo qual, se passa a seguir ao estudo da construção das cidades brasileiras e suas características.

1.2. DOS PROCESSOS DE (RE)PRODUÇÃO DAS CIDADES NO BRASIL E OS MOVIMENTOS DE LUTA EM FACE DA CRISE DO URBANISMO BRASILEIRO

As cidades no território do atual Brasil surgem, em um primeiro momento como uma emanção de poder sobre uma terra em um país distante, seguindo o modelo importado da Europa em terras sul-americanas, servindo mais como um símbolo desse poder colonial do que como parte fundamental do meio ambiente cultural brasileiro. São os processos políticos, sociais e principalmente os ciclos econômicos que vão definir a morfologia das urbes do Brasil como um modelo único, bem como o que irá impulsionar o crescimento da malha urbana brasileira, que vai sendo incrementada conforme o modo de produção rural vai perdendo importância. (SANTOS, 2018, p. 19-22).

No primeiro ciclo de exploração econômica de recursos naturais no Brasil, que consistia na extração do pau-brasil, foram fundadas no Brasil de 1532 a 1585 são fundadas apenas 18 núcleos urbanos (entre vilas e cidades), construídas sob as expensas dos donatários e colonos e pelos braços escravizados dos indígenas que viviam ao longo do litoral brasileiro. O ciclo açucareiro, iniciado já no final do século XVI trouxe a necessidade de um incremento de mão de obra que não poderia mais ser suprida pela escravização de indígenas, em face das leis que a proibiram¹³ a sua escravização, motivo pelo qual o tráfico de escravos africanos foi redirecionado para a colônia brasileira.

A produção do açúcar, principalmente nas capitanias do Nordeste do Brasil, foi definidora das características mais marcantes da organização social brasileira dos séculos XVII ao XIX. É nos engenhos e nos canaviais que o Brasil se torna uma sociedade escravocrata, rural, patriarcal e aristocrática.

¹³ Propriamente a Lei sobre a Liberdade dos Gentios de 20 de Março de 1570, que proibia a escravidão de indígenas que não houvessem sido capturados em situação de “guerra justa”, ou seja, guerra devidamente declarada e contra indígenas aliados a outras potências estrangeiras atuantes na região. Bulas papais reeditadas por Urbano VII, por pressão dos jesuítas, igualmente proibiam a escravização dos povos gentios.

As povoações brasileiras se formavam ao redor das fazendas que tinham como figura central a casa-grande, habitação do núcleo familiar do donatário da terra, onde se concentrava o poder quase monocrático na figura do patriarca da família sob os seus descendentes (legítimos e bastardos), escravos, políticos, padres, senhores-do-mato e demais associados à atividade agrícola. Completando o sistema social desse período, afastada da casa-grande estava a senzala, morada dos negros escravizados, local onde realizavam suas refeições, suas celebrações religiosas e mantinham suas práticas culturais.

As cidades durante o ciclo açucareiro tinham um caráter subsidiário ao engenho, sendo definidas por Gilberto Freyre (1961, p. 6) como burgos de família onde os senhores vinham passar as festas, reunindo-se para as cavalhadas e os banquetes, sendo cidades que

Apresentavam então uma vida que pode ser caracterizada como intermitente. Cessado o movimento decorrente do afluxo de senhores de terra, tinham uma aparência de abandono e desolação [...] (GOULART, 1968, p.68)

No período denominado como da União Ibérica que se estendeu de 1580 a 1640, no qual a família real espanhola deteve o controle sobre Portugal por conta de disputas sobre a sucessão dinástica do trono português, o Brasil permaneceu sob o jugo das leis de Espanha, inclusive das que tratavam sobre a construção das cidades nas colônias e que eram inexistentes na legislação lusitana. Pode-se dizer que as primeiras manifestações do direito urbanístico no Brasil se deram através das Ordenações Filipinas que, de forma muito geral, estabeleciam alguns elementos obrigatórios que deveriam fazer parte das cidades coloniais. A fim de ilustrar como dispunham suas imposições, se traz o seguinte exemplo (.1, T. 1, §§ 6,13,14 e 17).

Na fundação das cidades, determinareis o lugar mais próprio para servir de Praça fazendo levantar no meio delas o pelourinho: assinalando área para se edificar uma Igreja capaz de receber um competente numero de fregueses quando a Povoação se aumentar, como também as outras áreas competentes para a as casas das Vereações e Audiências, Cadeias, e mais Oficinas Públicas; fazendo delinear as casas dos moradores por linha reta, de sorte que fiquem largas e direitas as ruas.

Se percebe que além dessas linhas gerais a serem atendidas pelo fundador das novas povoações nas colônias, muito pouco se regulava acerca o planejamento urbano no Brasil português, o que justifica a enorme variedade de formatos urbanos que surgiram no Brasil que, de comum, tinham apenas os elementos que eram obrigatórios por imposição legal.

As primeiras experiências brasileiras com cidades vibrantes, independentes da vida rural e que eram autossuficientes são as do Recife neerlandês e das cidades mineiras de à partir do século XVIII. Com o domínio holandês de partes do que hoje são os estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, o modo de vida desse novo ator

colonial, marcadamente mais urbano, mercantil, burguês, protestante e cosmopolita, foi imposto nesses territórios, sendo essa influência foi mais sensível na capital da Nova Holanda, a cidade do Recife.

No Recife holandês, em evidente contraste com a Olinda católica, lusitana e de senhores de engenho, já estavam presentes, a fim de acomodar os costumes dos novos colonizadores, sobrados de quatro andares, palácios, pontes, canais, jardim botânico, jardim zoológico, observatórios, igrejas calvinistas, sinagogas, estrangeiros, judeus, lojas, armazéns, oficinas e indústrias manufatureiras, enfim, todas as condições para uma urbanização vertical. (FREYRE, 1961, p. 5).

Uma urbanização mais independente da vida rurícola também começa a ser sentida na região das Minas Gerais, que começaram a receber um enorme contingente populacional para trabalhar nas zonas mineradoras de ouro e diamantes ainda no século XVIII. Começa uma diferenciação no sentido urbano conflitando com a tradição colonial que concentrava os seus recursos e esforços administrativos em uma economia predominantemente monocultora e rural. (FREYRE, 1961, p. 7).

Com o enorme fluxo de pessoas e de riquezas minerais que era retirado das minas, se fez necessária a implantação de uma série de aparelhos administrativos nas cidades e vilas mineiras, o que permite maior controle sobre o desenvolvimento desses núcleos urbanos. Passa a existir uma demanda por todo o tipo de gêneros alimentícios, de vestimenta, de artigos luxuosos e de muita mão de obra escravizada.

A fim de suprir essas necessidades, são atraídos para as cidades mercadores, muitos deles judeus conversos de São Paulo e de Portugal, mercadores de escravos, militares, artesãos, mecânicos e artistas que fazem fortuna nas cidades mineiras. Contudo, o elemento dominante, política e economicamente ainda era a aristocracia patriarcal ruralesca, representada pelo magnata das minas, geralmente descendente de grandes fazendeiros e muitas vezes eles próprios terratententes de plantações e orgulhosos de suas origens antiurbanas.

Contudo, é já no século XVIII que surgem evidências de

uma nova classe, ansiosa de domínio: burgueses e negociantes ricos querendo quebrar o exclusivismo das famílias privilegiadas de donos simplesmente de terras, no domínio sobre as câmaras ou os senados. Aventureiros enriquecidos nas minas (...), bem sucedidos nos negócios, “marinheiros” que começaram vendendo alho e cebola, ou mascateando pelo interior e pelas ruas, para terminarem *mercadores de sobrado* – são esses os novos elementos brancos ou quase brancos, ansiosos de domínio. (...) O desdém da gente das casas-grandes de engenho e de fazenda confunde-os com os mercadores de quitandas ou de casas térreas, a todos considerando *mascates*. Mas eles são de sobrado. Fazem-se identificar e distinguir por um tipo nobre de casa urbana ou semi-urbana, utilizado também pelos

senhores mais opulentos nos meses de chuvas, quando vêm com as famílias para as cidades. (FREYRE, 1961, p. 8).

Assim, os sobrados passam a ser um símbolo de prestígio e poder, assim como a casa-grande, mas ao mesmo tempo antagônica dessa forma de habitação rural, uma vez que foi apropriada por uma geração de novos burgueses, de vidas urbanas e que se via como mais ilustrada e refinada por ter estudado, direito e medicina em Coimbra ou em Paris. As cidades passam a abrigar os filhos “ilustrados” dos senhores de engenho, deslocando, pouco a pouco, o centro do poder político das fazendas para as praças e centros das cidades.

Vale destacar que por mais que os habitantes dos sobrados tenham passado a dominar a política brasileira, a aristocracia rural não perde sua grande importância e seu poder simbólico de representante de uma aristocracia tradicional que mantém seus privilégios, ainda que vista com um misto de desdém e admiração por parte da burguesia brasileira. Os sobrados urbanos são ainda um reduto do patriarcalismo, de escravidão e de refúgio contra os “males” das ruas que eram ainda medievais em sua estrutura, planejamento e higiene.

Os sobrados, assim como as casas portuguesas de influência moura, são “inimigos” da rua. Construídos com mais janelas voltadas para dentro da habitação do que para a rua, mantinham sob quase clausura as matronas e sinhazinhas, sendo as atividades que necessitavam ser realizadas externamente relegadas aos escravos urbanos. Esses negros escravizados coabitavam os sobrados da embrionária aristocracia urbana brasileira, estando plenamente inseridos no cotidiano das cidades brasileiras do período.

Exerciam atividades de comércio (como as negras que vendiam quitutes, também chamadas ganhadeiras¹⁴), prestavam serviços mais complexos e muitas vezes ganhavam gorjetas, o que possibilitava que eventualmente buscassem a alforria através da compra da carta que garantiria sua liberdade e a possibilidade de se desvincular do senhor e de sua família. Assim, nesse período, alguns poucos negros libertos, em conjunto com outros trabalhadores mestiços, soldados de baixa patente, passaram a ocupar mucambos e cortiços (alguns deles ainda nos centros das cidades ou nas “cidades baixas”) e terrenos nas periferias das cidades ou nas zonas de morros. (SOARES, 1996).

Ainda que essas ocupações precárias fossem comuns, não adquiriam, à época, as características das favelas atuais, com a dimensão e a importância no cenário urbano que possuem atualmente. Essa característica de cidade segregacionista, que se expande sempre em

¹⁴ Sobre as negras ganhadeiras, vale a leitura do trabalho de Cecília Moreira Soares “AS GANHADEIRAS: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX”. (SOARES, 1996).

um eixo que parte dos centros para as periferias em um crescimento horizontalizado, sendo a camada mais afastada do centro da cidade aquela ocupada pelas pessoas mais pobres e marginalizadas não só no espaço, mas também do centro socioeconômico, será uma constante das cidades brasileiras pelos períodos históricos, com muito poucas exceções.

As aglomerações urbanas de até meados do século XIX, por mais que contassem com cada vez mais habitantes e com uma infraestrutura urbana considerável, trazida pela corte de D. João VI, ainda abrigava apenas 10% da população total do país. (MARICATO, 2008, p. 16). Somente na virada do século XIX para o XX e das décadas subsequentes é que o processo de urbanização no Brasil toma força, com a abolição da escravidão e com o influxo de trabalhadores livres saídos das fazendas de monocultura e instalados nas incipientes indústrias de beneficiamento da produção agrária.

Apesar de se urbanizar apenas no século XX (em 1900, segundo o IBGE, apenas 10% da população brasileira morava em cidades), o Brasil carrega, no processo de urbanização, características decorrentes das mazelas de sua relação dependente e subordinada e também algumas características de nossa “formação social”. A herança escravocrata e o desprestígio do trabalho, o partiarcalismo e a condição inferiorizada da mulher, o patrimonialismo e a privatização da esfera pública, o personalismo e a rejeição às relações impessoais e profissionais, o clientelismo e a universalização da política do favor contrariamente ao reconhecimento dos direitos, a tradição autoritária negando a cidadania, estão presentes em cada m² da cidade periférica. (MARICATO, 2011, p. 130-131).

Foram as reformas urbanas levadas a cabo principalmente nas capitais dos estados no século XX que formaram o urbanismo dito “à moda da periferia”, uma vez que, anteriormente, os sobrados da aristocracia e os mocambos das classes mais baixas dividiam os espaços nos centros urbanos. Nesse período, ao mesmo tempo em que se realizavam obras de saneamento e de embelezamento urbano, as populações mais pobres e trabalhadoras eram expulsas dos centros para os morros e franjas do tecido urbano. (MARICATO, 2008, p. 16).

Um exemplo que ilustra esse processo de favelização das cidades brasileiras foi a construção do bairro de classe média alta do Rio Branco em Porto Alegre, que, logo após a abolição da escravatura abrigava uma grande colônia de negros libertos denominada Colônia Africana, que era um centro empobrecido de preservação e de cultura afro-brasileira. As obras de saneamento e embelezamento de Porto Alegre levadas a cabo pelo Conselho Municipal em 1925 impuseram no desalojamento dessas populações negras para a construção de vias expressas. Conforme o texto da época:

fica autorizado o Sr. Intendente Municipal a desapropriar, quando julgar oportuno, a faixa necessária, dos imóveis situados à face Leste da rua da Azenha, lado esquerdo, trecho compreendido da rua Venancio Ayres à Lomba do Cemitério, para o prolongamento da Avenida Redenção (Secretaria do Conselho Municipal de Porto Alegre, 1925).

Assim sendo feito, os negros que historicamente habitavam essa faixa da cidade, foram obrigados a deixar o espaço ocupado tradicionalmente e onde mantinham suas relações sociais, econômicas e culturais para se assentar nas periferias, mais precisamente na Restinga, conhecida favela da capital gaúcha (SILVEIRA, 2015, p. 128). Essa forma de expurgo velado das populações mais marginalizadas das áreas que iam ganhando valor de mercado, através das obras públicas realizadas pelos poderes públicos, aconteceu em quase todas as grandes cidades brasileiras, contribuindo para o crescimento das favelas¹⁵ e da sua transformação em guetos ecológicos¹⁶ e sociológicos¹⁷ que separam a população abastada e branca da classe trabalhadora negra e parda que de fato construiu as cidades nas quais não podem viver com dignidade.

A periferia das cidades brasileiras, um dos elementos mais característicos e definidores do modelo de cidade do Brasil, passa a adquirir seus contornos e magnitude apenas no final do século XIX e início do século XX, já em um país independente e com a monarquia em franca decadência. A abolição da escravidão em 1888 foi o fator fundamental para que o processo de urbanização no Brasil tivesse um maior incremento, com o influxo de trabalhadores libertos, saídos das fazendas de monocultura e sem ter para onde ir, buscaram nas cidades moradia e emprego.

O crescimento populacional, aliado à infraestrutura precária das cidades em termos de saneamento e de mobilidade urbana (resquícios ainda da ausência de planejamento urbano característico das cidades portuguesas no Brasil), tornavam os aglomerados urbanos desse período locais verdadeiramente insalubres e anacrônicos em face ao desenvolvimento tecnológico e econômico que se apresentava. A fim de sanar esses problemas e modernizar as cidades, os governos passaram a implementar projetos de higienização e modernização urbanas que consistiam na abertura de vias largas para que bondes e automóveis pudessem

¹⁵ A formação da primeira favela do Brasil foi o final da Guerra de Canudos em 1897, quando os ex-combatentes desse conflito tiveram prometidas como soldo terras para a construção de suas residências de acordo com o art. 2º da Lei 3.371 conhecida como Lei Voluntários da Pátria de 1865.

Ao não terem atendido o seu direito à concessão de terras atendida pelo poder político da época, os ex-combatentes de Canudos não tiveram outra opção senão se dirigir ao Rio de Janeiro, na época a sede do Ministério da Guerra, exercer pressão a fim de ter seu direito garantido. Não tendo qualquer retorno positivo do poder público, não lhes restou outra opção senão ocupar com barracos partes do Morro da Providência, nas proximidades do prédio do Ministério da Guerra, que já era um reduto de negros recém-libertos e quilombolas e ali estabelecer suas residências. Mais tarde outros tantos se juntaram a eles vindos de diferentes partes do Brasil e por motivos diversos foram se juntando, e em pouco tempo o lugar se consolidou como um território de ocupação ilegal, irregular, sem respeito às normas ou à lei (...). (GONÇALVES, 2011).

¹⁶ Lefebvre define os guetos como espaços de segregação ecológica quando esses se dão em favelas, pardieiros ou localidades apodrecidas dos centros das cidades (LEFEBVRE, 2016, p. 98).

¹⁷ Ainda, para Lefebvre os guetos como espaços de segregação sociológica são aqueles que abrigam grupos de diferentes níveis e modos de vida, etnias e culturas, subculturas, etc. (LEFEBVRE, 2016, p. 98).

circular, revitalizar praças nos centros das cidades e dar espaço para novos loteamentos para a crescente burguesia nacional.

Outro exemplo emblemático desse processo será a destruição a mando da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro do cortiço Cabeça-de-porco em 1893¹⁸ para a construção do túnel João Ricardo, que passa justamente debaixo do Morro da Providência, é um exemplo desse fenômeno que ajudou a aumentar vertiginosamente o número de habitantes dos morros do seu entorno, uma vez que a população desalojada não tinha para onde se deslocar após a destruição de suas casas.

Isso, somado ao desinteresse das instituições em sua infraestrutura e segurança igualmente contribuíram para a formação dessas ocupações que, mesmo partir da promulgação da Lei de Terras de 1850 que inaugurou a regularização fundiária e os direitos reais à terra no Brasil, continuariam ilegais.¹⁹

A proclamação da república em 1889 não significou efetivamente nenhuma mudança radical no paradigma social e econômico no Brasil, uma vez que se mantiveram no poder as oligarquias agrárias ou quase urbanas que já se destacavam no cenário político desde a segunda metade do século XIX e que se cindiu entre republicanos e monarquistas. Para Patto,

O conflito básico que traz o fim do período monárquico não se dá entre um Brasil moderno, progressista, desejoso de democracia, representado pelas classes médias urbanas, e um Brasil conservador, regressista, afeito a concepções políticas totalitárias, representado pelas classes oligárquicas do Império; os grupos em confronto são dois setores da classe que garantira a sobrevivência do regime imperial: de um lado, as chamadas oligarquias tradicionais dos senhores de engenho do Nordeste e dos barões do café do Vale do Paraíba (monarquistas, escravistas, decadentes), apegadas a relações de trabalho e a formas de produção caducas, mas detentoras de poder político; de outro, as novas oligarquias dos fazendeiros do café do Oeste paulista que, embora ocupando lugar central na economia do país, não dispunham de poder político. (PATTO, 1999, p. 168).

A disputa entre as oligarquias agrárias nordestinas, ligadas à produção açucareira e ainda monarquistas e as oligarquias do Sudeste, ligadas ao café, republicanas e abolicionistas, se deu pela substituição política e nada além disso. As estruturas de exploração de mão de obra que já vinham sendo estabelecidas no segundo reinado se mantiveram, a estrutura da

¹⁸ Estima-se que ao tempo de sua demolição o cortiço abrigava de 2.000 a 4.000 habitantes.

¹⁹ A regularização fundiária prevista na Lei de Terras de 1850 e, posteriormente regulada pelo Decreto n.º 1.318, de 30 de janeiro de 1854, estabelecia que era incumbência dos vigários, na circunscrição de suas paróquias, receber as declarações de registro de terras e validá-las perante a Santa Sé. O que ocorria, de fato é que o efeito desse registro era meramente declaratório junto à Igreja e, posteriormente, ao Império, não reconhecendo sobre o imóvel o direito real de uso a quem detivesse a posse do imóvel, servindo apenas para que se cobrassem taxas, por parte da Igreja, para a ocupação e utilização das terras. Nesse sentido, apenas aqueles com condições de arcar com as taxas de registro, manutenção e demais tributos às terras atribuídos, é que eram capazes de ter qualquer tipo de reconhecimento, mesmo que precário, da posse e usufruto de bens imóveis no Brasil. (SOBREIRA DOS SANTOS, 2016, p. 29).

economia igualmente se manteve igual, assim como a influência das elites militares e religiosas continuaram exercendo seu forte poder de influência nos rumos que o país tomava social, política e economicamente.

A sociedade brasileira ainda era em essência rural, ainda que as cidades de forma gradativa e constante desde 1850 estivessem tendo incrementos populacionais em decorrência do surgimento de incipientes indústrias e de um êxodo rural principalmente representado por migrantes negros libertos. As diferenças mais sensíveis trazidas pela proclamação da república e até da república velha no que diz respeito ao urbanismo, foi o advento de novos instrumentos civis de registro de imóveis como o chamado “Registro Torrens” proposto pelo Decreto 451-b, de 1890 e regulamentado pelo Decreto 955-A do mesmo ano, que estabelecia parâmetros de legalidade, segurança e liquidez necessários para o registro de imóveis urbanos e rurais, tais como a necessidade da apresentação de certidões de legitimidade do domínio, como também a verificação *juris et de jure* dessa legitimidade. (ERPEN e PAIVA, 1999, p. 109).

O Código Civil de 1916 é também relevante para a questão urbana, uma vez que estabeleceu um sistema de constituição dos direitos reais sobre bens imóveis exclusivamente civil e

obrigatório, abrangendo todos os atos judiciais e extrajudiciais, porquanto anteriormente aqueles estavam excluídos dos registros, tornando o sistema inseguro. Mas não se aboliu o sistema Torrens, com o que se ficou com dois sistemas simultâneos: um comum e obrigatório (instituído pelo Código Civil), com presunção relativa de domínio e outro facultativo (o Registro Torrens), com presunção absoluta do domínio. Ainda hoje persiste o duplo registro sobre determinados imóveis, em regiões localizadas. (ERPEN e PAIVA, 1999, p. 111).

Esses novos instrumentos legais e administrativos não foram capazes, entretanto, de coibir práticas ilegais como a grilagem, ocupações e desalojamentos que continuaram sendo métodos que, ainda que ilegais, recorrentes de aquisição de posse e propriedade de terras urbanas e rurais no Brasil desde 1850 até os dias atuais. O que se percebe é que a despeito dos instrumentos legais e burocráticos, a realidade prática da constituição da propriedade privada urbana no país se manteve virtualmente a mesma ou sem grandes alterações sensíveis.

O advento do Estado Novo a partir de 1930 trouxe uma nova estrutura de Estado centralizado na figura do ditador Getúlio Vargas e no poder executivo que teve sua consolidação com a outorga da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, conhecida como “a polaca”. Essa Constituição, de forte cunho autoritário, trouxe, contudo, como inovação a incorporação de direitos e garantias de cunho social que contribuiu para o surgimento de uma classe média urbana e de uma classe trabalhadora industrial que teve

capacidade de se integrar ao tecido social e urbano brasileiro e demandar bens de consumo e infraestrutura em áreas anteriormente marginalizadas, empurrando ainda mais para as franjas dos territórios urbanos as populações que não se integravam ao novo regime ou que não estavam contempladas pelos benefícios sociais trazidos pelo Estado Novo.

Entretanto, é apenas nas décadas de 1950, 1960 e início de 1970, que as cidades brasileiras vão passar a receber dezenas de milhares de trabalhadores migrantes provenientes das zonas rurais em busca de trabalho nas indústrias que se instalavam nos centros urbanos, vez que a automatização da produção nos latifúndios dispensava a mão de obra humana excedente. Outro fator de importância para a transformação urbana no Brasil e que fez com que os planejadores urbanos tivessem que adaptar as plantas das cidades foi o influxo de automóveis que foram produzidos pela incipiente, porém pujante, indústria automobilística que se instalava e que vinha crescendo desde os anos 50. Para tanto, foi necessário um novo ciclo de desapropriações, remoções e desmanche de comunidades marginalizadas socialmente e também no espaço urbano.

As cidades têm de se adaptar ao influxo de automóveis que são produzidos pela indústria automobilística instalada nas décadas de 1960 e 1970 e, para tanto, é necessário um novo ciclo de desapropriações, remoções e desmanche de comunidades marginalizadas socialmente e que passam a ser marginais também no espaço, ocasionando num crescimento sem precedentes das favelas, do desemprego, da violência e do crescimento horizontal da malha urbana. Outro fenômeno sensível do êxodo rural foi a inversão, em partes da cidade da dinâmica de modernização de costumes e cultura nos centros urbanos, vez que, através do número crescente de habitantes advindos de uma realidade rural e com índices baixíssimos de desenvolvimento humano, algumas partes das cidades vivem uma invasão de práticas rurais no ambiente urbano, dada a precariedade da infraestrutura oferecida, sendo comuns os esgotos a céu aberto, latrinas coletivas, poços artesianos e até hortas de subsistência em áreas suburbanas (SANTOS, 2018 p. 60).

A partir da década de 1960, a construção de novas avenidas, rodovias e vias expressas,, que representaram a força motriz do dito “milagre econômico”, carregada primeiramente no governo Kubitschek e após pelo regime militar, também contribuíram para um maior crescimento das favelas nas cidades brasileiras, que abrigaram as populações desalojadas dos centros para as periferias, bem como também estabeleceu o protagonismo do automóvel em detrimento do transeunte nas ruas do país. (SANTOS, 2018, p. 39).

As favelas, a partir daí, se tornam os imensos aglomerados habitacionais que se observam em sua onipresença nas cidades brasileiras, habitadas por pessoas que não detêm a propriedade de suas casas, não gozam das políticas públicas do Estado, e que se apresentam como efetivos marginais, no sentido lato da palavra. Se de um lado o poder estatal e suas instituições não se preocupam em dar a essas populações a dignidade que as leis garantem, por outro tem a preocupação com a violência que esses seres marginais podem trazer à cidade formal, legal, com escritura, sendo o Estado brasileiro indiferente quanto ao bem-estar da favela e vigilante quanto às vidas que os favelados levam.

As favelas no Brasil, fruto da extrema desigualdade social, racial e cultural, nascem da atuação socialmente indiferente das instituições formais, da herança colonial exploratória, da ilegalidade paradoxalmente conveniente e inconveniente ao Estado. Foram se tornando como guetos onde se concentram negros, mulatos, nordestinos, trabalhadores, desempregados, criminosos e todos aqueles que, querendo ou não, são invisíveis e, como as favelas, seres ilegais desde o nascimento até a morte, seja porque descumpram a legalidade, seja porque dela em nada se beneficiem.

Com os recursos advindos daquele crescimento econômico, conquistado através do trabalho de muitos desses trabalhadores marginalizados, é que Estado se propõe a resolver os problemas tidos como urgentes apresentados por essa expansão repentina do espaço urbano e suas consequências, criando programas de habitação como os do Banco Nacional da Habitação (BNH), que buscavam mudar a política de produção das cidades que antes se dava de forma desordenada e orgânica, para um modelo planejado. A construção dos conjuntos habitacionais foi capaz de drenar os recursos do excedente de capital que não lograva o seu reinvestimento, garantir um modesto crescimento do PIB (que já dava sinais de estagnação), de remodelar a paisagem das cidades com o advento dos blocos de apartamentos e garantir a propriedade de uma moradia para quem não a possuía e garantindo minimamente acesso a bens de saneamento e higiene. (MARICATO, 2008).

Entretanto, em que pese esses avanços, os programas de habitação nos moldes dos complexos habitacionais do BNH, das Companhias de Habitação Popular (COHAB), dentre outras, não foram capazes de mudar a lógica de especulação imobiliária ou refrear as forças do mercado que atuam sobre a valorização do solo urbano. Foram criados enormes vazios urbanos entre os centros das cidades e a localização desses empreendimentos, que, no mais das vezes, se erguiam em zonas de risco ambiental ou de nula infraestrutura investida, sendo o seu valor de mercado irrisório. (MARICATO, 2008).

Esses vazios são ocupados paulatinamente por empreendimentos privados que se beneficiam da infraestrutura disponibilizada pelo Estado (despendida a fim de atender aos empreendimentos de habitação popular) e, com o passar do tempo, essas terras têm seu valor de troca aumentado exponencialmente. Logo as unidades populares também irão ser alvo da especulação imobiliária, que muito dificilmente poderá resistir às investidas do poderio econômico dos especuladores.

Essa realidade acaba por criar uma dinâmica de expansão da malha urbana em direção às periferias, que invariavelmente são zonas de risco ambiental, de alta criminalidade e insalubres das cidades. Os beneficiários dos programas de moradia popular se veem forçados a vender suas propriedades aos especuladores por valores irrisórios e se deslocar novamente para áreas de precariedade habitacional, sem a garantia de obtenção do direito real sobre a moradia.

O acesso à moradia da vasta maioria dos reais destinatários desses programas, quais sejam os habitantes de zonas precárias de habitação, não se concretizou e, por mais que os complexos de habitação popular tenham garantido moradia aos que não a possuíam, os reais beneficiários desse modelo de planejamento urbano foram os especuladores imobiliários e os grandes terratenentes urbanos. Vale ressaltar que grande parte dos complexos habitacionais se localizam longe dos centros das cidades, onde se localizam os postos de trabalho, os espaços públicos de interação social, centros de ensino e de lazer e de participação democrática, o que faz com que se esfume, para utilizar o termo de Lefebvre (2016), a capacidade criativa das classes trabalhadoras que habitam as periferias.

Esse distanciamento dos trabalhadores dos núcleos centrais das cidades torna esses espaços em meros centros comerciais, que passam a ser tomados quase que exclusivamente por prédios de salas comerciais e empreendimentos de mercado ou burocráticos que, ao final do dia ficam praticamente desabitados ou ocupados por atividades ilícitas. Esses centros deixam de ser centros de participação e decisão política, de interação social e de trocas entre as mais diversas culturas e subculturas da cidade, para se tornarem redutos de exploração econômica informal e de subempregos.

No período de pós-democratização, a partir de 1988 e com mais intensidade na década de 1990, e com o advento das práticas neoliberalizantes na condução da economia nacional, se percebe um movimento intenso de privatizações de bens públicos, sejam eles empresas, autarquias e espaços urbanos. A transformação do espaço público em *commodity*, coloca à

venda e ao serviço do mercado grandes porções de solo urbano de uso comum, de importância social e cultural, esvazia de sentido e ressignifica a relação entre cidadão e cidade.

Os espaços públicos das cidades passam a ser ocupados por empreendimentos de mercado, por materiais de propaganda, onde se vendem espaços publicitários que ofuscam as obras monumentais e de importância estética, transformando gradativamente os cidadãos em consumidores de cidade (BELLO e RIBEIRO, 2018, p. 135). Aqueles que não possuem capital para “consumir” a cidade deixam de viver a cidade para simplesmente viver *na* cidade, são impedidos de frequentar espaços que antes eram públicos ou os espaços privados, como os *shopping centers*, parques com entrada paga, galerias e teatros. (BORJA e MUXÍ, 2000).

Esse contexto, segundo Borja e Muxí (2000) produz espaços segregados que raramente se comunicam; separam-se pobres e ricos, centro e periferia, rua e condomínio, morro e asfalto, zonas industriais e centros comerciais, zonas residenciais e blocos de escritórios. O distanciamento social e espacial faz surgir um sentimento de *agorafobia urbana* ou medo do espaço público, medo de topar com o diferente, sendo a diversidade algo a ser evitado e repellido.

Os espaços públicos são esvaziados em prol de espaços privados que oferecem uma sensação de segurança fornecida por forças particulares ou pela própria polícia institucional. As cidades brasileiras reproduzem uma realidade de injustiça urbana que

dualiza y excluye, porque expresa un urbanismo que no solamente no añade un plus de solidaridad, sino que agrava la desgracia de muchos, porque no contribuye a la redistribución social. (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 57).

Os processos de segregação e esvaziamento de espaços públicos resultam na desocupação de zonas da cidade pelo poder público que se tornam atrativas para as mais diversas atividades criminosas, tornando a violência endêmica em regiões delimitadas como as mais pobres e marginalizadas. A repressão a essa criminalidade urbana, estatal e privada, se concentra nessas zonas marginais, tendo como alvos colaterais as suas populações jovens, negras e pobres, sendo esse mais um obstáculo ao desenvolvimento dessas áreas e seus habitantes.

Assim, se vê que a crise do urbanismo é tanto conceitual como prática, é tanto moderna como histórica, sendo que a tragédia urbana brasileira tem raízes firmes em cinco séculos de formação da sociedade brasileira, em especial a partir da privatização da terra (1850) e da completa falta de preocupação com a inclusão dos ex-escravizados na sociedade e na economia brasileira a partir da emergência do trabalho livre (1890) (MARICATO, 2008, p. 23). Contudo,

O clientelismo político nunca esteve tão forte como na primeira década do século XXI nas cidades brasileiras. Autoridades do executivo e do legislativo agem como donas de pedaços da cidade e de seus moradores desafiando qualquer perspectiva de impessoalidade e racionalidade (ainda que nos limites da sociedade capitalista) no uso do fundo público ou planejamento no uso e na ocupação do solo. O mercado é restrito: seja o mercado de trabalho, seja o mercado de acesso à moradia e à cidade com seus serviços equipamentos e infraestrutura. (MARICATO, 2011, p. 132).

Essa crise, que nega a grande parte dos seus habitantes o direito a viver dignamente nas cidades que construíram e constroem com seu trabalho, é também produto de uma forma de urbanização desurbanizada e desurbanizante que nem os arquitetos liberais, nem os burocratas estatais, tampouco os especuladores do valor do solo urbano têm sido capazes de apresentar um modelo de “cidade cidadã”. Pelo contrário, o que a atuação socialmente indiferente desses agentes tem promovido é o que representa politicamente o problema da sociedade urbana (LEFEBVRE, 2016).

Nesse sentido, se vê que a crise urbana é um problema complexo e de difícil resolução sem uma transformação crucial da forma de produção e reprodução das cidades, de uma mudança completa das ideias e concepções, um câmbio das estruturas sociais e culturais e de muitos elementos da prática social. Essa verdadeira “revolução urbana” conforme Lefebvre (2016) e Harvey (2014, p. 206-207), é o fundamento para que haja verdadeiramente um movimento para o fim das injustiças manifestas que se perpetuam e crescem nas cidades do mundo globalizado e que afetam com particular veemência as cidades brasileiras.

Muitos são os movimentos sociais que buscam o saneamento dessas injustiças manifestas pela crise urbana brasileira, estando fragmentados em movimentos pela moradia, pela mobilidade urbana ou pela regularização fundiária, sendo exemplos atuais desses o, Movimento de Moradia e Inclusão Social (MMIS), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o Movimento Nacional De Luta Pela Moradia (MNLN), e a Central Única das Favelas (CUFA). A atuação desses movimentos desde os anos 70, aliado com movimentos sindicais, agentes políticos e pesquisadores acadêmicos foi essencial para que se conquistassem as primeiras vitórias políticas perante o Estado brasileiro autoritário do período e que, ainda que de forma insipiente e dificultosa, fossem elaboradas políticas públicas que visassem uma dignidade da vida urbana e a justiça socioespacial.

Esse movimento de resistência se dá a despeito da cada vez menor participação popular na gestão democrática das cidades – normativa e praticamente fomentada pela ação dos governos – e é fundamental para que se alcance, através do empirismo coletivo e individual, realizar uma verdadeira luta contra-hegemônica em busca de vidas dignas nas cidades (BELLO e RIBEIRO, 2018, p. 136-137). O conjunto dessas demandas subjetivas se

afirma como um apelo, uma exigência por melhores condições de vida na cidade, que consistiriam para Lefebvre (2016) exigências por Direito à Cidade, conceito que seria apropriado pelos movimentos sociais como pauta unificadora de suas lutas.

O Direito à Cidade enquanto conceito, de acordo com Bello e Ribeiro (2018, p. 135) *não nasceu no campo do Direito, nem a partir do Estado Nacional (âmbito do Direito Constitucional) e/ou de entidades internacionais como a ONU (plano do Direito Internacional)*, sendo antes, fruto de uma episteme do urbanismo marxiano do que da ciência jurídica, preocupada principalmente com os problemas surgidos da crise do urbanismo pós-industrial. Por mais que Lefebvre afirme que o Direito à Cidade é *um direito não jurídico*, não se pode negar, contudo, que o direito e as estruturas jurídico-normativas têm um papel fundamental na construção de estratégias de enfrentamento dessa crise, razão pela qual também cabe à ciência jurídica problematizar os temas do Direito à Cidade.

O Brasil se torna, portanto, um país majoritariamente urbano já inserido num contexto de crise social, jamais tendo realmente concebido um modelo urbano que fosse capaz de receber e dar guarida àqueles que por sua mão de obra, muitas vezes escravizada, muitas vezes mal paga, construíram essas mesmas cidades, (re)produzindo uma realidade de exclusão e negação da cidade enquanto espaço e enquanto ideia.

Dessa forma, negar a cidade significa negar a cidadania, negar a política, negar a monumentalidade e a beleza, negar a patrimonialidade e a cultura material e imaterial, negar a própria natureza humana de conviver junta em um espaço que seja dotado de símbolos e significados próprios. A fim de resgatar as cidades brasileiras desse contexto de crise há de se compreender como assegurar a todos os indivíduos o Direito à Cidade e, principalmente, qual é o papel do Direito enquanto instrumento garantidor de cidadania nessa tarefa, da mesma forma delinear quais os limites dessa atuação e o seu alcance.

Assim, se entrevê, através dos problemas distintos e do conjunto problemático, *a crise da cidade*. Crise teórica e prática. Na teoria, *o conceito da cidade* (da realidade urbana) compõe-se de fatos, de representações e de imagens emprestadas à cidade antiga (pré-industrial, pré-capitalista) mas em curso de transformação e de nova elaboração. Na prática, *o núcleo urbano* (parte essencial da imagem e do conceito da cidade) está rachando, e no entanto consegue se manter; transbordando, frequentemente deteriorado, às vezes apodrecendo, o núcleo urbano não desaparece. (LEFEBVRE, 2016, p. 21).

Nesse sentido, se impõe uma materialização do Direito à Cidade em seu aspecto jurídico-normativo a fim de reconhecer em um ambiente sistemático e coativamente realizável as demandas propostas pela teoria e pela prática de lutas por Direito à Cidade. Reconhecer o Direito à Cidade como um direito a ser tutelado e garantido pelas instituições jurídicas e políticas que compõem o arranjo social brasileiro é, em essência, lastrear na força vinculante

da legislação aquilo que as ruas e a epistemologia urbana clamam, além de garantir que os vetores da crise do urbanismo encontram limites barreiras em seu ímpeto de descaracterizar as cidades como espaços da cidadania e do (con)viver humano pleno, motivo pelo qual se passa ao estudo das relações entre a teoria do Direito à Cidade e a práxis jurídica corrente no Brasil.

2. O DIREITO À CIDADE: SUA TRAJETÓRIA DA IDEIA À LUTA E DA LUTA À MATERIALIZAÇÃO

No dia seis de junho de 2013, em São Paulo, uma manifestação chamada pelo Movimento Passe Livre – MPL reúne milhares de pessoas nas ruas do centro da cidade a fim de protestar contra o aumento da tarifa do ônibus, que passaria de R\$ 3,00 para R\$ 3,20. A violência com a qual essas manifestações foram recebidas pelas forças policiais deu notoriedade ao movimento, bem como foi o escopo para que novos atos públicos nos dias 11 e 13 de junho, que novamente foram recebidas com fortíssima repressão policial. (BBC BRASIL, 2018).

Muitas outras demonstrações públicas foram desencadeadas pelo Brasil todo, agregando pautas locais e outras que se tornaram nacionais. Muito se discute acerca do desfecho que as “jornadas de junho”, como essas manifestações em série pelo país passaram a ser chamadas, tiveram no cenário político e na engenharia institucional do Brasil, visto que muitas das pautas de reivindicação foram perdendo importância quando outros interesses foram permeando os encontros públicos, não cabendo a esse trabalho discutir justamente esse assunto.

É verdade, contudo, que uma das bandeiras mais levantadas pelos manifestantes era justamente “por mais direito à cidade”, e que as passeatas “não eram apenas pelos vinte centavos”. A convocação para uma das manifestações do MPL no Facebook assim se justificava:

Cada vez que a tarifa sobe, aumenta o número de pessoas excluídas do transporte coletivo. Com menos gente circulando, novos aumentos serão necessários, numa espiral que diminui cada vez mais o direito à cidade da população. (TAVOLARI, 2016, p1).

Igualmente, a carta enviada à Prefeitura pelos manifestantes que ocuparam a Câmara dos Vereadores de Salvador – BA em julho de 2013 reivindicava *uma vida sem catracas, onde cidadãos terão direito à cidade e aos serviços públicos de forma universal* (TAVOLARI, 2016, p.1).

Foi a primeira vez, em muito tempo, que o termo “Direito à Cidade” ganhava a atenção do país em larga escala, o que fez com que se passasse a discutir com mais intensidade o tema tanto nas esferas políticas e sociais, quanto nos círculos acadêmicos, o que fez com que se questionasse cada vez mais qual o seu significado. Em que pese seu ressurgimento no *mainstream* da esfera pública a partir de 2013, o conceito de Direito à Cidade não é novo, sendo a obra que primeiro utilizou o termo e obteve maior notoriedade foi editado em 1968.

Vale destacar que a pauta do Direito à Cidade no Brasil certamente não se iniciou as jornadas de junho em 2013, tampouco com a tradução de *Le Droit à la Ville* para a língua portuguesa na década de 1960, mas sim esteve presente em cada movimento de luta por melhores condições de vida nas cidades brasileiras, nas organizações de moradores das favelas e na resistência do povo marginalizado perante os influxos privatizantes e higienistas levados a cabo pelos poderes econômicos e políticos à frente da administração das cidades. Reconhecer, contudo, a construção epistemológica do Direito à Cidade e como se deram até aqui as suas manifestações no mundo político, social e, *a posteriori*, jurídico, se converte em atividade basal para a compreensão das tentativas de materializar esse conceito de forma ampla no âmbito da ciência e da prática jurídica, sendo essa a tarefa à qual se dedica a próxima seção desse trabalho.

2.1. O DIREITO À CIDADE ENQUANTO CONCEITO: DA EXOGENIA À NECESSÁRIA ADOÇÃO PELA CIÊNCIA JURÍDICA

O livro intitulado *Le Droit à la Ville* ou O “Direito à Cidade” de Henri Lefebvre, obra seminal que inaugura a utilização do termo, não deve ser lido dissociado do contexto no qual foi escrito; marcadamente influenciado pelos movimentos de 1968 que estavam ocorrendo em Paris e que se espalharam pelo mundo, Lefebvre buscou unificar a reflexão filosófica científica com a prática social que esteve entrelaçada mais do que nunca nesse período. Lefebvre entendia que a filosofia e a poesia, representando a prática social seriam os contrapontos ao tecnicismo e à mercantilização aplicados à gestão dos espaços urbanos, responsáveis, segundo o autor pela descaracterização das cidades como sendo fruto de obra humana, de sua criatividade congênita, como sendo apenas mais um produto dotado de valor de troca.

O fenômeno da urbanização, para Lefebvre, tem dois momentos muito definidos, o período pré-industrialização e o posterior ao processo industrial, demarcando que é evidente

que já existiam cidades em suas mais variadas formas antes do aparecimento das indústrias no século XVIII; contudo, é o surgimento dessas que vai mudar radicalmente a forma de se produzir, reproduzir, de se pensar as cidades e de se viver nelas. A industrialização é o “indutor” da urbanização, sendo as partes “induzidas” as questões referentes à planificação das cidades, seu desenho, sua lógica e sua cultura. (LEFEBVRE, 2017, p.11).

A industrialização caracteriza a sociedade moderna, inclusive dá novo sentido ao desenvolvimento urbano, uma vez que transforma o fenômeno da urbanização em evento global, levando suas idiossincrasias inclusive para locais que não passaram pelo processo industrial, uma vez que deteriora modos de vida tradicionais e a própria dicotomia cidade/zona rural em face da despopulação do ambiente rural e a própria “invasão” do modo de vida urbano nas comunidades agricultoras. Nos locais onde a industrialização não se faz presente fisicamente, com suas fábricas e escritórios, a influência de seus efeitos se sentem na transformação de pequenas cidades, favelas e subúrbios em reserva de mão de obra para suprir as necessidades das indústrias. (LEFEBVRE, 2017, p.16).

As cidades, para Lefebvre, passaram por um profundo processo de transformação induzido pelo industrialismo; entretanto, não é a industrialização a única responsável pela crise do urbanismo e sua transfiguração em espaço excludente e desprovido de significado simbólico. O capitalismo é o fator central na forma de construção de cidade moderna, catalisando o problema da submissão das cidades às regras do mercado e da industrialização e não o inverso.

O âmago do problema apresentado por Lefebvre em *Le Droit à la Ville* reside no ponto de virada das cidades dotadas de *valor de uso* para as cidades embutidas de *valor de troca*. Para chegar a esse ponto o autor recupera as características das cidades clássicas e medievais que teriam uma preocupação com o “belo”, com o útil, com o simbólico e com o representativo; a cidade era tida como “obra” do esforço criativo de uma sociedade cujo valor era medido pela satisfação dos seus habitantes e pela riqueza que era produzida e incorporada a ela em forma de espaços públicos e obras monumentais. Essas cidades seriam, portanto, dotadas de *valor de uso*.

Sem cair no engano de condenar Lefebvre por nutrir uma nostalgia pelos antigos regimes, o autor era consciente de que, por mais que tivessem uma preocupação em dotar as cidades que governavam de *valor de uso*, o fizeram ao custo da opressão estamentária. Ocorre que a substituição da opressão exercida pelo sistema monárquico pela exploração das classes trabalhadoras imposta pelo capitalismo e a ascensão do Estado burguês fez com que surgisse

uma cidade subordinada às leis do mercado e da acumulação de *valor de troca* típicas do capitalismo.

Dessa forma, a política e a *polis* estariam a serviço das forças privatizantes do mercado, descaracterizando a cidade e seus espaços públicos de convívio e de trocas interpessoais e intersociais. Os centros das cidades, antes dominados por praças, cafés e calçadas, prédios administrativos, templos religiosos, casas e sobrados, enfim, espaços vibrantes em atividade humana criativa e política, são agora ocupados por centros comerciais, quarteirões de escritórios, largas avenidas com tráfego pesado de automóveis; se transformam em locais de passagem, de trabalho, de caminhar apressado e que ao entardecer e aos finais de semana se esvaziam de pessoas e de propósito, mas que adquirem cada vez mais valor de troca no mercado imobiliário. (LEFEBVRE, 2016, p.20).

O aumento do *valor de troca* da terra urbana passa a dominar as decisões políticas de planejamento urbano que, esvaziadas da participação cidadã, são cada vez menos dirigidas pela vontade popular e pela atividade democrática do que pelo *lobby* do poder econômico. Dessa forma, a fim de atender esse propósito único, as cidades adotam um funcionalismo típico do meio de produção capitalista que conflita com a multifuncionalidade da realidade social.

Esse funcionalismo vai se aplicar a todos os aspectos da arquitetura urbanística e das políticas públicas de planejamento urbano e em todas as cidades do capitalismo central e periférico. Aquilo que não se faz útil ao desenvolvimento econômico e à transformação de espaço urbano em *commodity* deve, de preferência, ser eliminado ou removido para as periferias onde o Estado e o mercado exercem seu controle de forma socialmente indiferente.

Bairros que abrigam atividade criativa artística, intelectual ou política e onde se desenvolviam movimentos culturais vibrantes passam a sofrer com o assédio do mercado imobiliário que, com o auxílio do poder do Estado, busca descaracterizar esses espaços para que se tornem atrativos para novos negócios ou especuladores que veem no processo de gentrificação uma oportunidade de agregar valor aos imóveis.

Exemplo desse fenômeno é o Bairro Bom Fim em Porto Alegre – RS que nos anos 1980 foi cenário de um movimento cultural importantíssimo que lançou músicos, cineastas, ativistas políticos e jornalistas que se reuniam e conviviam nos seus bares, calçadas e meios fios. Houve uma campanha de verdadeira criminalização desses movimentos a fim de desencorajar a sua permanência no bairro que contou com o apoio da Associação de Amigos

do Bairro Bom Fim, da imprensa local, da prefeitura, Brigada Militar, imobiliárias e construtoras.

Zona Conflagrada

Um veterano policial, que já atuou em quase todas as áreas da Polícia Civil gaúcha, é de opinião que atualmente o bairro com maiores problemas no que diz respeito a brigas, arruaças, gente drogada e outros problemas do gênero é o antigamente pacato Bonfim. O Policial refere-se especificamente à Avenida Osvaldo Aranha. Pode-se dizer que o Parque da Redenção é hoje mais tranquilo que o outro lado da calçada da Osvaldo Aranha, enfatizou ele. Não é opinião isolada. Pela noite aquela zona se transforma perigosamente. (ZERO HORA, 1985).

Assim, se justificava, através de discurso não embasado²⁰, perante a opinião pública as intervenções truculentas no bairro que obtiveram êxito no intuito de acabar com a cena cultural do local que aglutinava jovens, intelectuais, artistas e estudantes. Os jovens eram agredidos e assediados pelas forças policiais, os bares e cafés foram comprados ou fecharam em face da diminuição do movimento em seus estabelecimentos e aos poucos os espaços deixados vazios foram sendo preenchidos por moradores mais abastados, novos empreendimentos comerciais mais lucrativos e prédios mais modernos e de aluguel muito mais caro. (PEDROSO, 2009).

Todo o esforço empregado tornou o Bom Fim um dos bairros mais caros da cidade de Porto Alegre, com o metro quadrado de solo valendo aproximadamente R\$ 5.272,85²¹ (GAÚCHA ZH, 2018), contudo, a cena cultural já não está mais lá como testemunhou Moacyr Scliar:

O Bom Fim sofreu os efeitos dessa transformação, que é vivida em todas as cidades brasileiras, onde as relações interpessoais ficam muito prejudicadas pela questão da... Pelos problemas da segurança, pela forma de morar. [...] Hoje existe muito apartamento, com porteiro eletrônico. [...] Eu acho que o Bom Fim hoje é um bairro anônimo, um bairro incaracterístico. (SCLiar, 1991).

A mesma dinâmica de exploração e especulação de mercado que é capaz de descaracterizar e deformar zonas inteiras e dilapidar seus patrimônios culturais materiais e imateriais, vai ser a que vai agravar e se retroalimentar do déficit habitacional para realizar bons negócios com a compra e venda de produtos urbanos. No Brasil, o déficit habitacional representa a necessidade de 6,2 milhões de moradias que se somam quando (i) os domicílios são precários (rústicos ou improvisados) ou localizados em áreas de risco ambiental; (ii) estão em situação de coabitação (famílias que convivem num mesmo domicílio ou em cômodos); (iii) quando há o excedente de aluguel (casos em que o aluguel do imóvel compromete 30%

²⁰ De acordo com levantamento do IPEADATA, os índices de criminalidade representados por homicídios na Região Metropolitana de Porto Alegre se manteve estável em toda da década de 1980. (IPEADATA, 2020).

²¹ <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/10/venda-de-imoveis-veja-os-bairros-mais-caros-e-os-mais-baratos-de-porto-alegre-cjnn9ehd907sm01rx03zb0oem.html>> (acesso em 04/09/2020).

ou mais da renda domiciliar) e (iv) quando há o adensamento excessivo em um domicílio (quando em imóvel alugado, mais de três habitantes ocupam o mesmo cômodo). (FERNANDES e BRAGATO, 2018, p. 214).

Entender a magnitude do déficit habitacional se presta para a tarefa de

formulação e avaliação da política habitacional, orientando especialmente os governos das cidades na especificação das necessidades das moradias. O objetivo do indicador é orientar os agentes públicos responsáveis pela política habitacional na construção de programas capazes de suprir a demanda explicitada na estimação do indicador nas esferas municipal, estadual e federal (FERNANDES e BRAGATO, 2018, p. 214).

Entretanto, por mais que haja boas intenções entre os governantes locais para combater o problema do déficit habitacional, esse é agravado pelos efeitos do funcionalismo capitalista, sendo as “urgências” as justificativas para a forma com a qual as políticas públicas de distribuição de moradia são formuladas e aplicadas. Essas urgências, amparadas na necessidade de resolver os problemas decorrentes do déficit habitacional, do crescimento demográfico e pelas necessidades espaciais da industrialização, vão ser a justificativa para o desinteresse dos responsáveis pelas políticas de habitação em dotar os complexos de moradias populares de *valor de uso* que não seja o de servir como mero *habitat* humano.

O Direito à Cidade é frequentemente tido como um e a mesma coisa que direito à moradia, entretanto essa visão é equivocada, uma vez que a luta pela moradia digna – e não qualquer moradia – é apenas uma das muitas demandas coletivas que são postas sob a guarda do Direito à Cidade. A preocupação com a qualidade da moradia distribuída, como ela se insere no contexto da cidade, o que ela oferece aos cidadãos e a quem esses projetos habitacionais realmente beneficiam é de extrema importância para o Direito à Cidade.

O objetivo da maioria das políticas públicas de moradia e habitação popular é conceder o direito real a uma moradia àqueles em situação de risco habitacional, implicando na necessidade de construção de novas unidades habitacionais em zonas desabitadas das cidades. O Estado tem o papel de contratar as construtoras que irão levantar as obras, intermediar os contratos de compra e venda das unidades com os bancos e empresas imobiliárias e conceder subsídios aos bancos que irão financiar os contratos de compra e venda.

A fim de apresentar imóveis que tenham um valor verdadeiramente popular e que ainda assim possam render bons lucros às instituições bancárias e às construtoras, a localização dos terrenos desses projetos habitacionais é, via de regra, nas periferias das cidades onde o valor do m² já é muito baixo, a qualidade das construções e os materiais utilizados igualmente são muito inferiores aos padrões do mercado, bem como os

equipamentos de uso comum e a preocupação com a estética dos imóveis é praticamente inexistente. Nesse sentido, se percebe que as prioridades dessas políticas públicas de moradia são bastante distorcidas, quando não deliberadamente postas em desarranjo com os anseios dos beneficiários, colocando em primeiro lugar em escala de importância as perdas e ganhos dos agentes financeiros, os dividendos eleitorais dos agentes políticos envolvidos e em último lugar a qualidade de vida dos que irão fazer sua moradia nesses empreendimentos.

Igualmente distorcida é a escalação das prioridades de bens jurídicos a serem garantidos por esses programas de habitação popular, sendo assegurar o direito à propriedade, consolidado e sedimentado pelo liberalismo jurídico dos séculos XIX e XX, evidentemente mais importante do que garantir uma moradia digna, tido como um mero apêndice dos “direitos do homem”, sem a importância que lhe é necessária e merecida. (LEFEBVRE, 2016, p. 26; FERNANDES e BRAGATO, 2018, p. 216). Por mais que o direito à propriedade não seja antagônico ao direito à moradia digna, não existe uma convergência teleológica desses direitos, existindo sim uma relação meramente tangencial. (FERNANDES e BRAGATO, 2018, p. 217).

Esse papel diminuído exercido pelo direito à moradia digna nas políticas públicas de habitação não é exclusividade dos atores de orientação liberal, sendo uma questão muito mais profunda e arraigada na dinâmica da gestão urbana. Assim

Como Engels previra, a questão da moradia, ainda que agravada, politicamente desempenha apenas um papel menor. Os grupos e partidos de esquerda contentam-se com reclamar “mais casas”. Por outro lado, não é um pensamento urbanístico que dirige as iniciativas dos organismos públicos e semipúblicos, é simplesmente o projeto de fornecer moradias o mais rápido possível. Os novos conjuntos serão marcados por uma característica funcional abstrata: o conceito do *habitat* levado à sua forma pura pela burocracia estatal. (LEFEBVRE, 2016, p. 26).

Criam-se mecanismos para que se extraia sempre o maior ganho financeiro possível para os agentes envolvidos na construção e operação dessas políticas públicas, seja de forma direta, através dos contratos firmados com o Estado, seja de forma indireta, pelo acúmulo de mais-valias urbanísticas. Para Giacobbo e Hermany (2019) o valor de um bem imóvel não é avaliado apenas pelas suas características e qualidade da sua construção, mas também por fatores como a sua localização dentro do tecido urbano, infraestrutura aplicada e equipamentos públicos no entorno, podendo essas mais-valias serem classificadas em

várias matizes, [...] principalmente, o que se chama de Renda Diferencial I (mais-valia I) – que seria o maior valor do solo urbano devido a sua localização privilegiada e pela infraestrutura disponível que um lote possui dentro de uma cidade – e, a Renda Diferencial II (mais-valia II) – que seria o maior valor do solo gerado pelo melhor aproveitamento de solo atribuído pelas normas urbanísticas. Há, ainda, a mais-valia absoluta, definida por

David Ricardo e Karl Marx como a renda absoluta, cuja ideia afirma que a terra urbana, mesmo aquela em pior localização, possui algum valor. (GIACOBBO e HERMANY, 2019 p. 67).

A especulação imobiliária vai atuar no vácuo deixado pela pobre atuação do Estado em controlá-la, sempre em contrariedade com o melhor interesse dos mais afetados pelo déficit habitacional. A construção desses complexos habitacionais em zonas desvalorizadas das cidades, com a instalação de infraestrutura e urbanização dos espaços vazios da cidade, os imóveis localizados no interstício valorizam, aumentando o assédio das forças do mercado imobiliário sobre os empreendimentos de habitação popular, que têm seus moradores invariavelmente deslocados para zonas mais distantes em direção às franjas das cidades e retornando ao *status quo ante* de risco habitacional.

A alternativa existente a esse tipo de política habitacional, que consiste na regularização fundiária de terras tidas como ilegais perante o monismo jurídico, igualmente sofre com a indiferença do Estado perante a força da especulação imobiliária, uma vez que, nas poucas vezes em que há um movimento de regularização de ocupações tidas ilegais, são feitas em zonas em que já há o interesse de empreendimentos imobiliários. Por exemplo,

no Rio de Janeiro, o poder público tem atuado continuamente no ordenamento do espaço público, porém não no sentido de criar uma cidade para todos, mas objetiva criar uma cidade excludente, segregando os pobres em determinados bairros, sobrevalorizando áreas da cidade onde os terrenos já são valorizados, e promovendo a valorização de novos bairros para a especulação imobiliária. (DA SILVA, 2018, p. 109).

A escassez de moradia é fundamental para a manutenção dessa dinâmica de produção do território urbano, preocupada em oferecer ao mercado cada vez mais espaços com cada vez mais valor de troca. Manter ao déficit habitacional significa ter uma reserva constante de pessoas em necessidade urgente de consumir esses produtos urbanos maquiados como a realização do sonho de obter o direito real de propriedade de um imóvel, de obter a sustentabilidade de um negócio lucrativo de construção civil e de especulação imobiliária, sendo

O próprio poder público torna-se criador privilegiado da escassez; estimula, assim a especulação e fomenta a produção de espaços vazios dentro das cidades; incapaz de resolver o problema da habitação, empurra a maioria da população para as periferias; empobrece ainda mais os pobres (SANTOS, 2018, p. 123).

Essa visão do direito à moradia, baseada na atenção individual dos problemas, subordinada ao direito à propriedade, não é capaz de contestar, nem tampouco transformar as políticas que se submetem à lógica de mercado hegemônica liberal e neoliberal (HARVEY, 2012, p. 27). A incessante busca pelo excedente de produção, natural ao sistema econômico

capitalista, passa a fazer parte do cotidiano das cidades quando essas se tornaram mais uma mercadoria a ser produzida, vendida e consumida. A relação entre a produção de mais-valia e absorção do excesso de capital que existe na produção industrial, se manifesta igualmente na forma de produção e reprodução das cidades, sendo os centros urbanos em si mesmos objetos de obtenção de mais-valia e absorvedores de reinvestimento de capital excedente. (HARVEY, 2012, p. 30).

O crescimento das cidades está intimamente vinculado aos ciclos de crescimento econômico do capitalismo, sendo o urbanismo afetado diretamente, sendo causa e consequência das recorrentes crises do sistema econômico capitalista. Em tempos de recessão econômica o crescimento da cidade igualmente é reduzido, a construção civil é o setor que primeiro é afetado com cortes de investimentos, demissões e pedidos de falência, que é acompanhado pela indústria, serviços, comércio e assim por diante. Contudo, o papel do investimento em construção civil²² também é o de resolver as crises do capitalismo ao ser fundamental para estimular o investimento estatal no setor privado ao ser um meio eficaz de se reinvestir os excessos de lucro que não podem ser absorvidos pelo mercado e indústria em desaceleração, uma vez que a necessidade por moradia é uma constante. (HARVEY, 2012, p. 38).

Contudo os frutos dessas expansões imobiliárias não são distribuídos àqueles que mais necessitam de moradia, de infraestrutura, saneamento básico, transporte público de qualidade e equipamentos de lazer e cultura. Quando não são construídos empreendimentos populares de péssima qualidade nas periferias mais distantes das cidades, surgem novos condomínios e subúrbios de mansões e quase-mansões direcionados à burguesia ou quase-burguesia que tem condições de arcar com os custos das habitações e do transporte privado.

Quase todas as cidades do mundo testemunharam a explosão imobiliária que favorecia os ricos – quase todas deploravelmente parecidas – em meio a um turbilhão de migrantes miseráveis, à medida que o campesinato rural era desapropriado pela industrialização e comercialização da agricultura. [...] Projetos urbanísticos assombrosos, espetaculares e criminosamente absurdos em certos aspectos surgiram no oriente médio, em lugares como Dubai e Abu Dhabi, como for made tomar para si os excedentes de capital da riqueza proveniente do petróleo, da maneira mais ostensiva, socialmente injusta e ambientalmente prejudicial possível (como uma pista de esqui construída no meio de um deserto escaldante). (HARVEY, 2012, p. 43).

Fica evidenciada uma dinâmica de exclusão do proletariado das áreas centrais das cidades, caracterizando uma forma de controle social exercida pelas classes dominantes, sendo qualquer influxo na direção de uma democratização do espaço urbano um obstáculo no objetivo de consolidar a subordinação de classe sob classe. Se vende como uma mercadoria de

²² Esse papel, por vezes, também é incumbido aos gastos com a militarização e mercado de itens bélicos.

luxo a qualidade de vida nas cidades, sendo reservado apenas aos consumidores de alto padrão viver uma vida plena e equilibrada nos centros urbanos, deixando a aqueles que não podem pagar uma existência privada de cultura, monumentalidade, esporte, saneamento e moradia digna. (HARVEY, 2012, p. 46).

A desigualdade forma uma fratura não só na estrutura social, mas também no espaço urbano, evidenciando cada vez mais a crise que atinge as cidades. A cidadania, condição dependente da participação popular nas tomadas de decisão política se perde no individualismo proporcionado pela agorafobia urbana, pela ansiedade, pelo medo do diferente, pela exaustão, em meio ao tráfego infindável das largas avenidas que passam por centros vazios à noite, por favelas e por condomínios murados.

Assim, a crise urbana se torna uma de toda a sociedade que, por sua vez, é dependente das dinâmicas praticadas nas cidades para que funcione de forma plena e em face da busca por justiça social. A correlação existente entre cidade, sociedade e indivíduo é cada vez mais indissociável, sendo, portanto, fundamental que, se se deseja uma sociedade saudável e indivíduos capazes de viver vidas dignas e de forma plena, se deve resolver a crise urbana.

Diante de todos esses problemas, é fundamental questionar quais seriam as alternativas para solucionar essa crise urbanística e social, quais os melhores meios para isso, e se as soluções garantem, de fato o Direito à Cidade. Muitos autores vão, sob o prisma de suas próprias ideias de Direito à Cidade, apresentar meios para que se alcance um contexto em que as demandas por uma vida mais digna na cidade.

A compreensão do Direito à cidade como um direito não jurídico é alinhada ao conceito de Lefebvre, que o Direito à Cidade é um coletivo de demandas morais, de dignidade da classe trabalhadora e de oposição em face dos privilégios das classes dominantes. Em *Droit à la ville*, Lefebvre ainda complementa que esse

Direito, ou pseudodireito, o *direito à cidade* se afirma como um apelo, como uma exigência. Através de surpreendentes desvios – a nostalgia, o turismo, o retorno para o coração da cidade tradicional, o apelo das centralidades existentes ou recentemente elaboradas – esse direito caminha lentamente [...] O *direito à cidade* não pode ser concebido como um direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como *direito à vida urbana*, transformada, renovada. (LEFEBVRE, 2017, p. 117-118).

A forma aberta e generalista com a qual Lefebvre apresenta o seu conceito de Direito à Cidade pode ser compreendida como uma maneira de evitar com que o seu significado se torne impreciso, ou obsoleto perante as novidades que o futuro e as novas práticas da realidade social podem trazer, mantendo a ideia lefebvriana sempre atual. Por essa razão, em nome de uma vasta diversidade de interpretações possíveis do conceito de Lefebvre do que é

o Direito à Cidade, nos círculos acadêmicos se passou a interpretar essa generalidade como imprecisão conceitual, tornando o Direito à Cidade em um significante vazio, carente de potencial crítico (FAINSTEIN, 2009, p. 27).

Não definir [o Direito à Cidade] levaria à abertura radical do conceito, vista como problemática por não se posicionar na disputa política, além de levar à confusão entre diversas concepções não compatíveis entre si. (TAVOLARI, 2019, p. 14).

David Harvey vai adotar uma visão sobre o Direito à Cidade mais direcionada ao combate dos efeitos do capitalismo especulativo e da globalização hegemônica que, por conta da sua íntima relação com os processos de construção e reprodução das cidades, gera um modelo urbanístico em perpétua crise assim como o próprio capitalismo. Sem se distanciar da noção de que o Direito à Cidade é traduzido por uma coletividade de demandas de classes oprimidas, Harvey vai definir o Direito à Cidade como

muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos. Além disso, é um direito mais coletivo do que individual, uma vez que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. (HARVEY, 2012, p. 28).

Harvey não dissocia a luta por Direito à Cidade da luta anticapitalista, sendo essas lutas uma e a mesma coisa em face da indissociabilidade entre a precarização da vida urbana com a precarização da classe trabalhadora em detrimento do sistema econômico do capitalismo tardio. O urbanismo e o planejamento urbano do século XXI mais do que nunca é controlado pela lógica de acumulação de valor através da especulação e da exploração de classe, servindo como protagonista e ao mesmo tempo instrumento dessa engenharia social.

As cidades no modelo capitalista e neoliberal teriam a sua arquitetura projetada para afastar a classe trabalhadora dos espaços tradicionais de organização a fim de desconstituir a consciência de classe necessária a combater o capitalismo e reivindicar as cidades para si. A nova classe trabalhadora urbana não está mais aglutinada nos grandes complexos fabris como até a segunda metade do século XX, onde era relativamente mais fácil organizar movimentos sociais de classe²³, mas sim espalhada em prédios de salas comerciais, lojas, lanchonetes, corretoras de ações, escritórios de advocacia, carros alugados, entregando lanches sobre

²³ Na medida em que o trabalho fala sobre questões de classe, não deveria se ver como algo distinto da comunidade. A palavra *trabalho* deveria denotar formas de organização com raízes na classe trabalhadora e com agendas que fomentem explicitamente as reivindicações da classe trabalhadora. Nesse sentido, uma organização comunitária arraigada na classe trabalhadora (como um centro de trabalhadores) que aborde questões específicas de classe é uma organização trabalhista da mesma maneira que um sindicato. No limite, um sindicato que defenda os interesses apenas de um setor da classe trabalhadora (como um sindicato supremacista branco de uma categoria) merece menos ser chamado de *organização de trabalhadores* do que uma associação comunitária que ajude os desempregados ou os sem-teto. (FLETCHER e GAPASIN, 2008, p. 174).

motos, se arriscando nas ruas, no trânsito ou sendo parte dele em horas de trânsito do centro para as periferias.

Nesse mesmo sentido, Jean Lojkin analisa as relações do estado capitalista e a questão urbana, afirma:

Não considerar a urbanização como elemento-chave das relações de *produção*, reduzi-la ao domínio do “consumo” do “não-trabalho”, opor reprodução da força de trabalho – pela urbanização – a dispêndio do trabalho vivo – na empresa – é, ao contrário, retomar um dos temas dominantes da ideologia burguesa segundo a qual só é “produtiva” a atividade da produção da mais-valia. Ora, a nosso ver, as formas contraditórias do desenvolvimento urbano, do modo como são refletidas e acentuadas pela política estatal, são justamente a revelação do caráter ultrapassado da maneira capitalista de medir a rentabilidade social através apenas da acumulação do trabalho morto. (LOJKINE, 1997, p. 144)

Harvey assume que é necessária a organização e conscientização dessa classe trabalhadora fragmentada e que em comum tem a característica de ser essencialmente urbana e sofrer nas cidades os efeitos da exploração capitalista, que deve ser pensada e construída a revolução urbana. Somente através de um câmbio radical das estruturas de poder e da economia é que se poderá transformar a realidade, como também é somente nas ruas das cidades que essa verdadeira revolução urbana vai tomar lugar e se espalhar, como aconteceu no Fórum Social Mundial em Porto Alegre a partir de 2003, no movimento *Occupy Wall Street* em 2011, na praça Tahrir no Cairo, no início das jornadas de junho de 2013 no Brasil, nos movimentos da “Geração à Rasca” no Porto e em Lisboa, e mais recentemente com movimento “*Black Lives Matter*” em todos os Estados Unidos em 2020. Ainda,

Portanto, convenhamos: a ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos intelectuais (embora eles existam em grande número, como sabemos). Surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo de pessoas oprimidas em tempos de desespero. (HARVEY, 2012, p. 15).

Esses movimentos reivindicaram e reivindicam dentre outras pautas mais localizadas, melhores condições de vida nas cidades, o direito a viver nas cidades sem sofrer com a violência policial, sem sofrer com a carestia de vida, sem sofrer com a discriminação por raça ou classe social, com a precariedade das relações de trabalho e com a exclusão sistemática dos processos de tomada de decisão política. O exercício do poder de pressão popular nas ruas é, para Harvey, fundamental para que o balanço entre o poder hegemonicamente constituído seja permeado pelos interesses das maiorias, consolidando assim, uma democracia plena, capaz de ouvir e representar aqueles que por sua força de trabalho constroem a cidade, seja no sentido literal, de levantar suas paredes e pavimentar suas ruas, seja daqueles que fazem com que elas sejam um espaço dinâmico e com vida própria.

É essencial que se mude também a ideia da governabilidade burocrática, por mais que bem intencionada e a governança corporativa, imposta pela democracia capitalista, que

defende interesses privados e não de uma corporação popular composta por cidadãos. Essa mudança deve, sobretudo, ter gene anticapitalista, democrático, popular e um “nível alto de generalidade, a fim de que tudo não retroceda, no nível do Estado, a um reformismo parlamentar e constitucional que pode fazer pouco mais do que reconstituir o liberalismo nos interstícios de um prolongado domínio imperialista” (HARVEY, 2012, p. 268).

Essa capacidade de autogerência, de se fazer e refazer enquanto indivíduos e às cidades, enfim, a capacidade de reivindicar Direito à Cidade, para Harvey é um dos direitos humanos coletivos mais preciosos e mais menosprezados quando em comparação com o direito à propriedade, por exemplo. (HARVEY, 2012, p. 28). Contudo, Harvey, assim como Lefebvre não parece se preocupar com a forma e o instituto normativo que irá consolidar o Direito à Cidade enquanto dever-ser normativo. (TAVOLARI, 2019, p.14).

Essa posição de um Direito à Cidade enquanto direito parajurídico ou extrajurídico é compartilhada também por Peter Marcuse que irá separar o conceito de Direito à Cidade como demanda coletiva, nos moldes da concepção lefebvriana do que ele chama de *Direitos nas Cidades*, que seriam direitos à moradia, participação política direta, transporte, lazer, cultura e patrimônio histórico, infraestrutura e equipamentos públicos. (MARCUSE, 2014).

Perspectiva semelhante é a de Borja e Muxí (2000), que apontam uma lista não exaustiva de direitos urbanísticos como forma de guiar a renovação da cultura política das cidades e direcionar as políticas públicas urbanas e o debate democrático no âmbito dos poderes locais. A organização das reclamações por Direito à Cidade em um rol não taxativo de direitos a serem assegurados e garantidos em um dever ser, em uma previsão normativa, é uma maneira bastante eficiente de se dotar o Direito à Cidade de um significado propositivo e mais concretizável no âmbito da política institucional.

Destacam-se as seguintes prerrogativas apontadas pelos autores: o

(i) direito ao lugar se compreende que é o direito ao cidadão de permanecer ocupando o local onde estabeleceu vínculos relacionais durante o tempo, não devendo ser removido por ações de planejamento urbano não urgentes;

(ii) o direito ao espaço público e à monumentalidade é a garantia à livre expressão e manifestação da identidade dos cidadãos de todas as origens em marcos de importância pela cidade, dando significado emocional, artístico, histórico e cultural à cidade;

(iii) o direito à mobilidade e acessibilidade busca assegurar o direito à livre e não onerosa movimentação por e para todos os locais da cidade, traduzida em espaços seguros a

pedestres e ciclistas, meios de transporte de qualidade e não poluentes e em vias bem mantidas;

(iv) direito à centralidade visa garantir o pleno acesso às zonas centrais das cidades, bem como ao desenvolvimento de novas centralidades em zonas periféricas da malha urbana;

(v) o direito à segurança e justiça deve ser assegurado em face da violência urbana e da ineficiência dos meios de resolução de conflitos tradicionais que só consegue criar novos lócus de criminalidade endêmica e bairros inteiros em estado de sítio;

(vi) direito ao emprego e a um salário cidadão que possa garantir um mínimo de estabilidade financeira e social aos habitantes o que ajuda a estabelecer níveis de igualdade financeira entre as populações mais carentes;

(vii) direito à qualidade do meio ambiente, que busca garantir a preservação para as gerações futuras e o uso consciente dos recursos naturais e energéticos, bem com do patrimônio histórico e cultural e finalmente

(viii) o de todos os residentes da cidade em ter o mesmo status político jurídico de cidadãos, independente de credo, etnia, cor da pele, classe social, escolaridade e nacionalidade.

A lista de direitos apresentada por Borja e Muxí é capaz de sintetizar e sistematizar as principais demandas dos agentes sociais que buscam uma melhor qualidade de vida na cidade e que, atualmente, são privilégios apenas das classes sociais tradicionalmente dominantes. Garantir esses direitos no âmbito do planejamento e gestão urbana é um desafio tanto do estado e demais atores políticos e suas políticas públicas na promoção da justiça social e dos objetivos constitucionais, bem como é mais uma forma de se construir um espaço urbano que seja de fato transformador e realizador da cidadania e da democracia. (CRUZ e HERMANY, 2019, p. 10-11).

Nesse mesmo sentido, Susan Fainstein vai indicar o que, para seu entendimento, seriam medidas a serem tomadas ou evitadas para que se alcance um arranjo de cidade que seja, pelo menos, sensível a questões de justiça social. Para a autora, a fim escapar de um esvaziamento conceitual do Direito à Cidade, indica que

At the very least, a concern with justice can prevent urban regimes from displacing residents involuntarily, destroying communities, and directing resources at costly megaprojects that offer few general benefits. More positively, it can lead to policies that foster equitable distribution of governmental revenues, produce a lively diverse, and accessible realm, and make local decision making more transparent and open to viewpoints of currently excluded groups. (FAINSTEIN, 2010, p. 184).

O diálogo entre essas diferentes formas de conceituar o Direito à Cidade, bem como a facilidade de se encontrar pontos de convergência entre elas faz com que seja possível vislumbrar, para além da dimensão filosófica e política do conceito, uma correspondência jurídica ao termo, buscando demarcar, no âmbito das ideias desses autores, os elementos constituintes de direitos normativos e jurídicos sob o ponto de vista formal, a fim de garantir, sob a égide da segurança jurídica, prerrogativas demandadas pelos grupos que lutam por Direito à Cidade. Exemplo desse intuito de trazer o Direito à Cidade para um espaço institucional foi o esforço conjunto de vários movimentos sociais, ONG's, organismos estatais e da sociedade civil do mundo todo para a compilação da Carta Mundial Pelo Direito à Cidade, anexado a esse trabalho como **Anexo A**, assinada em 2006 a partir do Fórum Social Mundial Policêntrico realizado no mesmo ano.

Esse documento apresenta uma visão unificada do que é o Direito à Cidade; os princípios e fundamentos estratégicos do Direito à Cidade, subdivido em (i) exercício pleno da cidadania e gestão democrática, (ii) função social da cidade e da propriedade, (iii) igualdade, não discriminação, (iv) proteção especial de grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade, (v) compromisso social do setor privado e (vi) impulso à economia solidária e a políticas impositivas e progressivas; e, dentre outras prerrogativas igualmente importantes, apresenta a possibilidade de lesão ao Direito à Cidade, através da recusa ou impossibilidade de garantir os direitos contidos na carta, responsabilizando agentes públicos em suas atividades administrativas, legislativas e até jurisdicionais.

A Carta Mundial Pelo Direito à Cidade tem uma importância fundamental para que se possa pensar e construir um reflexo normativo do Direito à Cidade que possa servir de instrumento para o fortalecimento das lutas e reivindicações dos movimentos de lutas urbanas. O conteúdo e a organização do documento é inegavelmente fonte para qualquer pesquisador, legislador ou operador do direito que busque estabelecer uma relação entre o Direito à Cidade enquanto conceito e o mundo da ciência e da práxis jurídica.

Diante disso, não se deve, entretanto, se deixar cair no equívoco de buscar delimitar o Direito à Cidade ou reduzi-lo a um conceito meramente normativo e encarcerar seu significado e seu caráter de ser em si mesmo uma arena aberta de discussão, de reivindicações renovadas a cada novo percalço. (TAVOLARI, 2019, p.16). Encontrar o direito no Direito à Cidade é sim uma consequência, um instrumento e não um fim e uma necessidade essencial do Direito à Cidade.

O Direito à Cidade sobrevive e sobreviverá sem o direito, mas o direito pode e deve conviver com o Direito à Cidade se deseja ser de fato transformador e agente da justiça social. Essa é a razão que justifica se compreender melhor de que forma o Direito à Cidade se relaciona com a ciência jurídica e, mais especificamente, com a prática jurídica e com a legislação brasileiras.

2.2. AS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS DO DIREITO À CIDADE NO BRASIL: AS CONQUISTAS E CONCESSÕES

Os estudos sobre o Direito à Cidade no Brasil começa sua história relativamente cedo quando comparado com outros países da América Latina, tendo as primeiras discussões nos circuitos acadêmicos do país acerca do tema se iniciado já no final da década de 1960 e início dos anos de 1970. A obra de Henri Lefebvre *Droit à la Ville* foi traduzida para o português já em 1969 através dos estudos marxianos da Nova História e de outros estudiosos que já se dedicavam ao tema das cidades em outras áreas do conhecimento (TAVOLARI, 2019, p. 8).

A leitura e as publicações derivadas das obras de Lefebvre, em plena vigência do regime militar, foi em si mesma um movimento de coragem e de luta contra a repressão ao pensamento de esquerda que era a regra durante os anos da ditadura de 1964 até 1985. As discussões derivadas da leitura d'*O Direito à Cidade* e de obras de outros autores como Castells, influenciou fortemente os pesquisadores brasileiros nos quais se destacam Ermínia Maricato que já em 1976 ventilava em congressos e conferências o conceito do Direito à Cidade através de um prospecto brasileiro e Milton Santos que publicou “O espaço do cidadão”, obra fundamental para compreensão da relação da cultura com o território como forma de compreender os elementos constitutivos da cidadania. (SANTOS, 2014, pp. 15-18)

[Santos] Ao abordar o componente territorial o autor supõe uma instrumentação do território passível de atribuição de bens e serviços indispensáveis, independente de classe econômica, a todos os habitantes. Ou seja, uma distribuição de bens e serviços públicos equânimes e de forma democrática. Assim, os entes territoriais-administrativos responderiam aos diversos níveis da demanda social. (CRUZ e GIACOBBO, 2019, p. 6).

Nos anos 1980 é que a atividade acadêmica fina seu discurso com movimentos sociais já existentes que lutavam pelo direito à terra e que desde 1985 já se comunicavam para qualificar as discussões e reivindicações que levariam para a Assembleia Nacional Constituinte que teria início em 1987. As preocupações pontuais do direito à terra foram ampliadas pelo Direito à Cidade que reivindicava, além da posse e propriedade de bens imóveis para os que não os têm, uma construção do espaço urbano de forma mais justa e

menos desigual, pondo em questão as estruturas epistemológicas e sociais que tornavam as cidades em locais de (re)produção de exclusões e de injustiças sociais. Maricato em 1987 já expressava essa vontade ao dizer que “Na cidade não queremos só terra, nós queremos o direito à cidadania, à vida na cidade” (MARICATO, 1987).

Se buscava, portanto, fazer entender o Direito à Cidade como uma forma de garantir mais do que o direito à moradia, mais do que o direito à um pedaço de terra urbana – isso sim, é claro! – mas se desejava ir além, se buscava garantir uma gestão verdadeiramente democrática das cidades, à beleza, ao lazer, a um *status* de cidadão plenamente reconhecido pela dignidade de uma vida urbana de encontros e de inclusão. (JACOBI, 1986, p. 22).

A realidade apresentada com a finalização e promulgação do texto constitucional, contudo, não poderia ser mais diversa daquilo que almejavam os movimentos sociais por Direito à Cidade, uma vez que a CF/88 deixou de incluir a maior parte das suas demandas na Lei Fundamental brasileira. A política urbanística conforme regulada pelo capítulo II da CF/88 – ainda que uma conquista em face do cenário legal prévio – deixa de incluir sob sua guarida aspectos essenciais para a concretização e materialização do Direito à Cidade, bem como os artigos que o compõem não foram dotados de eficácia plena ou contida pelo intérprete constitucional, o que dificultou ainda mais esse exercício de materialização do direito formulado na teoria e na prática dos movimentos sociais.

Dessa forma, a fim de compreender como se deu a construção da política urbana proposta pela CF/88, se passa à análise do Direito à Cidade e de como está, *prima facie*, recepcionado na Constituição Federal de 1988.

2.2.1. O Direito a Cidade no plano constitucional brasileiro: algumas conquistas e muitos vazios

O que foi conquistado, de fato, pelos movimentos por Direito à Cidade com a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi um capítulo inteiro dedicado à regulação da Política Urbana e o reconhecimento da função social da propriedade urbana e rural, ambas inovações inéditas no ordenamento jurídico brasileiro, conforme descreve Ermínia Maricato, personagem chave da articulação dessa vitória.

A Emenda Constitucional de Iniciativa Popular de Reforma Urbana foi apresentada à Assembleia Nacional Constituinte por 6 entidades da sociedade civil e assinada por mais de 160 mil eleitores em todo país. Pela primeira vez na história do Brasil, a Constituição Federal passou a contar com um capítulo dedicado ao tema das cidades e incorporar a função social da cidade além da função social da cidade. (MARICATO, 2011, p. 141).

O capítulo II da CF/88, composto pelos artigos 182 e 183 vai dispor principalmente sobre as competências na condução das políticas urbanísticas, quais as garantias a serem asseguradas aos cidadãos, limites ao direito à propriedade e função social da propriedade urbana, bem como os procedimentos formais e normativos a serem cumpridos para a securitização dessas prerrogativas constitucionais. Com essa inovação legal, a Constituição Federal garante a materialização definitiva do direito urbanístico no ordenamento jurídico brasileiro que pode ser separada em cinco pontos ou campos temáticos, sendo eles: (i) a política espacial das cidades e os instrumentos de execução de políticas urbanísticas; (ii) a materialização de conceitos, tais quais: a função social da propriedade urbana e o planejamento urbano; (iii) seus objetivos maiores, como a regularização fundiária, a preservação ambiental e a sustentabilidade; (iv) o desenvolvimento urbano e participação democrática no planejamento urbano; e, finalmente, (v) os instrumentos hábeis ao cumprimento da política urbana, podendo-se destacar as licenças urbanísticas, a desapropriação urbana, a obrigatoriedade do plano diretor²⁴ e a edificação compulsória. (CRUZ e GIACOBBO, 2019, p. 7).

Para Edésio Fernandes (2006), desses temas tratados pelas bases do direito urbanístico brasileiro, o mais importante é a consolidação do princípio da função socioambiental da propriedade e da cidade. Esse princípio expressa a dotação do urbanismo de uma função pública, muito mais abrangente do que o mero planejamento instrumental das cidades, não sendo determinado como uma emanção exclusiva dos direitos individuais, como também não se limitando a pertencer somente à ordem dos direitos estatais. (FERNANDES, 2006, p. 11).

Cabe aqui fazer uma conceituação do que é o direito urbanístico para que não se confunda com o conceito de Direito à Cidade, uma vez que é uma associação natural quando os assuntos são afetos e até mesmo dependentes, contudo não significando que sejam expressões sinônimas. O direito urbanístico é um ramo do direito público que tem por escopo organizar as normas, princípios e diretrizes disciplinadoras dos espaços habitáveis ou não, a fim de garantir sustentabilidade²⁵ socioambiental e econômica com vistas à qualidade de vida dos seres humanos. (RECH e RECH, 2016, p. 134).

²⁴ Mukai (1988, p. 37) refere que o plano diretor é um “instrumento legal que propicia o desenvolvimento urbano (portanto, da cidade) do Município, fixando diretrizes objetivas (metas), programas e projetos para tanto, em um horizonte de tempo determinado”. O plano diretor é a lei municipal considerada instrumento básico da política urbana, cujo objetivo é definir e estabelecer as diretrizes, limites e obrigações para o exercício da propriedade urbana.

²⁵ Sobre o uso da palavra sustentabilidade, cabe contextualizar a reflexão sobre o tema feita por Birnfeld: “Num certo sentido, a noção de desenvolvimento sustentável esconde uma antinomia: na realidade, nos termos da

Por serem consideradas pela dogmática normas de ordem pública, as regras do direito urbanísticos tem caráter cogente e compulsório não só porque resguardam prerrogativas de toda a sociedade, mas como também resguarda direitos de gerações futuras. Essa capacidade do direito urbanístico de transcender e se moldar no tempo e no espaço, confere uma coesão dinâmica que é única na ordem jurídica brasileira. (SILVA, 2006, p. 62).

O direito urbanístico não está limitado pela atuação e pela realidade do presente, pela vontade exclusiva do administrador público ou pelo espaço e normatividade de um único local, uma vez que o que define a construção das regras urbanísticas e as agências dos atores envolvidos no tema são a constante construção epistêmica do urbanismo e a transcendência intergeracional e global dos eventos sob sua tutela. Essa concepção de um direito urbanístico dinâmico, aberto – assim como a própria concepção epistemológica do Direito à Cidade – “é, por sua natureza, uma disciplina, um modo, um método de transformação da realidade, de superposição daquilo que será a realidade do futuro àquilo que é a realidade atual” (MAZZONI, Pierandrea, p. 17).

O artigo 5º, XXIII vai assegurar que a propriedade em geral deva atender à sua função social, o que impõe, desde já, limites ao direito à propriedade privada que está garantido no inciso imediatamente anterior. Dessa maneira a fim de resguardar o interesse social e coletivo sobre o uso e função da propriedade privada, o Estado se incumbe de regradar e agir sobre os imóveis rurais e urbanos que, de alguma forma estejam ferindo o bem-estar coletivo das gerações presentes ou futuras, privando-as de um meio ambiente equilibrado, do acesso à cultura, do acesso à moradia, ao trabalho, ao patrimônio histórico e ambiental, ao transporte, à segurança, à saúde, etc. (RECH e RECH, 2016, p. 141).

A Constituição Federal vai tratar da aplicação das regras de cumprimento da função social da propriedade urbana e rural de formas distintas. A função social da propriedade rural se preocupa substancialmente com os problemas da concentração de terras agropastoris em latifúndios, muitas vezes improdutivos, enquanto há uma massa de trabalhadores rurais sem terra para trabalhar e garantir sua subsistência e segurança alimentar do país. A fim de combater essa injustiça e realizar a redistribuição de terras rurais através da esperada reforma agrária, art. 186 da CF/88 vai se ocupar de listar os requisitos necessários que uma

Segunda Lei da Termodinâmica, nenhum organismo se desenvolve sustentavelmente, no sentido de permanecer num ciclo retroalimentador constante onde não se observe perda energética. A terminologia correta talvez devesse envolver algo como a pouco comercial expressão “*desenvolvimento minimamente comprometedor do ecossistema*”, o que envolve a discussão de fundo: o grau de interferência com que a humanidade está disposta a alterar a velocidade das leis entrópicas, as quais, sabidamente, sem a interferência de inúmeros aparatos humanos, estão aptas a permitir que a vida se expresse no planeta ainda por alguns milhões de anos.” (BIRNFELD, 2006, p. 206).

propriedade deve cumprir para que cumpra sua função social, enquanto o art. 184 é responsável por apontar os limites da operação e efetivação da reforma agrária, gravando na Constituição Federal as intenções do Estatuto da Terra de 1964 (Lei 4.504/64).

No entanto, a hermenêutica constitucional, exercida por juristas do *stablishment*, entendeu que as regras do direito urbanístico, constitucionalmente reconhecidas, eram regras de eficácia limitada, dependendo de Lei Federal posterior que a regulamente e dote de validade e eficácia jurídica. Entretanto, a despeito de toda a pressão exercida pelos movimentos sociais por Direito à Cidade, unificados pelo Fórum Nacional pela Reforma Urbana, a regulamentação do capítulo II, na forma da Lei Federal 10.257/01 denominada de Estatuto da Cidade, só foi concebida 13 anos depois da concepção da Constituição Federal. (MARICATO, 2011, p. 142).

O artigo 182 da CF/88 deixa evidente que a política de desenvolvimento urbano, a garantia do bem-estar dos habitantes e a atenção ao cumprimento da função social da propriedade são de competência do Município enquanto ente federado. Nesse sentido, diversamente do que acontece com a função social da propriedade rural, que tem sua aplicabilidade e política fundiária regulada pela União, a política urbanística é encargo dos entes municipais, sendo seu poder/dever operar o direito urbanístico através dos instrumentos contidos na CF/88 e no Estatuto da Cidade.

Dessa maneira, em face do exposto, se percebe um verdadeiro vazio, sob o ponto de vista constitucional, acerca da política urbanística brasileira, uma vez que os artigos 182 e 183, que compõem o capítulo da CF/88 que trata da política urbana, não são capazes de esgotar esse tema, tampouco de eficazmente regular as matérias das quais dispõem. Ainda mais, a matéria urbanística na CF/88 sequer se preocupa em tratar de temas cruciais para a construção do Direito à Cidade conforme sua construção teórica e conforme as demandas da sociedade civil organizada sobre o tema, sobressaltando assim, esse vácuo deixado pela CF/88.

Apenas a partir da posterior regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF/88, com o advento do Estatuto da Cidade, é que se foi capaz de verificar a atenção a demandas mais específicas e sensíveis ao tema do Direito à Cidade, como se verifica através das diretrizes a serem atendidas e estabelecidas por essa legislação infraconstitucional. É por essa razão que se passa, a seguir, ao estudo do Estatuto da Cidade, suas características, e sua contribuição para a construção jurídica do Direito à Cidade.

2.2.2. O Estatuto da Cidade e suas diretrizes para a consolidação do direito urbanístico brasileiro

O Estatuto da Cidade, Lei Federal que regulamenta os artigos 182 e 183 da CF/88 estabelece normas de ordem pública que devem ser postas em vigor pelos Municípios a fim de consolidar a política urbanístico-administrativa. Para o devido cumprimento das imposições legais do Estatuto da Cidade, os municípios devem atender às diretrizes apontadas no seu art. 2º, que em grande medida são as diretrizes gerais e subjetivas da função social da propriedade urbana e as normas gerais do direito urbanístico brasileiro. (RECH e RECH, 2016, p. 145).

Destacam-se como as principais as diretrizes constantes nos incisos I até o VII do art. 2º do Estatuto da cidade²⁶, as quais serão tratadas uma a uma. A primeira delas, presente no inciso I, é a de que **(i) a cidade deve ser sustentável**, cuja importância é fundamental por se tratar também de um princípio do próprio direito urbanístico, que confere aos entes responsáveis pela gestão urbana a obrigação de garantir à presente e próximas gerações um ambiente urbano que se desenvolva de maneira sustentável, visando a preservação dos bens naturais, históricos e culturais em um contexto de crescimento constante e desenfreio das cidades,

Principalmente considerando-se que esta noção de desenvolvimento econômico infinito, que envolve ausência de limites para a produção e o consumo, é uma das marcas mais candentes de todo o desenvolvimento civilizacional moderno e quiçá, uma das razões primeiras da sua crise. (BIRNFELD, 2006, p. 207).

²⁶ I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012)

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;

A construção de cidades depende da intervenção humana na natureza e essa intervenção, invariavelmente, irá causar um desequilíbrio ambiental e que esse desequilíbrio, quando se dá de forma descontrolada, pode causar sérios problemas tanto ao ecossistema natural, quanto às populações vulneráveis a desastres causadas pela degradação ambiental. Nesse sentido, se deve sempre primar pela forma menos danosa de se ocupar os espaços naturais e já construídos, como também se abstendo de ocupar espaços que devam ser preservados, a fim de evitar situações como deslizamentos de terra, esgotos a céu aberto, que se concentram principalmente nas hiperperiferias²⁷ das cidades brasileiras, como se verifica através dos resultados de estudo realizado no

município de Mauá, situado na região metropolitana da grande São Paulo, procurando verificar, em determinadas áreas, a ocorrência da sobreposição espacial entre pobreza e três tipos de risco urbano: risco por ocupação de áreas inundáveis, risco por ocupação de áreas de alta declividade e risco de desabastecimento de água. Como resultado, obteve-se a evidência de uma sobreposição particularmente dramática nos dois últimos itens, principalmente considerando que essas áreas, identificadas como “periferias dentro das periferias”, seriam justamente as que vêm sofrendo um maior crescimento demográfico e, conseqüentemente, também de demanda por serviços sociais. (ACSELRAD et al, 2009, p. 49).

Castells e Borja (1997, p. 95), muito bem irão definir o desenvolvimento sustentável:

El desarrollo sostenible presenta distintas dimensiones que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de las estrategias de desarrollo urbano. El concepto “desarrollo sostenible” debe enfatizar el desarrollo como incremento de riqueza material, como aumento de la calidad de vida – de definición variable, según la cultura – y la reproducción de las condiciones sociales, materiales y institucionales para seguir adelante con esre desarrollo. Por tanto, la sostenibilidad no tiene una única dimenssión ambiental, sino que incluye una visión integral del desarrollo urbano.

A diretriz da cidade sustentável, portanto, busca propor a regulação da ocupação e expansão do solo urbano para que se evite a degradação irreversível e catastrófica do patrimônio ambiental e a expansão invariável da malha urbana em direção às periferias e às zonas de preservação ambiental seja através das hiperperiferias ou dos condomínios luxuosos que ofertam uma “experiência de vida natural”. Ressalta-se, ainda, que o conceito de sustentabilidade é aberto e abarca uma coletividade grandiosa de construções epistemológicas, sendo a interpretação adotada e escolhida nesse trabalho, apenas uma dentre muitas, contudo a que se mostra mais correta para que haja coerência com a pesquisa apresentada.

A diretriz constante no inciso, II do art. 2º do Estatuto da Cidade é **(ii) a diretriz de gestão democrática**, que se traduz na necessidade da participação popular em atos de

²⁷ O termo hiperperiferia é utilizado por Acselrad para descrever aquelas áreas que já se encontram nas periferias das cidades e que apresentam ainda mais risco de sofrer os danos de desastres ambientais e com ainda piores condições de exclusão urbana, como pior renda, pior infraestrutura, maiores percursos até o trabalho, sobrepondo, assim o problema socialmente construído da exclusão com o problema da exposição ao risco ambiental. (ACSELRAD et al, 2009, p. 48).

elaboração, alteração e concretização do projeto de cidade, desde o planejamento e construção da cidade enquanto espaço físico quanto a participação em atos da gestão pública da cidade. (RECH e RECH, 2016, p 150). A gestão democrática da cidade, que também é um princípio do direito urbanístico, não deve ser tomada como uma mera formalidade a ser cumprida pelos agentes do Poder Executivo ou Legislativo, que facilmente pode ser transformada em ações demagógicas ou populistas, mas sim deve ser tida como uma imposição para que seja instalada uma verdadeira arena de debate público, com a devida instrução e informação do público acerca dos temas a serem discutidos e com respeito às opiniões colhidas nesses espaços democráticos.

Um bom exemplo do cumprimento efetivo dessa diretriz é o caso da cidade de Porto Alegre – RS que no ano de 1989, sob a gestão de Olívio Dutra, adotou a política do “Orçamento Participativo”, que consistia na realização de audiências públicas nos bairros da cidade nas quais eram ouvidos membros da sociedade civil, cidadãos comuns que conheciam as necessidades do local onde habitavam e que, melhor do que os gestores políticos da municipalidade poderiam apontar os melhores destinos do orçamento público. Em verdade esse modelo, ainda que tenha sido modificado pelos governos que se seguiram,

tem inspirado muitas pessoas a buscar algum tipo de resposta a um capitalismo internacional brutalmente neoliberalizante que vem intensificando sua agressão às qualidades da vida cotidiana desde os primeiros anos da década de 1990. Tampouco surpreende que esse modelo tenha se desenvolvido em Porto Alegre, Brasil - a sede do Fórum Social Mundial. (HARVEY, 2016, p. 14).

A participação popular nas tomadas de decisão acerca da criação e aplicação de políticas públicas no âmbito local é essencial para que haja uma coerência gerencial nas ações práticas executadas nas cidades, como também para a afirmação do sentimento e da própria instituição da cidadania, que vem sendo paulatinamente sendo substituída pela indiferença e pelas necessidades consumistas dos indivíduos, numa dinâmica de “consumo que consome a subjetividade”, por uma cidadania fraca, debilitada e consumida. (BIRNFELD, 2006, p. 105).

A **(iii) diretriz de cooperação de todos no processo de urbanização**, presente no inciso, III do art. 2º do Estatuto da Cidade, vai indicar o caminho para que haja uma efetiva divisão dos direitos e deveres correspondentes ao processo de urbanização. Como visto, a gestão da cidade e a deliberação acerca das políticas públicas urbanas deve ser feita em um ambiente democrático e que aceite a participação de toda a coletividade, contudo, a própria construção e manutenção da infraestrutura urbanística não é de competência exclusiva do Poder Público, podendo e devendo ser feita pela iniciativa privada.

É fato que o segundo setor da sociedade se beneficia, e muito, com a urbanização e com o processo de construção e (re)produção das cidades, seja pela especulação imobiliária, seja pelos contratos firmados com entes públicos e muitas poucas vezes atua em favor da coletividade que lhe proporciona a realização de seus negócios. As empresas privadas podem ser chamadas pela administração pública a participar de projetos e a realizar investimentos em empreendimentos em áreas de interesse social, estando sujeitas ao impedimento de concorrerem em contratos mais vantajosos, isso porque a iniciativa privada dificilmente se interessa em investir em projetos mais populares por conta do risco de inadimplemento. (RECH e RECH, 2016, p. 152).

Faz-se necessário, que haja, mesmo que de forma coativa, a participação e o interesse da iniciativa privada, dos cidadãos e da administração pública, na efetivação de uma cidade sustentável, inclusiva e plural. Dessa maneira, a admissão e distribuição igualitária desses direitos e deveres, é um dos efeitos da redução da distância entre indivíduos e grupos, o que torna certas desigualdades formais e injustiças sociais, insustentáveis. (SADEK, 2015, p. 32).

A quarta diretriz, que correspondente ao inciso IV do art. 2º do Estatuto da Cidade, é a **(iv) diretriz de planejamento do desenvolvimento das cidades**, que se traduzirá na necessidade de traçar um planejamento urbano que vise o desenvolvimento ordenado e planejado da cidade e não apenas o seu crescimento, espacial e econômico, descontrolado. A diferença entre crescimento e desenvolvimento deve ser bem delimitada para que os não se confundam.

As cidades quando têm um incremento em população, empreendimentos ou área construída, sem uma preocupação com a qualidade de vida dos habitantes da cidade e com o impacto desse incremento no meio ambiente construído e natural, se tem o crescimento da cidade e não o seu desenvolvimento. Porém, quando há um planejamento que preveja os impactos ambientais e sociais dessa expansão, as necessidades de infraestrutura, a organização e parcelamento do solo e a destinação coerente dos espaços para cada atividade econômica a ser desenvolvida na cidade, se está tratando de uma preocupação com o desenvolvimento sustentável da cidade. (RECH e RECH, 2016, p. 153).

É essa diretriz que irá impor a necessidade de planejar a totalidade do território dos municípios em face do desenvolvimento sustentável, o que será possível com a adoção do instrumento do Plano Diretor, que será objeto de outras diretrizes que serão tratadas a seguir.

A **(v) diretriz de oferta de equipamentos urbanos e infraestrutura** pode ser encontrada no inciso V do art. 2º da Lei 10.257/01 e irá se preocupar dos bens de uso público

da cidade e das condições estruturais essenciais para que se vivam vidas dignas na cidade. Essa diretriz não se dedica apenas a garantir que se realizem obras públicas – que podem facilmente se transformar em moeda de troca em época de eleições – mas sim a estabelecer a conjuntura para que sejam construídos e mantidos nas cidades equipamentos verdadeiramente públicos e abertos como escolas, praças, hospitais, postos de saúde, museus, parques, bibliotecas, mercados, bem como dotar o espaço urbano da infraestrutura indispensável, como um sistema viário em boas condições, sistema de tratamento e distribuição de água e energia elétrica, recolhimento de dejetos e limpeza urbana, etc. (RECH e RECH, 2016, p. 154).

Ainda que esses bens de uso comum não necessitem exclusivamente ser construídos e mantidos pela administração pública, podendo essa tarefa ser exercida pela iniciativa privada, é obrigação do Poder Público garantir a disponibilidade e o pleno acesso aos equipamentos públicos da cidade, sendo o interesse público sempre preponderante.

O aceso equânime a esses equipamentos é determinante para que o sistema cidade/espços públicos possa ser instrumento de desenvolvimento e de garantia dos direitos a cidadania, que são centrais para a transformação social e política. A cidade deve resgatar o seu papel de aglutinador de pessoas e de suas ideias, anseios e visões políticas, a fim de que o sentido da *polis*, ou seja, a cidade como espaço político, de autogoverno e das expressões de demandas coletivas, possa ser coadunado às cidades modernas. (CRUZ e HERMANY, 2019, p. 30).

Em seguida se parte à análise da sexta diretriz, representada pela **(vi) diretriz de ordenação e controle do uso do solo**, que corresponde à necessidade de regular a utilização do solo urbano no que se refere à natureza e vocação do espaço ocupado. Devem ser delimitadas as zonas da cidade e as suas funções na engenharia social, ambiental e econômica da cidade, impondo limites ao direito de construir e utilizar o solo em face dos interesses da coletividade. (RECH e RECH, 2016, p. 154).

Devem ser observadas as características de determinadas áreas das cidades e a quais atividades humanas se vocaciona, como por exemplo, se uma área é essencialmente residencial, deve assim permanecer, sem a incorporação de empreendimentos industriais que possam descaracterizar, desvalorizar ou poluir esse espaço. Podem ser destinadas zonas específicas para determinada atividade econômica, zonas mistas (que comportam mais de uma característica), zonas de interesse social, zonas de preservação ambiental, zonas turísticas, etc. que servirão como um guia do planejamento urbanístico e que visa evitar a má utilização e o parcelamento indevido das terras urbanas.

Essa diretriz se cumpre com a concretização do Plano Diretor, instrumento normativo que atribuirá as regras de zoneamento e parcelamento do solo e que, igualmente, vai dotar a

administração pública do poder/dever de fiscalizar constantemente o cumprimento das imposições do Plano Diretor.

Como a última diretriz do Estatuto da Cidade da qual se ocupa esse trabalho, temos a **(vii) diretriz da integração do território do município**, que corresponde ao inciso VII do seu art. 2ª e que irá tratar das formas com as quais a as cidades crescem se organiza a dinâmica entre áreas urbanas e rurais no que diz respeito ao zoneamento, utilização do solo, parcelamento e tributação. Essa diretriz vai estabelecer que o crescimento da malha urbana sobre zonas rurais não pode se dar de forma espontânea ou pela vontade e atos exclusivos dos governantes, mas, ao contrário, por determinação e previsão legal do Plano Diretor.

A expansão territorial das áreas urbanas de um município deve estar em plena conformidade com a vocação do solo a ser utilizado e transformado em zona urbanizada, com a vontade dos moradores da cidade, principalmente daqueles nas áreas afetadas, com a capacidade do município em arcar com a infraestrutura necessária para urbanizar a área, motivos pelos quais se impõe que seja realizada através do instrumento devido: o Plano Diretor. Por mais que a alteração seja realizada por lei municipal, de iniciativa do executivo ou do legislativo, a mesma não terá validade uma vez que não foi respeitada a diretriz da participação popular, que é prevista no procedimento da lei mais específica, o Plano Diretor. (RECH e RECH, 2016, p. 155).

Uma simples alteração legal, que mude o *status* de uma área da cidade, pode, por motivos de alterações fiscais, por exemplo, valorizar um imóvel em até 400% de acordo com um estudo sobre mudanças de uso e zoneamento do solo rural para urbano. A fim de ilustrar como essas alterações legais podem causar o acúmulo de mais-valias urbanísticas sem qualquer contrapartida dos proprietários no incremento do valor venal do seu imóvel, trazemos a **tabela 1**:

Alterações Administrativas de Usos do Solo sobre os Preços da Terra (Fatos Estilizados)				
Tipo de mudança de uso do solo	Preço antes da mudança (US\$/m²)	Incremento (%)	Preço depois da mudança (US\$/m²)	Rendas indevidas em 5.000 m² (US\$/m²)
Conversão de rural para urbano	2	400	10	40.000
Coefficiente de aproveitamento	100	80	180	400.000
Regulamento de zoneamento	200	100	400	1.000.000

(Fonte: SMOLKA, 2014, p. 6).

Observa-se, assim a magnitude do impacto econômico que apenas uma mudança legal pode causar no valor econômico da terra, motivo pelo qual o controle popular e o estudo prévio são fundamentais para que se realizem essas mudanças com a menor margem possível para a ocorrência de maiores injustiças. Assim, a fim de evitar essas injustiças manifestas é que se faz necessário o cumprimento das diretrizes já apontadas e que se impõem pelo procedimento previsto no Plano Diretor.

Ainda para Rech,

A implementação de políticas de expansão urbana, sem previsão no Plano Diretor é, portanto, ato ilegal, que enseja a nulidade, mesmo que seja feito por lei municipal. A ampliação além de estar prevista no Plano Diretor, deve observar os princípios urbanísticos, como o *princípio da conformação da propriedade urbana e rural*²⁸, *princípio da sustentabilidade e da participação popular*. (RECH e RECH, 2016, p. 156).

O Estatuto da Cidade também vai instituir e regular os procedimentos a serem cumpridos nos casos em que a função social da propriedade urbana não esteja sendo cumprida, com o fito de que, primeiramente, seja dada a devida função e uso ao imóvel e, em segundo lugar, para que se sancione o mau uso da propriedade através de medidas punitivas. Esses procedimentos foram incluídos de forma programática na CF/88 que, nos incisos I, II e III, do § 4º do artigo 182²⁹, que lista o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (que a partir de agora será abreviado como PEUC), imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU progressivo no tempo e, finalmente, a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, também denominada de desapropriação sanção.

Os procedimentos do PEUC³⁰, IPTU progressivo³¹ e desapropriação sanção³², de acordo com o Estatuto da Cidade que regula a sua aplicação, irão ocorrer de forma sucessiva e

²⁸ Princípio que se depreende do cumprimento da diretriz VII.

²⁹ § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

³⁰ Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.

complementar, ou seja, primeiro se aplicam as notificações e obrigações do PEUC que, se não cumpridos, acarretarão na aplicação do IPTU progressivo conforme a disposição do EC (Estatuto da Cidade) e, finalmente, em caso de não ser dado o devido destino ao imóvel, o mesmo poderá ser desapropriado com a compensação paga em títulos da dívida pública.

§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel:

I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente;

II – (VETADO)

§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.

§ 3º A notificação far-se-á:

I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I.

§ 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a:

I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente;

II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.

§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos.

³¹ Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.

§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8º.

§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo.

³² Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.

§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano.

§ 2º O valor real da indenização:

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2º do art. 5º desta Lei;

II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.

§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.

§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório.

§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei.

O PEUC e seus sucedâneos irão recair sobre aqueles imóveis não edificados, subutilizados, o que, normativamente, se traduz como o não cumprimento da função social da propriedade urbana. No entanto, o EC tratou do conceito de subutilização apenas no parágrafo 1º do Art. 5º, relegando os demais conceitos para definição nos respectivos planos diretores ou nas leis municipais específicas. (CRUZ e GIACOBBO, 2018, p. 23).

Dessa forma, diferente do que ocorre no caso da definição da função social da propriedade rural e da forma que se aplicam as políticas fundiárias, que se define na constituição e se aplicam pela União, respectivamente, a política urbanística, embora seja de competência comum dos três entes federados, cabe, de forma facultativa, aos municípios definir a função social da propriedade privada urbana, bem como de que forma e quando aplicar o PEUC, IPTU progressivo e desapropriação sanção.

Mais uma vez destaca-se a importância dos municípios e do Plano Diretor na tarefa de se estabelecer a função social da propriedade urbana, bem como direcionar toda a política urbanística proposta pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade. Dada a sua importância, cabe realizar uma reflexão mais profunda acerca das suas características, natureza jurídica, diretrizes e efeitos no planejamento urbano, políticas públicas e no direito urbanístico.

2.2.3. Planos Diretores e sua importância fundamental na estrutura do direito urbanístico do Brasil.

O Plano Diretor é a lei municipal considerada como o principal instrumento da política urbana brasileira e que tem o objetivo de definir e estabelecer diretrizes, limites e obrigações para o exercício da propriedade urbana. Também pode ser definido como o “instrumento legal que propicia o desenvolvimento urbano (portanto, da cidade) do Município, fixando diretrizes objetivas (metas), programas e projetos para tanto, em um horizonte de tempo determinado”. (MUKAI, 1988, p. 37).

É através do Plano Diretor que se operam, nos municípios, todas as diretrizes, regras e garantias apresentadas de forma geral na Constituição Federal e no Estatuto da cidade, intervindo diretamente no desenvolvimento local, uma vez que irá regular fatores econômicos, políticos, ambientais, territoriais, institucionais, sociais e culturais diretamente no local onde esses elementos se comunicam e se relacionam para formar as cidades. (OLIVEIRA, 2001). As definições de função social da propriedade urbana serão estabelecidas objetivamente em cada Plano Diretor, os protocolos administrativos para a aplicação do PEUC, IPTU

progressivo e desapropriação sanção, os zoneamentos e as regras para uso e parcelamento do solo igualmente serão definidos pelo Plano Diretor.

Ainda que sejam os municípios os entes federados competentes para legislar os Planos Diretores, é o Estatuto das Cidades que irá impor disposições genéricas para o devido estabelecimento desses instrumentos, tais como prazos, forma, procedimento e, como já exposto, as diretrizes gerais do urbanismo brasileiro. São nos artigos 39 ao 42 do Estatuto das Cidades que estão disciplinadas essas regras, partindo do pressuposto que o PD (Plano Diretor) deve estabelecer as regras específicas da função social da propriedade urbana (respeitando as regras gerais do art. 182 da CF/88); deverá englobar a totalidade da territorialidade municipal, inclusive as zonas rurais; deverá ser revisto a cada dez anos; se prevê que o Plano Diretor deve ser elaborado, de forma obrigatória, com a participação popular e aberta aos movimentos sociais e representantes de todos os aspectos da sociedade civil; e, finalmente, deverá o município publicizar os documentos e informações produzidas na compilação da lei (inciso II) e permitir o acesso aos documentos e informações concernentes ao PD a qualquer interessado.

Outro ponto importante é que o Plano Diretor

deverá partir de um processo amplo de leitura da realidade local que envolve os mais diversos setores da sociedade. Por consequência, passa a prever a destinação específica que deseja dar às diversas regiões do município, fundamentando as estratégias e os objetivos. A cartografia das diretrizes corresponde a uma divisão do território em unidades que manifestam o destino que o ente local procura atribuir às diversas áreas da cidade, sendo que tal conduta é equivalente a um macrozoneamento. (SAUZEN e CARVALHO, 2018, p. 33).

É através desse trabalho de pesquisa técnica ambiental, cartográfica, urbanística e arquitetônica e da consulta popular das demandas sociais e coletivas, pela condução do poder executivo, é que se constitui o Plano Diretor, que deverá ser transformado em texto legal e logo após aprovado pelo legislativo. Ressalta-se que o poder executivo deve se limitar a conduzir os procedimentos constitutivos do Plano Diretor, promovendo, financiando e supervisionando as etapas de pesquisa e consulta popular, bem como o poder legislativo deve avaliar a validade do instrumento a partir de critérios formais e, com base nisso, aprovar ou rejeitar o texto final, se abstendo de realizar qualquer modificação no Plano Diretor sem que se atenda o mesmo procedimento especial de sua elaboração.

Dessa forma, se compreende que o procedimento para a realização de um projeto urbanístico através do Plano Diretor se dá em dois momentos distintos: (i) o técnico, correspondendo à etapa de realização do mapeamento e georrefereciamento, prospecção ambiental, arqueológica e patrimonial e o (ii) político, que consiste nas audiências e consultas

públicas, publicização dos atos do procedimento constitutivo do PD e sua aprovação e institucionalização perante os poderes legislativo e executivo respectivamente. Assim, se busca afastar qualquer resquício de ações discricionárias, autoritárias ou de caráter populista que um governo possa intencionar realizar, vez que o Plano Diretor

Decorre do espírito do povo, enquanto centenas de ações que, ao longo dos anos, serão necessárias para concretizar esse plano é que serão escolhidas para serem executadas durante um determinado mandato de prefeito. A ideologia ou programa do partido apenas dará ao povo noção de quais escolhas serão feitas, pois a mudança do projeto de cidade não depende do prefeito ou do partido, mas do povo [...] Tudo que se faz de forma diversa é ilegal. (RECH e RECH, 2016, p. 192-193).

O poder político constituído, portanto, vai operar as escolhas e as prioridades a serem atendidas dentro dos limites e das decisões já tomadas em sede de planejamento urbano pelo Plano Diretor, devendo as ações do poder executivo e do poder legislativo ser submetidas aos seus ditames sob pena de responsabilização. As obras, políticas públicas, projetos e empreendimentos públicos devem ter o fito de cumprir com as diretrizes eleitas de forma democrática e através de estudos técnicos contidas no plano diretor, sendo qualquer ação realizada fora desse escopo pelos agentes políticos, mera perseguição de interesses demagógicos, ideológicos, eleitoreiros ou pessoais. (RECH e RECH, 2016, p. 195).

As obras públicas, sejam ruas ou avenidas, sejam escolas ou bibliotecas, sejam unidades básicas de saúde ou hospitais, praças ou quadras de esportes, assim como os empreendimentos privados, sejam comerciais, industriais, extrativistas ou até habitacionais, devem respeitar as regras de zoneamento, que irão determinar a vocação de determinada área da cidade, como e o que construir ou quais atividades podem ou não ser desenvolvidas, mantendo a noção de que

O zoneamento é instrumento jurídico de ordenação do uso e ocupação do solo. Em um primeiro sentido, o zoneamento consiste na repartição do território do município à vista da destinação da terra e do uso do solo, definindo, no primeiro caso, a qualificação do dolo urbano, de expansão urbana, urbanizável, e rural; e no segundo, dividindo o território do Município em zonas de uso. (SILVA, 2000, p. 267).

As regras de zoneamento estão gravadas no Plano Diretor e podem ser, por exemplo, **zonas residenciais puras (ZRP)**, destinadas exclusivamente à moradia; **zonas residenciais mistas (ZRM)** que compartilham habitações e atividades comerciais, de serviço e indústrias de baixo impacto ambiental, **zonas industriais exclusivas (ZIE)**, **zonas de preservação ambiental permanente (ZPA)**, **zonas de interesse local (ZIL)** destinadas a uma atividade ou fim específico como cidades universitárias ou de importância cultural e finalmente as **zonas especiais de interesse social (ZEIS)**, que são zonas da cidade destinadas a receber projetos

habitacionais que visem atender as populações de baixa renda e que sofrem com os efeitos do déficit habitacional. (RECH e RECH, 2016).

As ZEIS, nos Planos Diretores nos quais aparecem, podem ser operadas de várias maneiras, como, por exemplo, estabelecendo o direito de preempção dos imóveis nela localizados ao município, que ao adquiri-los os destinaria à moradia popular, ou que nesses locais sejam aplicados o PEUC, *inter alia*. A importância do zoneamento deve ser compreendida como fundamental para o planejamento urbano, uma vez que os critérios para que seja levado a cabo são traduzidos nas diretrizes do direito urbanístico das quais se destacam a integração do solo do município, diretriz de ordenação e controle do uso do solo, da cidade sustentável e do planejamento das cidades, com toda a significância que possuem.

Os Planos Diretores são, de fato, instrumentos de grande eficácia para que se alcance um planejamento urbano socialmente sensível e ambientalmente preocupado, pois que, por sua natureza, vincula os atos administrativos de forma permanente a curto, médio e longo prazo. Segundo Rech, o Plano Diretor “significa um projeto de cidade que não é de ninguém, mas que pertence a todos (...) significa o fim do personalismo dos prefeitos”. (RECH e RECH, 2016, p. 195).

Contudo, o que se observa nas cidades são inúmeros problemas como o crescimento da ocupação de zonas de risco ambiental, um tráfego de automóveis cada vez maior e congestionado, o abandono deterioração de equipamentos públicos, crescimento de favelas e da ocupação ilegal de áreas das cidades, poluição e adoecimento físico e psíquico dos habitantes dos centros urbanos. Apesar de todo o potencial apresentado pela legislação urbanística brasileira, representada pelo Capítulo II da CF/88, pelo Estatuto da Cidade e pelos Planos Diretores, ainda se fazem presentes os problemas apresentados como razão para a crise do urbanismo brasileiro, sendo a atuação da política urbana sempre posterior à ocupação territorial de forma não (ou mal) planejada, sendo assim, os efeitos dessa atuação invariavelmente mais traumáticos e perigosos.

Muitos são os motivos para que a ineficácia da legislação urbanística seja sentida com tamanha intensidade, sendo advindos de igualmente muitas origens. Por mais avançada que seja a política urbanística brasileira, por mais que seja referência global de boa prática legislativa a legislação urbanística hoje em vigor e por mais que os movimentos de luta por Direito à Cidade tenham incansavelmente disputado pelo espaço que ocupam na engenharia institucional do Brasil, a história de segregação, de clientelismo político, de subdesenvolvimento, de desigualdade social, de racismo, de exploração econômica e

ambiental predatória, o caráter fundamentalmente relacional da sociedade brasileira, estarão presentes como um espectro que acompanha todos os influxos progressistas do país já há 520 anos.

Erminia Maricato vai, de forma bastante contundente, demonstrar o sentimento de quem participou do Fórum Nacional pela Reforma Urbana, das discussões da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e de uma das mais importantes pesquisadoras sobre o tema do urbanismo brasileiro e com os rumos que a política urbanística e a legislação urbana tomaram:

A ilegalidade é a regra. A festejada e nova legislação urbanística é uma referência longínqua para uma boa parte das cidades onde a contravenção é uma determinação de sobrevivência. A gigantesca invasão de terras urbanas é consentida (já que *todos precisam de um lugar para morar*), mas apenas em áreas não valorizadas pelo mercado imobiliário. Nas áreas de proteção ambiental a lei não se aplica, mas nas áreas valorizadas pelo mercado ela se aplica frequentemente a ordem despejo é dada em 24 horas. O que sobra para os pobres são as áreas ambientalmente frágeis, inadequadas para a ocupação residencial – mangues, bacias de mananciais, dunas, beira de rios e córregos, várzeas, encostas íngremes – que não interessam ao mercado já que sua ocupação é proibida por lei. (MARICATO, 2011, p. 133).

O relato nada elogioso da estudiosa tem razão de ser. O paradoxo que parece existir no fato de que quanto mais avançada e minudente é a legislação é sobre o tema ambiental e urbanístico no Brasil, mais parece que ela não tem qualquer força para barrar as arbitrariedades institucionais e as condutas mais deletérias do mercado de terras e da especulação imobiliária. A distância entre o discurso e as construções teóricas acerca do tema e a prática social também se evidenciam como uma patente dificuldade de se solucionar os problemas mais graves da crise do urbanismo brasileiro, sendo muito oportuno se fazer uma relação com a constatação de Sérgio Buarque de Holanda sobre o processo legislativo do século XVIII com a realidade atual:

Ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organizações e coisas práticas, nossos homens de ideias eram, em geral, puros homens de palavras e livros, não saíam de si mesmos, de seus sonhos e imaginações. Tudo assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e livresca onde nossa vida verdadeira morria asfíxiada. (HOLANDA, 1971, p. 123).

Além dos problemas decorrentes das características sociais e antropológicas do Brasil, da história construída por injustiças manifestas, da política oligárquica, da corrupção endêmica das instituições e do poder econômico privado, do urbanismo socialmente indiferente, de uma urbanização desurbanizante, da agorafobia que acomete os habitantes das cidades, e todos os outros fatores já tratados nesse trabalho e que contribuíram com o estado de crise urbana que se configura nas cidades brasileiras, ainda é possível identificar problemas estruturais na construção dos marcos legais do urbanismo. Por mais que as intenções dos legisladores e dos os agentes políticos que construíram o direito urbanístico brasileiro possam

ser sejam as melhores possíveis, existem ainda áreas nebulosas na estrutura normativa do direito urbanístico brasileiro que dão azo para a ocorrência de violações dos direitos dos habitantes das cidades, verdadeiras violações ao Direito à Cidade.

Maricato assim irá sumarizar essa realidade,

Governos têm limites estruturais e conjunturais para agir no rumo aqui mencionado: a relação de chantagem com o legislativo, o conservadorismo do judiciário, a disputa com outras esferas de governos, a tradição política e cultural (além de normativa) das relações federativas, a grande mídia que representa interesses claros, o grau de organização dos movimentos sociais, mas, acima de tudo, a dinâmica imposta pela condição local, regional, nacional e internacional do processo de acumulação capitalista. (MARICATO, 2011, p. 161).

As inconsistências da legislação provocam uma situação de verdadeira ineficácia das suas finalidades, causando um vácuo jurídico, um paradoxal vazio que se constrói com uma coletividade de dispositivos legais que, na prática, não se cumprem. Exemplo dessa realidade é a generalidade com as quais são tratadas as definições da função social da propriedade urbana, que, diversamente do que acontece com a propriedade rural que tem sua definição já no texto constitucional, necessita de legislação Federal para dar eficácia ao texto constitucional e que, por sua vez delega à eventual lei municipal para sua definição.

Diz-se eventual porque não são todos os municípios que possuem Planos Diretores para constituir suas definições de função social da propriedade urbana. O art. 41, I faculta a necessidade da criação de Planos Diretores, instrumento essencial para a definição e cumprimento da função social da propriedade urbana, aos municípios com menos de vinte mil de habitantes, que, atualmente correspondem a 63,3% das cidades (CNM, 2018), evidenciando que mais da metade dos núcleos urbanos brasileiros não estabeleceram nenhuma diretriz de direito urbanístico.

Há mais outro problema na municipalização quase exclusiva da política urbanística, uma vez que no atual arranjo federativo, os municípios são os entes que mais acumulam responsabilidades no que se refere à prestação de serviços públicos e de planejamento e operacionalização de políticas públicas dos Estados e da União e, sem, contudo, contar com as menores prerrogativas orçamentárias e estruturais. Os municípios já possuem a obrigação de gerir a atenção à saúde, educação básica, saneamento básico, serviços de limpeza e iluminação pública e contando apenas com três dos doze tributos estabelecidos na legislação brasileira, adicionar ainda a gestão completa da política urbana do país a essa lista de encargos dos municípios é de fato um fardo demasiado pesado para os entes federados mais fragilizados.

Compreende-se que a intenção do legislador constitucional e, posteriormente do Estatuto da Cidade, era de aproximar a gestão da política urbana do ente mais afetado e mais próximo das questões relacionadas ao urbanismo, que, de fato é o município, a fim de consolidar o princípio constitucional da subsidiariedade³³, contudo, existem dois lados nessa situação: o município é sim, o ente mais próximo e o espaço adequado, em teoria, para a consolidação da política urbanística, entretanto é também o mais carente de recursos econômicos e instrumentais para que se faça cumprir essa tarefa. Para exemplificar, se usa o fato de que uma terça parte (1.872) dos municípios brasileiros sequer tem capacidade econômica de arcar com o pagamento do salário do próprio prefeito, dependendo exclusivamente dos repasses da União e dos Estados para oferecer os serviços públicos de sua competência, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan) (ISTOÉ, 2018).

Nesse sentido, não é errado se afirmar que ao facultar a necessidade do Plano Diretor para a maioria das cidades brasileiras, o legislador infraconstitucional acabou por limitar o alcance dos objetivos constitucionais da política urbana apenas às cidades com mais de vinte mil habitantes, essas sim obrigadas legalmente a manter e revisar seus Planos Diretores. Nega-se, assim, a ideia de que as cidades menores não sofrem com os mesmos problemas da crise urbana do que as cidades grandes, nega-se que a crise urbana atinge e se espalha através de uma rede de cidades e áreas semiurbanas, inclusive, que não vê limites populacionais ou territoriais.

Mais do que isso, acerca das dificuldades enfrentadas para o cumprimento da função social da propriedade urbana,

Mesmo que o plano diretor contenha os elementos recomendados pela Resolução do Conselho das Cidades, é imprescindível a aprovação de lei municipal específica que determine a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. Portanto há necessidade de aprovação de duas leis municipais para que o município esteja apto a aplicar o PEUC e assim assegurar a qualidade de vida urbana e o cumprimento da função social da cidade. (CRUZ e GIACOBBO, 2019, p. 17).

Existe também a preocupação de que os Planos Diretores tenham como fim o planejamento pelo planejamento, adquirindo um caráter exauriente, superlativo, sufocante e

³³Ricardo Hermany faz a defesa da descentralização do poder, representada pela subsidiariedade que, em suas palavras, ocupa “uma posição intermediária entre as propostas totalitárias de um Estado que suplante as comunidades, absorvendo-as, e as concepções liberais, traduzidas num *non facere* estatal. Essa proposta subsidiária mostra-se extremamente adequada especialmente na contemporaneidade, caracterizada pelas diferentes crises do Estado Nacional, especialmente no tocante ao financiamento das políticas públicas.” (HERMANY, 2012).

autoritário, deixando a cargo do plano-lei a plena definição completa do que pode se esperar da cidade. Esse problema, apresentado por Alochio (2010, p. 87-89), pode ser sumarizado na indagação que o autor faz sobre a finalidade do Plano Diretor: “Planejar é bom; porém, qual a extensão desse plano para que a ordenação não se transforme em um grilhão da comunidade?” O planejamento é importante, porém não pode servir como um controle da cidade perante sua natureza dinâmica e mutável. O Plano Diretor deve ser mutável, passível de revisão, de constante discussão. Ainda, segundo Vanin (2015, p. 103) “não se pode permitir que um otimismo exacerbado em relação ao instituto [o Plano Diretor] acabe por ocultar alguns problemas inerentes à aplicação, nem tampouco vê-lo como a solução de todos os problemas das cidades contemporâneas”.

Ao mesmo tempo em que os direitos e prerrogativas propostos pela Constituição Federal e pela legislação urbanística infraconstitucional encontram dificuldades de se fazer cumprir ou mesmo de cumprir com as diretrizes do direito urbanístico, a proteção incondicional ao direito de propriedade tem ganhado força no legislativo e no judiciário, que em sua atuação tem antagonizado e dificultado a eficácia e cumprimento do direito urbanístico. Exemplo desse fenômeno é a promulgação da Lei Federal 13.874/19, conhecida como Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que vai buscar *inter alia*, limitar o poder de interferência do Estado nos negócios particulares a um mínimo, em face da primazia do princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.

A legislação, originada da Medida Provisória nº 881/2019, no § 1º do Art. 1º vai determinar a proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador sobre a aplicação e a interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente.

Ainda, de acordo com o § 6º do Art. 1º³⁴, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o

³⁴ Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

§ 1º O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação

credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

É evidente a intenção do legislador de fazer prevalecer os interesses dos agentes do mercado em detrimento da necessária intervenção do Estado nos casos de descumprimento da função social da propriedade privada, principalmente da urbana. Ainda, a Lei 13.874/19 objetiva, sob a premissa de desburocratizar a atuação estatal perante a iniciativa privada, vincular a aplicação e interpretação do direito urbanístico e ambiental às suas diretrizes, o que evidencia verdadeira contradição entre a legislação urbanística e a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que demonstra que até os pequenos avanços trazidos pela luta pelo direito à cidade e pelas garantias do direito urbanístico estão sob risco de serem perdidos em face do ímpeto do poder do mercado e de seus lobistas no seio do poder político do Brasil.

Em face disso, o direito urbanístico, conforme foi instituído, passa, desde sua criação, por uma crise que acompanha o próprio objeto de sua atuação. A crise do urbanismo atinge o direito urbanístico pelos mesmos meios que atinge as cidades e pelos mesmos agentes, que buscam a primazia do interesse pelo ganho econômico e mercadológico sobre o interesse público e coletivo e, principalmente, sobre as conquistas sociais de uma coletividade de excluídos dos processos decisivos do poder econômico e político, de excluídos da *polis*, dos quase cidadãos.

Para da Silva (2018, p. 108)

O direito urbano não regula exatamente o direito à cidade, pois restringe o acesso à cidade a uma grande parcela da população. Apesar de não serem minoria numérica, os pobres urbanos e os favelados podem ser considerados minoria no sentido político e cultural, por terem menor poder de atuação sobre o território. Aos pobres resta residir onde e como foi determinado pelas forças políticas e econômicas, ou lutar por políticas públicas de moradias decentes, ou ainda resistir em territórios dissidentes, que vão contra a lógica de produção capitalista do espaço urbano, e da produção de equipamentos de habitação.

pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. (...)

§ 6º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

O direito urbanístico carece, portanto, de elementos que assegurem a sua eficácia e que sirvam como uma afirmação da força coativa da legislação produzida e como embasamento para a atuação legislativa superveniente e da ação jurisdicional que venha a se deparar com questões de direito urbano. O capítulo dedicado à política urbana não obteve a eficácia plena que poderia dotar de aplicabilidade plena os instrumentos de controle da função social da propriedade urbana, assim como o que imediatamente o precede, da ordem econômica, serão justamente aqueles que irão encontrar o maior número de contradições e receberão o título de

“compromissos dilatórios” além das célebres “normas programáticas”, que são o sinônimo de normas que não têm qualquer valor concreto. Ou seja, toda norma incômoda passa a ser classificada como “programática”, bloqueando, na prática, a efetividade da constituição e, especialmente, da constituição econômica e dos direitos sociais. (BERCOVICI e SALGADO, 2018, p. 162).

A constante tensão que existe entre o interesse público e os terratenentes, empresas construtoras, holdings imobiliárias, tendo o direito urbanístico como o “campo de batalha” das disputas pela legitimação do Estado é o que irá refletir esse contexto de contradições, espaços nebulosos, vácuos normativos e, por vezes, excesso de minudência que prejudicam ou barram avanços tão almejados pelos grupos de luta pelo Direito à Cidade. Ainda que avanços tenham sido inegavelmente conquistados, com destaque ao capítulo da política urbana e à garantia ao direito fundamental à moradia pelo art. 6º da CF, ao Estatuto da Cidade e aos Planos Diretores, “a doutrina brasileira do direito urbanístico caracteriza-se, em sua maior parte, pelo seu formalismo, não tendo se dado conta da real dimensão das relações urbanas e da dinâmica político-econômica do processo de urbanização”. (BERCOVICI e SALGADO, 2018, p. 164).

A magnitude dos problemas trazidos pela crise do urbanismo, sentida com ainda mais intensidade nos países do capitalismo periférico e com ainda mais força em um país desigual e excludente como o Brasil, não se resolve com apenas a preocupação com os aspectos das cidades legais, tangíveis pelo Estado através de sua burocracia muitas vezes indiferente às questões socialmente problemáticas. Existem cidades ilegais tão grandes ou maiores em extensão e em população do que as cidades legais e que sequer são levadas em conta na formulação dos Planos Diretores e das políticas públicas urbanísticas, justamente porque essa ilegalidade se presta como válvula de escape para o mercado fundiário especulativo (FERNANDES, 2008, p. 45)

O Direito à Cidade como demanda por acesso à cidade como um organismo complexo, à cidadania plena, à cultura, ao transporte público de qualidade, ao trabalho, à moradia digna,

à legalidade, ao meio ambiente natural e cultural equilibrado, e todos mais listados por Borja e Muxí e já tratados nesse trabalho, não se garante, tampouco se realiza apenas pelo direito urbanístico. Faz-se necessário garantir a realização do Direito à Cidade através de uma norma objetiva que tenha o poder de prever e exigir que ele se concretize em um espaço e tempo diferente do das regras que, para Alexy (2017), não buscam atingir no futuro, um estado das coisas, mas sim no espaço dos princípios.

No caso do Direito à Cidade, no qual se tratam de reivindicações - ainda que determináveis - abertas, deve-se caracterizá-lo como norma de direito fundamental, a fim de que se possam resguardar as suas demandas e servir de parâmetro axiológico para a aplicação do direito nele contido. Dessa forma, a fim de se contribuir com a construção das regras de direito urbanístico, bem como conferir peso, importância e, principalmente, estabelecer a noção de que a violação ao Direito à Cidade é em si uma violação a todo o sistema de comandos contido na Constituição Federal e não somente a uma regra específica, é que se deve compreender que o Direito à Cidade é norma de direito fundamental.

É por esse motivo que se passa à análise da possibilidade de se identificar na CF/88 uma correspondência às demandas sistematizadas por Direito à Cidade que possa ser capaz de satisfazê-las. Para tanto, se faz necessário traçar um paralelo entre o que reivindica o Direito à Cidade e os direitos garantidos constitucionalmente no ordenamento jurídico brasileiro seja de forma explícita, seja através de um exercício interpretativo.

3. RECONHECENDO O DIREITO FUNDAMENTAL À CIDADE NO BRASIL: A CONFLUÊNCIA DE DIREITOS COMO PRESSUPOSTO PARA A GARANTIA DO DIREITO À CIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988.

A Constituição Federal vigente no Brasil, promulgada em 1988, estabeleceu a ordem jurídica brasileira como sendo um sistema normativo aberto, formado por princípios e regras sobre poderes, direitos e deveres. É um sistema normativo, pois se manifesta através de princípios e regras que buscam traduzir e atender às diferentes e cambiantes demandas coletivas da sociedade brasileira. É também um sistema aberto, uma vez que se constrói sobre uma estrutura dialógica, dotando as normas constitucionais de uma “capacidade de aprendizagem” em face das mudanças da realidade e das escolhas sociais, se mostrando permeável a novas ideias e anseios, desde que condizentes com a verdade e a justiça (BIRNFELD, 2008; CANOTILHO, 1993).

O texto constitucional brasileiro tem, atualmente, como marco interpretativo o pós-positivismo (BARROSO, 2005, p. 4), reproduzindo em seu conteúdo a vertente do pensamento jurídico defendida por Robert Alexy e Ronald Dworkin, sendo essa a razão que a análise da CF/88 feita nesse trabalho segue as lições desses autores como referencial teórico, não se descartando, contudo a importância e validade do positivismo e da teoria dos sistemas para o fim de se estudar o direito e o direito constitucional.

Partindo dessa premissa, o texto da Constituição Federal de 1988 é dotado de força normativa, ou seja, seu texto e conteúdo compõem em si mesmos normas jurídicas, deixando de ser apenas um texto político cujo principal objetivo seria a orientação da atuação dos poderes públicos. O texto constitucional é composto por normas jurídicas constitucionais “dotadas de imperatividade, que é atributo de todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado”. (BARROSO, 2005, p. 6). Passa-se, portanto, ao estudo mais específico das normas jurídicas constitucionais e suas diferentes manifestações.

3.1. AS NORMAS JURÍDICAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

As normas jurídicas constitucionais, para Alexy (2017), são o significado de enunciados normativos, expressos textualmente ou não, que irão definir um estado das coisas que *dever ser* e dotados de validade. As normas de direito fundamental podem ser definidas como aquelas normas constitucionalmente estabelecidas, sejam por critérios formais, como a própria disposição em seções específicas do texto constitucional, como por construção interpretativa ou doutrinária que dota a norma constitucional com o *status* de norma de direito fundamental.

Para Friedrich Müller (1976) os direitos fundamentais podem ser definidos como “garantias de proteção, substancialmente conformadas, de determinados complexos de ações, organizações e matérias individuais e sociais”, que, quando têm seu núcleo material transferido para o ambiente normativo, através do reconhecimento constitucional, passam a ser considerados normas de direito fundamental. Robert Alexy (2017, p. 82), contudo, irá incluir no rol dos direitos fundamentais os argumentos doutrinários ou empíricos válidos, desde que produzam argumentos axiológicos e normativos valiosos à discussão jurídica e à

atividade jurisdicional, mesmo que não considere esses elementos como norma em si. Ainda sobre os direitos fundamentais nas linhas de Alexy:

Os direitos fundamentais rompem, por razões substanciais, o quadro nacional, porque eles, se querem poder satisfazer as exigências a serem postas a eles, devem abarcar os direitos do homem. Os direitos do homem têm, porém, independentemente de sua positivação, validade universal. Eles põem, por conseguinte, exigências a cada ordenamento jurídico. Uma contribuição importante para a sua imposição mundial prestou e presta a declaração dos direitos do homem universal, de 10 de dezembro de 1948. Os direitos do homem tornaram-se vinculativos jurídico-positivamente no plano internacional pelo pacto internacional sobre direitos civis e políticos, de 19 de dezembro de 1966. Uma peça paralela a ele é o pacto internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais, do mesmo dia, que, certamente, está dotado com força de imposição muito menor. Ao lado deles e de outros pactos postos mundialmente colocam-se convenções regionais. (ALEXY, 2015, p. 95-96).

Ainda, leciona Norberto Bobbio (2004, p.1) que “sem direitos do homem, reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia não existem condições mínimas para a solução de pacífica dos conflitos”. Entende-se que a proteção e reconhecimento desses direitos do homem, em suas diferentes manifestações e influxos civilizatórios, no âmbito das constituições e ordenamentos jurídicos, é o que irá definir a existências das normas de direitos fundamentais.

A inclusão desses direitos do homem pelo legislador constitucional é reclamada uma vez que esses direitos tem importância fundamental, pois representam interesses e carências que devem ser protegidas pelo ordenamento jurídico por serem verdadeiramente essenciais para a consolidação dos avanços civilizatórios conquistados ao longo da história das lutas por direitos e pelas diferentes dimensões da cidadania moderna³⁵. Nesse sentido, os direitos fundamentais contidos nas mais diferentes constituições, assim como na brasileira, são, em suma, tentativas de inclusão no sistema jurídico dos direitos universais do homem, com variados graus de sucesso. (TREVISAN, 2015, p.9)

No caso da Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais, ainda que em alguns casos carentes de eficácia contida, foram elevados à condição de cláusulas pétreas, fazendo com que não se admita a extinção ou modificação de normas de direitos

³⁵ Aqui se optou por utilizar o termo dimensões da cidadania moderna para tratar das categorias de direitos que foram sendo conquistados ao longo da história e que correspondem aos direitos do homem conforme tratados por Alexy. Birnfeld (2006, p. 27), por sua vez, irá utilizar o termo “dimensões da cidadania moderna” para descrever as “gerações dos direitos humanos”, pois compreende que não se trata de uma construção cronologicamente situada, com uma geração superando a outra, mas como influxos constantes de avanços e retrocessos na construção da ideia de cidadania, a qual irá dividir em três categorias: a dimensão civil, a política e a social, além de apresentar uma emergente quarta dimensão, a ecológica. De acordo com o autor, essas dimensões podem ser sumarizadas dessa maneira: a) cidadania civil - que englobaria os direitos necessários à liberdade individual - ir e vir, imprensa, pensamento e fé, propriedade e conclusão de contratos válidos, justiça igual, etc.; b) cidadania política - que englobaria o direito de participar no exercício do poder político; c) cidadania social - que englobaria tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade.

fundamentais. Essas normas de direitos fundamentais no âmbito da CF/88 ditam verdadeiras premissas de convivencialidade sob as quais devem ser estabelecidas as relações de ação e de poder firmadas pelos entes estatais e entes privados. (BIRNFELD, 2008, p. 48).

Alexy (2016) irá diferenciar os direitos fundamentais em direitos fundamentais de liberdade e direitos fundamentais sociais, representando, respectivamente, liberdades jurídicas e liberdades fáticas. Os direitos fundamentais de liberdade jurídica representam os direitos políticos conquistados em um processo que remete às revoluções liberais da segunda metade do século XVIII, representando os direitos à igualdade, à cidadania, à liberdade de agir sem interferências do Estado, etc. que devem ser garantidos pelo espectro jurídico da atuação estatal; já os direitos fundamentais sociais, em contrapartida, se encontram classificados como direitos de liberdade fática, ou seja, aquilo que os particulares são, de fato, capazes de realizar com o auxílio do poder do Estado para o cumprimento de seus objetivos de vida.

Sobre os direitos fundamentais sociais, que resguardam essas liberdades fáticas, Alexy vai assim defini-los:

são direitos do indivíduo em face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de particulares. Quando se fala em direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, direitos à assistência à saúde, ao trabalho, à moradia e à educação, quer-se primariamente fazer menção a direitos a prestação em sentido estrito. (ALEXY, 2016, p. 499).

Esses direitos devem ser garantidos por políticas públicas, mas também ter asseguradas as prestações através de meios de controle jurídicos, razão pela qual mantém seu poder vinculante às normas jurídicas no modelo de normas jurídicas de direitos fundamentais pela Constituição Federal. Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sartlet complementa:

O certo é que os direitos fundamentais sociais a prestações, diversamente dos direitos de defesa, objetivam assegurar, mediante a compensação das desigualdades sociais, o exercício de uma liberdade e igualdade real e efetiva, que pressupõem um comportamento ativo do Estado, já que a igualdade material não se oferece simplesmente por si mesma, devendo ser devidamente implementada. (SARLET, 2015, p. 199).

Dessa forma, os direitos fundamentais sociais, em vista da concretização dos direitos de liberdade fáticas devem ser igualmente resguardados no âmbito do texto constitucional, dotados de força de norma jurídica assim como os direitos às liberdades jurídicas. As justificativas para a inclusão dos direitos de liberdades fáticas no rol dos direitos fundamentais para Alexy são duas: para o indivíduo em situação de risco social, em um primeiro momento sair de sua situação de necessidade tem mais valor do que as liberdades jurídicas que, por conta de sua incapacidade de ação, não têm valor sequer, uma vez que são promessas vazias; sendo a segunda razão a de que “os direitos fundamentais, notadamente o da dignidade humana, têm por objetivo garantir ao indivíduo um espaço no qual ele possa desenvolver

livremente sua personalidade, o que engloba não só a liberdade jurídica, mas também a liberdade fática”. (TREVISAN, 2015, p. 20).

A importância de se reconhecer esses direitos sociais como normas de direitos fundamentais também se traduz em uma maneira de assegurar que, por mais que não haja vontade política de assegurar as prestações estabelecidas na Constituição pelo Executivo ou pelo Poder Legislativo, esses direitos possam ser garantidos de alguma maneira, mesmo que através da atuação jurisdicional. A salvaguarda desses direitos fundamentais sociais é objeto de argumentação e fundamentação jurídica como qualquer outro direito fundamental contido nos textos constitucionais, tendo a mesma validade jurídica do que qualquer outra norma de direito fundamental.

Nesse sentido, as normas decorrentes do processo de incorporação, de forma escrita ou não, desses direitos universais em um sistema jurídico, irão integrar o arcabouço legal constitucional, podendo ser divididas em duas categorias principais: as regras e os princípios, que terão características únicas e funções diversas no âmbito do sistema jurídico constitucional. Alexy vai esclarecer que, em primeira análise,

As normas de direitos fundamentais são não raro caracterizadas como “princípios”. Com ainda mais frequência, o caráter principiológico das normas de direitos fundamentais é sublinhado de maneira menos direta. Como será visto, isso ocorre, por exemplo, quando se fala em valores, objetivos, fórmulas abreviadas ou regras sobre ônus argumentativo. Por outro lado, faz-se a referência às normas de direitos fundamentais como regras quando se afirma que a Constituição deve ser levada a sério como lei. (ALEXY, 2017, p. 86).

Abbagnano (1960, p. 260) irá definir os princípios como sendo “o ponto de partida e o fundamento de um processo qualquer”, é o dever-ser que pode ser previsto e exigido como premissa de todo o sistema jurídico, gozando de vida própria independente de estarem previstos explicitamente nos Códigos (BONAVIDES, 2000, p.229). Para Rech

O fato de os princípios não necessitarem obrigatoriamente estar nos Códigos, para serem observados, não significa que possam ser criados por ato ditatorial de um tribunal ou governante. Dworkin afirma que “as decisões políticas tomadas pelo Legislativo são legítimas, enquanto as tomadas pelos Tribunais não são”. Os Princípios não nascem de decisões políticas, mas “a lei é aprovada por razões de princípios”, e os princípios são adotados como normas superiores de interpretação e inspiração das leis. (RECH e RECH, 2016, p. 167).

Dessa maneira, os princípios contribuem para o correto direcionamento e aplicação das regras, em cada caso concreto, servindo ainda como norte para o surgimento das normas gerais de direito e das regras de poder, de direitos e de deveres. Assim sintetiza Alexy o seu conceito de princípios em sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”:

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que *princípios* são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, *mandamentos de otimização*,

que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes (ALEXY, 2016, p. 90).

Por ter sua aplicação vinculada a mandamentos de otimização e sua aplicabilidade e validade avaliada de forma qualitativa perante a matéria fática, essas normas têm o sopesamento e a ponderação perante outros princípios como forma de resolver eventuais problemas de colisão conflitante. (BIRNFELD, 2008, p. 18-20).

As regras, por sua vez são caracterizadas pela sua satisfação ou não satisfação, são normas que exigem, se válidas, um cumprimento estrito de seus mandamentos, de suas determinações, a serem atendidas dentro das possibilidades fáticas e jurídicas; são portanto, normas de “tudo ou nada”, nos termos de Dworkin (1997) , ou seja, se a regra é válida, deve ser cumprida na sua totalidade, caso não a seja, deve ser desconsiderada por completo, não importando avaliações qualitativas ou de grau.

As diferenças entre as regras e os princípios se acentuam e ficam mais claras quando são enfrentadas situações de conflito entre essas normas de direitos fundamentais. No caso do conflito entre duas regras, de acordo com Trevisan (2015, p.15), “somente podem ser resolvidos quando há a introdução de uma exceção em uma das regras, ou se ao menos uma delas é declarada inválida e, portanto, excluída do ordenamento jurídico.” Já no caso dos princípios, não se pode eliminar do ordenamento jurídico um princípio conflitante, ou mesmo incluir uma reserva de exceção como é normal com as regras, ao contrário, se deve determinar qual dos princípios em conflito que detém, em face do caso concreto, a precedência, que é estabelecida através de exercícios de sopesamento, ou seja, através do dimensionamento do peso de cada princípio frente ao caso concreto através da ponderação. Vale ressaltar ainda, que, por se tratarem de mandamentos de otimização e não de regras terminativas, os princípios se operam em caráter de *prima facie* desde que não colocados em conflito com outros princípios, isto é, “a solução exigida pelo princípio não necessariamente será a solução adequada para o caso” (TREVISAN, 2015, p. 15) como é o caso com as regras.

Dessa maneira, a fim de formular um procedimento adequado para o exercício da determinação de precedência em face do conflito de princípios, Alexy (2016) apresenta a seguinte equação: Se o Princípio P^1 tem precedência (p) sobre o Princípio P^2 sob as condições (C), ou seja, $C: (P^1 \text{ p } P^2) \text{ c}$, e se do princípio P^1 , sob as condições C decorre a consequência jurídica R, então, vale uma regra que tem C como suporte fático e R como consequência Jurídica $C \rightarrow R$. A complexidade da equação proposta por Alexy impõe uma ilustração exemplificativa como a seguinte: no caso hipotético de vazamentos pela imprensa de fotos

íntimas de uma pessoa pública (C) em que o princípio da intimidade (P¹) prevalece sobre (R) o princípio da liberdade de informação (P²).

Outro exemplo recorrente que pode ilustrar o exercício de estabelecimento de precedência é o do caso dos *reality show* que submetem os participantes desses programas televisivos a situações vexatórias, perigosas ou indignas como condição para o recebimento de um prêmio em dinheiro relação está estabelecida entre a emissora de TV e os participantes através de contrato sinalagmático. Há, evidentemente, um conflito entre princípios nesse caso, em que se chocam o princípio da liberdade contratual e o princípio da dignidade da pessoa humana, ambos direitos fundamentais de acordo com a Constituição Federal de 1988³⁶. O princípio da dignidade humana representa um valor maior³⁷ do que o da liberdade contratual, uma vez que está presente inclusive como um dos princípios estruturantes do Estado brasileiro e do próprio ordenamento jurídico conforme o inciso III do artigo 1º da Norma Constitucional, que, nesse caso, deve ser defendido enquanto direito fundamental indisponível em face da vontade individual de contratar.

Ainda assim, não existem princípios cuja prevalência seja automática, devendo o exercício da racionalidade da ponderação, relevando sempre o grau de prejuízo que um bem jurídico sofre ao ser confrontado com outro, bem como sua relevância e correspondência para solucionar o caso concreto relacionado à colisão de princípios. Dessa maneira percebe-se a importância do reconhecimento dos princípios como normas jurídicas válidas e dotadas de força coativa e vinculantes em face do sistema jurídico em que estão inseridos, servindo como mandados de otimização das regras, bem como de lastro quando necessário o sopesamento perante casos concretos que imponham a colisão entre princípios.

No caso específico desse estudo, no qual se verificou que a eficácia das normas existentes que tratam do tema do Direito à Cidade é prejudicada em face da quase exclusiva

³⁶ Vale destacar a lição de Ingo Sarlet (2015, p. 94) acerca da importância da dignidade da pessoa humana para os estabelecimento das normas de direitos fundamentais na CF/88: “[...] mesmo que se deva admitir que o princípio da dignidade da pessoa humana como principal elemento fundante e informador dos direitos e garantias fundamentais também da Constituição de 1988 – o que, de resto, condiz com a sua função como princípio fundamental – também é certo que haverá de se reconhecer um espectro amplo e diversificado no que diz com a intensidade desta vinculação, é que embora se possa aceitar, ainda mais em face das peculiaridades da Constituição Brasileira, que nem todos os direitos fundamentais tenham fundamento direto na dignidade da pessoa humana, sendo, além disso, correta a afirmação de que o conteúdo em dignidade dos direitos é variável, tais circunstâncias não retiram da dignidade da pessoa humana, na sua condição de princípio fundamental e estruturante, a função de conferir uma determinada (e possível) unidade de sentido ao sistema constitucional de direitos fundamentais, orientando – tal como bem aponta Jorge Reis Novais – inclusive as possibilidades de abertura e atualização do catálogo constitucional de direitos”.

³⁷ Sobre a discussão acerca da precedência do princípio da dignidade humana, sua complexidade e controvérsia, ver PADILHA, Elisângela e BERTONCINI, Carla. **A dignidade da pessoa humana na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy: uma análise sobre o seu caráter absoluto ou relativo na ordem jurídico-constitucional**. Revista Brasileira de Direito - IMED. v12. Passo Fundo, 2016.

prevalência do princípio da liberdade econômica e da proteção à propriedade privada, se percebe que há um desarranjo entre os pesos e medidas utilizadas no exercício da ponderação e do sopesamento nos casos concretos onde se apresenta a colisão entre a função social da propriedade e o direito à propriedade ou à liberdade econômica. Ainda, a o reconhecimento do princípio da função social da propriedade, garantido pelos artigos 182 e 183 da CF/88 não é bastante para que se possa atender e defender as demandas da luta por Direito à Cidade já expressas e sistematizadas na Carta Mundial Pelo Direito à Cidade e nos escritos de autores como, Lefebvre, Harvey, Borja e Muxí.

A fim de demonstrar a necessidade de se reconhecer o Direito à Cidade como parte integrante do sistema jurídico brasileiro no intuito de assegurar sua realização no espaço institucional de forma efetiva, se traz a pesquisa realizada por Betânia Alfonsin sobre o acervo jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), ao longo do ano de 2015 que buscou a palavra chave “direito à cidade” a fim de encontrar julgados sobre o tema no período de 2011 a 2015. Os resultados foram os seguintes:

Pesquisou-se acórdãos do TJRS, de 2011 a 2015, que contivessem a palavra-chave “direito à cidade”, e, de forma surpreendente, não foram encontradas decisões que abordassem esta temática. Constatou-se, com a pesquisa, que a ausência de acórdãos reflete a provável ausência de judicialização do direito à cidade, categoria que está no centro da nova ordem jurídico-urbanística. A omissão na atuação de órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério Público, que têm a função institucional de defender a ordem urbanística, incentiva, inadvertidamente, este tribunal a manter o “modelo proprietário”, que privilegia os direitos dos proprietários, ao invés de exigir o cumprimento de seus deveres, olvidando-se que toda a propriedade deve cumprir a sua função social. (ALFONSIN, 2016, p. 437-438).

Já a busca realizando os termos “função social da propriedade urbana” excetuando aqueles julgados que discutiam questões concernentes à aplicação de IPTU progressivo, se alcançou como resultado 41 acórdãos, dos quais quatro tratavam de questões exclusivamente relacionadas à prevalência do princípio da função social da propriedade urbana. A autora destaca, pois o seguinte julgado. Vejamos:

A Apelação Cível 70065098865 foi escolhida tendo em vista priorizar não só as disposições do Código Civil, mas também da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, enfatizando o direito à moradia ao invés do direito à propriedade. O caso trata de uma ação de usucapião especial para fins de moradia referente a um imóvel pertencente a uma incorporadora imobiliária. Com a sentença de procedência, a empresa alegou em apelação que a autora não preenchia os requisitos para a usucapião pretendida. Porém, o TJRS manteve a sentença e embasou a decisão na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da Cidade, explicando que tal modalidade de usucapião visa sancionar o proprietário que não cumpre a função social da propriedade. Chama a atenção, ainda, o fato do relator do acórdão defender que o direito à moradia deve se sobrepor ao mero direito à propriedade, por se tratar de direito fundamental implicitamente ligado à dignidade da pessoa humana. . (ALFONSIN, 2016, p. 437-438).

Vale frisar que o argumento utilizado pelo julgador para reconhecer a procedência da ação judicial está fundamentado na norma jurídica fundamental ligada à dignidade da pessoa humana que se apresenta de forma ampla e etérea e aplicável a um sem fim de situações sem qualquer relação com o objeto do litígio. O adensamento do princípio da dignidade humana em um princípio mais específico ao caso concreto pode contribuir com a materialização do princípio precedente, sendo o adensamento de um princípio um sinal de “graus mais intensos de concretização, sejam eles afeitos a campos específicos, [...] seja porque os princípios mais densificados esclareçam opções de materialização dos que lhes antecedem na escala, conformando seu conteúdo” (BIRNFELD, 2008, p. 29).

Os princípios mais densos são mais capazes de dotar de concretude os princípios mais generalistas e abertos, sem, contudo invalidar as premissas dos princípios dos quais são derivados. Ainda, a maior especificidade de um princípio tem maior eficácia para servir como referencia axiológica para a aplicação e cumprimento de regras específicas sobre a matéria da qual versa, bem como conferir peso às normas judiciais relacionadas ao direito por ele tutelado. Esse fenômeno se percebe quando está se analisando a aplicação do princípio mais específico do princípio da proteção da propriedade privada, que acaba prevalecendo, em sede de argumentação, ao princípio menos específico da dignidade da pessoa humana.

Ilustrando essa realidade, está a decisão em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento 70047281241 que priorizou o direito do proprietário em detrimento do direito à moradia. De acordo com a pesquisa realizada por Betânia Alfonsin,

Trata-se de caso envolvendo uma reintegração de posse em face de uma ocupação tratada pelo tribunal como “invasão coletiva urbana”. Nos termos da ementa do julgado, os magistrados entenderam que segurança jurídica exige reconhecer a “prevalência do direito do possuidor, em detrimento do direito dos invasores, na medida em que presentes os requisitos do art. 927 do CPC, ainda que os esbulhadores não tenham outro local para residir”. Os julgadores, ao cotejar a pretensão do proprietário de reaver a coisa e a dos ocupantes de permanecer no imóvel para fins de moradia, revelam um desprezo pelo princípio da função social de propriedade. (ALFONSIN, 2016, p. 440-441).

Em face disso se impõe um questionamento: de que forma, no âmbito da CF/88, será possível estabelecer a prevalência dos interesses correspondentes às demandas por Direito à Cidade em face dos constantes conflitos políticos e jurídicos que se impõem à garantia desses direitos perante os interesses da especulação imobiliária e privatização dos espaços públicos que encontram guarida sob o “guarda-chuva” do princípio da liberdade econômica e da proteção à propriedade privada?

A resposta talvez possa começar a ser respondida a partir da análise de soluções encontradas em outros ordenamentos jurídicos como é o exemplo da Constituição Equatoriana

de 2008, cujos artigos 30 e 31 irão tratar especificamente do tema do Direito à Cidade, reconhecendo assim o direito fundamental à cidade. Nos termos dos dispositivos:

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica;

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Ainda, o artigo 42 da Constituição do Equador garante a proibição de toda desocupação ou expulsões arbitrárias, existindo ainda prerrogativas àqueles que, mesmo sob a proteção da lei, sejam atingidos por remoções forçadas, tais como proteção e assistência humanitária emergente das autoridades que assegure o acesso a alimentos, alojamento, moradia e serviços médicos e sanitários³⁸. Assim, no contexto da Constituição do Equador,

o direito à cidade é o direito ao pleno gozo da cidade e de espaços públicos, sob os princípios da sustentabilidade, da justiça social, do respeito às diferentes culturas urbanas e do equilíbrio entre o urbano e o rural. O direito à cidade é baseado na gestão democrática, na função social e ambiental da propriedade e da cidade, e no exercício pleno da cidadania. (SAULE JÚNIOR, 2016, p. 74).

O estabelecimento dessas normas no âmago do texto constitucional do Equador, reconhecendo o caráter de direito fundamental ao Direito à Cidade é essencial para que se possa dar peso ao direito tutelado pela norma de direito fundamental em caso de violação, retira os conflitos que tenham como fundo o tema do âmbito exclusivo do direito privado, assim como possibilita levar a discussão sobre o tema à instância dos tribunais superiores. Ainda, na eventualidade de colisão entre os princípios contidos nesses dispositivos e os interesses a eles antagônicos, é possível o exercício da ponderação e do sopesamento, respeitando é claro os limites fáticos e jurídicos e a aplicação devida ao caso concreto.

Mas é do ordenamento brasileiro que se trata nesse trabalho e a questão é se o nosso ordenamento mesmo sem esses ditames explícitos possa trazer resultado hermenêutico semelhante.

Assim sendo, no caso do Brasil, *a priori*, não se tem necessariamente consolidado, ainda, o entendimento de que o Direito à Cidade pode ser considerado como norma de direito fundamental, uma vez que, diversamente do que ocorre no caso do Equador, não existe

³⁸ Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna.

expressão textual que assim indique. Contudo, isso não significa que não seja possível identificar na Constituição Federal de 1988 elementos que possam representar juridicamente as premissas do Direito à Cidade, inclusive sendo possível, através da confluência de normas constitucionais, indicar a existência de um Direito fundamental à Cidade no ordenamento jurídico brasileiro.

3.2. A EMERGÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À CIDADE NA CONFLUÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS BRASILEIRAS CORRELATAS

O Direito à Cidade encontrou diversas tentativas de sistematização durante o período no qual o conceito vem se desenvolvendo, sendo um exemplo a Carta Mundial Pelo Direito à Cidade, anexada a esse trabalho no **Anexo A**, a Carta de Intenções advinda da Conferência Habitat III de 2016, bem como o rol dos direitos urbanísticos como os propostos pelos teóricos do Direito à Cidade Jordi Borja e Zaida Muxí, já apresentados nesse trabalho. Existe também o esforço de materializar o Direito à Cidade em um contexto institucional, como é o caso da Constituição Equatoriana de 2008, que inclui no texto constitucional e, consequentemente no seu ordenamento jurídico, expressamente a defesa ao Direito à Cidade em um instrumento normativo, logrando, em grande medida, garantir o direito a uma ampla gama de demandas dos movimentos de luta por Direito à Cidade.

No caso do Brasil, essa sistematização começou a ser pensada com mais intensidade a partir do Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU) de 1987, no contexto da Assembleia Nacional Constituinte, quando foram levadas à discussão propostas para a reforma urbana que, se esperava, fossem incluídas no novo texto da Constituição de 1988. O FNRU reuniu instituições do terceiro setor - movimentos populares, ONGs, instituições de pesquisa, setores da igreja católica como as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e associações de classe em todas as cinco regiões do Brasil a fim de formular as demandas que carrearão as propostas por Direito à Cidade e reforma urbana, que puderam ser sumarizadas em direito à moradia, ao saneamento básico, saúde, educação, transporte público, lazer, trabalho, gestão democrática e participativa e desenvolvimento urbano sustentável.

Apesar da pressão exercida pelo conjunto desses movimentos sociais de luta pelo Direito à Cidade, a constitucionalização dos direitos demandados pelo FNRU se limitou ao Capítulo II da CF/88 que correspondeu aos artigos 182 e 183, limitando a inclusão no Texto Constitucional, com a redação próxima do sentido da emenda apresentada à constituinte,

como avaliou, à época, Maricato ao tema do usucapião especial para fins de moradia (GOMES, 2018, p. 504). A inclusão apenas parcial das intenções do FNRU no texto da CF/88 representou, em face do *status quo ante* uma vitória, contudo, perante a oportunidade de ver sua luta constitucionalizada, se verificou que

O texto final dos trabalhos da Constituinte, embora tenha representado uma vitória do MNRU, não agradou ao movimento, principalmente porque submeteu a função social da propriedade [...] aos planos diretores municipais, o que não constava do texto original. Foi essa vinculação – responsável pela ênfase dada nos anos seguintes aos planos diretores municipais como garantia da função social da propriedade – que assegurou, como parte do acordo com os setores ligados ao capital, a aprovação desse princípio no texto constitucional. (GOMES, 2018, p. 504).

Ainda, a aprovação tardia da legislação infraconstitucional que regula e dota de eficácia os dispositivos constitucionais sobre o tema, realizada treze anos após a promulgação da CF/88 – O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 – conseguiu avançar na concretização do objetivo inicial do FNRU, garantindo a atenção a aproximadamente 84% das demandas do grupo, ainda tem o sua concretização na praxis jurídica e política muito limitada pelas causas já apontadas anteriormente (GOMES, 2018, p. 505).

Ocorre que a luta por Direito à Cidade representa muito mais do que apenas o reconhecimento da função social da propriedade urbana, do que o reconhecimento do direito real através da usucapião especial ou ao que está limitado pela letra escrita do Estatuto da Cidade, que, em que pese sua importância, representa interesses que eram urgentes na década de 1980.

O conceito do Direito à Cidade é aberto e vai tratar dos temas afetos às cidades em seus tempos e lugares, que, naturalmente são cambiantes, assim como são os problemas sofridos pelos cidadãos e as soluções demandadas pelos movimentos sociais. As cidades dos anos 1980, ainda que em muitos aspectos sejam similares, diferem das cidades de 2020 em face dos novos desafios que se apresentam no século XXI e da exacerbação dos problemas ainda não resolvidos, sendo a ideia de Direito à Cidade igualmente mutante e aberta a inclusão de novas demandas, novos objetos e novos modos de atuação em sua construção.

A legislação urbanística brasileira representa, evidentemente, uma conquista importante no processo de reconhecimento do Direito à Cidade, ainda encontra problemas para que tenha sua eficácia plenamente estabelecida em face das forças do mercado imobiliário que, ao se apropriar dos espaços políticos que de fato decidem os rumos da construção e reprodução das cidades no Brasil, obstaculizam o cumprimento da legislação. Ainda, as regras que versam sobre o direito urbanístico existentes carecem de suporte axiológico que sustente sua prevalência perante outras expressões normativas lastreadas pelos

princípios da livre iniciativa ou defesa da propriedade privada, que, na vasta maioria das vezes, conquistam a prevalência quando sopesadas em conflito levados à decisão judicial.

Dessa maneira, partindo do pressuposto de que o sistema jurídico brasileiro é aberto e normativo, recebendo sob sua guarida regras e princípios, permeável às mudanças da realidade e concepções de verdade e justiça, retomando aqui a lição de Canotilho já apresentada, se compreende que é possível a inclusão de normas, regras e princípios ao arcabouço jurídico brasileiro, para além da atividade legislativa, também através do exercício hermenêutico. Percebe-se, portanto, necessário o esforço argumentativo de se defender a existência de um direito fundamental à Direito à Cidade, em seu sentido mais amplo, a fim de respaldar, no âmbito material, normativo, discursivo, da argumentação jurídica e da fundamentação jurisdicional, os interesses coletivos por esse Direito à Cidade, para além do princípio da dignidade da pessoa humana.

As normas de direitos subjetivos, sejam eles individuais ou coletivos, têm sua gênese em um momento determinável de avanços e conquistas civilizatórias como resultado do processo de reconhecimento de liberdades e prerrogativas que, posteriormente, são positivadas nos sistemas jurídicos. Já a expansão do conteúdo jurídico de um ordenamento jurídico se dá através de “processos hermenêuticos que exploram as contradições do sistema jurídico e se orientam pela necessidade de emancipação dos indivíduos.” (GOMES, 2018, p. 503).

É exatamente a partir dessa ideia de expansão do conteúdo jurídico por meio da interpretação do texto constitucional, é que se é capaz de tentar vislumbrar uma sistematização do Direito à Cidade e materializá-lo no ordenamento jurídico brasileiro na forma de norma jurídica de direito fundamental a fim de superar as contradições do sistema jurídico brasileiro em relação à teoria e a prática jurídica sobre o tema.

Através da exegese dos dispositivos constitucionais que versam sobre os direitos sociais, direitos ambientais e da organização da política urbanística, se é capaz de, por meio da confluência das prerrogativas neles contidas, identificar que estão assegurados na CF/88 aqueles direitos que, unidos, compõem o coletivo de demandas que dá forma ao Direito à Cidade.

Cabe, antes de se adentrar mais profundamente na análise dos elementos que compõem a construção desse Direito à Cidade, como direito fundamental à cidade, dentro de um paradigma jurídico, esclarecer a escolha do termo “confluência” para descrever a união de normas com o fito de formar essa norma. O termo confluência, de acordo com o dicionário

Michaelis, pode ser definido como “qualidade do que é confluyente; ponto onde ocorre a união de dois cursos de água; ponto onde se unem duas ou mais coisas; junção; procedimento por meio do qual se obtém uma equação diferencial a partir de outra que tem dois pontos singulares, fazendo um dos pontos tender para o outro.”

Assim, trazendo o termo para o contexto desse trabalho, se pretende eleger direitos que tenham um ponto de encontro comum, que, mesmo partindo de pontos diferentes do texto constitucional, podem, através de uma associação interpretativa, culminar no objetivo comum do reconhecimento de um direito fundamental à cidade. Passa-se, portanto, à análise de cada um desses elementos normativos que, traçando sendas separadas, chegam ao mesmo destino: reconhecer e legitimar, no sistema jurídico brasileiro, o Direito à Cidade.

3.2.1. Os direitos sociais e sua contribuição para o Direito à Cidade

Os direitos sociais, segundo Birnfeld (2006, p. 41) se localizam cronologicamente como uma segunda dimensão da cidadania, que se manifestou com mais intensidade no século XX, precedendo a consolidação da dimensão política, ligada fortemente ao pensamento liberal construído a partir do século XVIII. A conquista dos direitos sociais, assim como a conquista e consolidação das outras dimensões dos direitos, se deu através da luta dos movimentos sociais por uma condição de vida minimamente digna ainda que materializados por meio da intervenção do Estado através distribuição de bens materiais que garantam uma igualdade equitativa e formal de bens materiais e de oportunidades.

A pressão exercida pelos movimentos sindicais, partidos socialistas e da mobilização popular, principalmente no contexto da Europa do pós Segunda Guerra Mundial, para que houvessem condições básicas de bem-estar-social em países completamente devastados pela guerra e nas quais as oportunidades dos mais afetados eram virtualmente inexistentes, fez com que os Estados se organizassem de forma a garantir, normativamente, prerrogativas materiais de forma universal aos seus cidadãos, traduzidas em prestação de serviços de saúde, previdência social, educação, proteções trabalhistas, moradia, transporte público, etc. Essa nova organização dos Estados em Estados Sociais pôde conter o processo de expansão do comunismo e proporcionou a legitimação do Estado capitalista que sofria com crises econômicas e sociais desde os anos 1930. Nesse sentido, Pedro Demo explica que

A cidadania social, simulacro de um estado paternalista que parece fornecer emancipação econômica, na realidade existe porque, face aos impactos destrutivos do crescimento industrial, que, intensificando as desigualdades econômico-sociais, gera uma desestabilização incompatível com a lógica de reprodução do capitalismo, que necessita manter as contradições e os conflitos num estado de latência controlada. (DEMO, 1990, p. 86).

No caso do Brasil, a CF/88 constituiu como objetivos fundamentais da República a constituição de uma sociedade justa e igualitária com vista à erradicação da pobreza e das desigualdades e ao desenvolvimento expressamente no artigo 3º³⁹. Esses objetivos se concretizam através da política e dos direitos sociais consolidados nos artigos 6º ao 11º, prevendo expressamente numerosos direitos sociais, reconhecidos como direitos fundamentais sociais.

O art. 6º⁴⁰ irá reconhecer como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; o artigo 7º irá tratar do trabalho urbano e rural, arrolando extensamente os direitos a serem garantidos, dentre eles a proteção contra despedida arbitrária, o salário mínimo, as férias anuais pagas, o repouso semanal remunerado, a irredutibilidade salarial. Os artigos 8º ao 11º, de forma geral, irão tratar da organização política e representatividade dos trabalhadores em sindicatos e conselhos.

Para o objeto desse trabalho, se destaca principalmente o conteúdo do artigo 6º uma vez que na sua redação está, ainda que de maneira geral, assegurada a obrigação do Estado em garantir aos cidadãos, especificamente o direito à moradia, ao transporte e ao trabalho, que serão trabalhados um por um a partir desse momento.

3.2.1.1. Direito a um transporte verdadeiramente público e de qualidade

Existe uma clara relação entre o que está positivado na Constituição Federal no seu artigo 6º e as demandas por Direito à Cidade sistematizadas, como é o caso da Carta Mundial pelo Direito à Cidade que estabelece *in verbis* que

além de garantir os direitos humanos às pessoas, o território das cidades, seja urbano ou rural, é espaço e lugar de exercício e cumprimento dos direitos coletivos como forma de assegurar a distribuição e uso equitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens e oportunidades das cidades. Dessa forma, é relevante ressaltar que a Carta de direitos coletivos que estão sujeitos os habitantes das cidades: o direito ao meio ambiente; o direito a participação no planejamento e na gestão das cidades; o direito ao transporte e mobilidade pública; o direito a justiça. (Carta Mundial pelo Direito à Cidade, 2004).

³⁹ Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

⁴⁰ Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A Constituição Federal de 1988 vai estabelecer de forma geral que o transporte é direito fundamental social, sem especificar, contudo, de que forma esse direito vai ser garantido. Entretanto, na prática, o que se observa é que o transporte, assim como outros serviços – que são direitos, não se olvide – acabam por se tornar mercadorias das quais a lógica de reprodução do capitalismo se apodera e passa a explorar com a conivência do Estado ou no vácuo deixado por ele.

O regime de concessões e de parcerias público-privadas, solução encontrada para a desoneração do Estado no que tange à prestação desse serviço público, garante que o interesse das empresas e do capital estejam presentes na equação formada pelo dever do Estado, direito dos cidadãos, cujo resultado deveria ser a melhor prestação de serviço de transporte público para a população, sendo a consideração do interesse privado fundamental para que, no final das contas, o resultado final seja bem diferente. Os transportes de uso coletivo, operados por empresas privadas acabam por operar

acima das suas condições de funcionamento, sobrecarregados, com tecnologias obsoletas, remendados e inseridos em um contexto que não lhes permite funcionar corretamente. Eles estão de acordo com a prática de um Estado Neoliberal, cuja prioridade é o lucro em detrimento da qualidade de vida dos usuários/as do serviço de transporte, numa lógica de alienação e segmentação de classe. (LAPA e SILVA, 2019, p. 516).

Essa política de concessão pública da prestação de serviços de transporte coletivo só faz reproduzir a lógica de tornar em mercadoria aquilo que é de fato direito fundamental dos cidadãos reconhecido inclusive no texto constitucional vigente. O Estado não pode deixar de garantir esse direito fundamental e delegar essa tarefa a empresas privadas que se norteiam exclusivamente pela lógica inexorável da busca pelo maior lucro possível, significa que o direito ao transporte público passará a ser regido por essas leis, razão pela qual se observa um evidente desarranjo entre os objetos do concedente (o Estado) e as concessionárias (empresas de transporte), sendo que, enquanto não se resolve essa discrepância, a população dependente desse serviço segue pagando caro para se movimentar pela cidade em veículos totalmente lotados, poluentes e em precárias condições de conservação.

Se faz necessário, a fim de atingir o objetivo constitucionalmente estabelecido, que exista uma alternativa exclusivamente operada pelo Estado em um modelo cujo objetivo seja realmente conceder o acesso pleno dos cidadãos à toda a cidade, desde às mais distantes periferias, aos seus centros econômicos e culturais, em veículos minimamente poluentes, que ofereçam lugares a todos os ocupantes sem as aglomerações extremamente angustiantes que são a realidade vigente. Ainda a tarifa, se houver, que seja justa e plenamente pagável por qualquer indivíduo que tenha a capacidade de fazê-lo, respeitando as isenções necessárias aos

estudantes, idosos, deficientes, e desempregados, ou seja, que sirva aos interesses do público, da coletividade, que seja, em essência um serviço dotado de valor de uso e não apenas de valor de troca, como o é na realidade atual.

Para se entender a magnitude da importância de se garantir o direito fundamental ao transporte, Borja e Muxí (2000) ao compilarem os direitos urbanísticos a serem alcançados com o fito de consolidar o Direito à Cidade, dão especial relevância à questão da mobilidade e acessibilidade ao dispor que “El derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado.”⁴¹ O direito ao transporte verdadeiramente público, barato e de qualidade e à mobilidade se comunica com o direito ao acesso aos centros culturais e de lazer das cidades, bem como aos centros econômicos sem que seja necessário despender de muitas horas de viagem diária dos locais de moradia ao local de trabalho.

Não se pode negar que o transporte público, garantido pela CF/88, é ainda essencial para que as populações das mais diversas regiões das cidades possam se deslocar de suas residências, para os centros econômicos, onde se localizam atualmente a maioria dos postos de trabalho oferecidos, assim como para que possam atender às mais variadas atividades sociais e culturais, daí sua importância crucial ao tema do Direito à Cidade. Ainda que se critique desde 1968 a máxima francesa de *Métro, boulot, dodo*⁴², essa tríade, ainda que enfadonha e combatida pela sua exclusividade na vida das pessoas, continua sendo essencial para que se possa ter o mínimo de uma vida digna nas cidades, razão que se passa ao segundo elemento desse versinho, o direito ao trabalho. (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 29).

3.2.1.2. O direito ao trabalho digno e à renda nas cidades

A positivação das demandas por trabalho digno no Brasil remonta à outorga da Constituição de 1937⁴³, conhecida como “Polaca” por conta de sua forte referência à Constituição polonesa vigente à época. O reconhecimento do trabalho como sendo um direito fundamental acompanhou a tendência do direito europeu que passou a incluir nos seus ordenamentos jurídicos os direitos tidos como de “segunda dimensão” em grande medida por

⁴¹ “O direito de se locomover com facilidade pela cidade metropolitana deve ser universalizado, não reservado para quem tem veículo particular” tradução nossa.

⁴² Essa frase, extraída do verso de um poema publicado em 1951 na coletânea *Coleurs d'usine*, foi utilizada como slogan das manifestações de março de 1968 em Paris como forma de denunciar a vida monótona que se vivia naquela cidade que se resumia em *métro*, ou seja transporte, *boulot*, trabalho, e *dodo*, ir à casa para dormir.

⁴³ Art. 136 - O trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual tem direito a proteção e solicitude especiais do Estado. A todos é garantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto e este, como meio de subsistência do indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado proteger, assegurando-lhe condições favoráveis e meios de defesa.

conta das pressões exercidas por entidades de classe, sindicatos, organizações trabalhistas e partidos políticos de matriz socialista.

A garantia desses direitos em estados de economia capitalista serviu principalmente para garantir melhores condições de trabalho, impondo certos padrões de segurança e salários mínimos, bem como prerrogativas de substituição de renda em caso de adoecimento e velhice. Contudo, outros fatores relevantes para que esses direitos ligados ao trabalho fossem reconhecidos foi a necessidade de se manter uma parcela da população com um padrão mínimo de renda que pudesse atender aos mercados produtores com um contingente que pudesse consumir sua produção, além de arrefecer a influência de movimentos socialistas potencialmente revolucionários que pudessem usar a demanda por essas garantias como combustível para eventuais insurgências.

Sob o ponto de vista do Direito à Cidade, o direito ao trabalho digno adquire um sentido especial, uma vez que a população desempregada, sem renda ou desassistida de qualquer forma de sustento tende a buscar na ilegalidade uma forma de manter a sua sobrevivência e a das suas famílias. Uma massa de cidadãos desempregados sem qualquer expectativa de empregabilidade ou de assistência social pode significar, além dos problemas humanitários que o desemprego naturalmente ocasiona, o agravamento de problemas urbanísticos como a gentrificação⁴⁴, a favelização, a ocupação ilegal e de áreas de risco ambiental e social, aumento da violência urbana, aumento do contingente de moradores de rua.

Ainda, na impossibilidade do Estado em garantir um trabalho digno a seus cidadãos, seja pela agenda governamental a qual está submetido ou por crises sociais ou econômicas, é fundamental que se garanta minimamente a sobrevivência e a dignidade financeira dos que sofrem com o desemprego, principalmente nas cidades, a fim de se evitar os problemas já citados. É nesse sentido que Borja e Muxí constroem o **direito ao emprego e ao salário cidadão** que se traduz na garantia de

un rol social que proporcione ingresos monetarios es decir remunerados al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (por ejemplo servicios de proximidad, ecología urbana, etc.) es en este ámbito que se pueden experimentar y gestionar algunas formas de «salario ciudadano» y establecer redes de seguridad y se formación continuada que compensen la inestabilidad del empleo de la economía de mercado. (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 81).

⁴⁴ De acordo com Borja e Muxí (2000, p. 29) a gentrificação nesses casos se opera da seguinte maneira: “La recuperación de las áreas degradadas y olvidadas casi siempre céntricas por parte de los sectores más acomodados de la sociedad, produciéndose un reflujo social, los nuevos pobladores desplazan a los antiguos con la consiguiente pérdida de éstos del derecho a la centralidad y a la accesibilidad.”

Nesse sentido, se percebe que o direito ao trabalho e a garantias de manutenção da renda adquirem particular relevância uma vez que é fundamental que a população trabalhadora das cidades possa se manter remunerada e capaz de manter suas expensas de forma digna, sem exploração da mão de obra infantil ou desigualdades de gênero, raça, além de visar à inclusão gradual da mão de obra informal. Inclusive, a CMPDC irá dedicar um capítulo exclusivamente para tratar da importância da manutenção do trabalho para as populações urbanas.

A seguir, será trabalhado o terceiro elemento dos direitos sociais assegurado pelo art. 6º da CF/88, que é o direito à moradia. O domicílio é o lugar para o qual os trabalhadores das cidades se dirigem depois de sua jornada de trabalho e após percorrer os longos trajetos nos ônibus e trens do transporte público; é o seu refúgio, seu lugar da privacidade e do conforto, o limiar estabelecido entre a dignidade e a completa indigência, tal é a importância de se ter um teto sobre a cabeça. Essa é razão pela qual se dedica a próxima parte desse trabalho à análise do direito à moradia, assim como de que forma ele é garantido ou não pela política urbanística do Brasil.

3.2.1.3. O direito à moradia na CF/88 e sua centralidade para o tema do Direito à Cidade

A respeito do direito à moradia, do mesmo modo se verifica a correspondência entre a disposição constitucional e os direitos postulados pela CMPDC, pelos movimentos sociais de luta por moradia e pelos autores que teorizam o Direito à Cidade. O direito a uma moradia digna, conforme também já tratado, não significa apenas ter um teto sobre a cabeça para dormir, mas também ter capacidade de arcar com os custos da moradia sem prejudicar sua renda, ter uma lar com condições básicas de conforto e segurança, que esteja localizado em local ambientalmente adequado e culturalmente adequado aos seus habitantes.

O direito à moradia é também um direito ao lugar, que, nas palavras de Borja e Muxí pode ser traduzido como sendo o

derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alajo en la misma área si esta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitat degradados o marginales. Las autoridades locales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas.⁴⁵ (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 78).

⁴⁵ “O direito de manter a residência no local onde têm suas relações sociais, em seus ambientes significativos. Ou ter outro de sua livre escolha. Todas as pessoas que vivem num local que contribuíram para construir, no qual estão enraizadas e que dá sentido à sua vida, devem poder continuar a viver ali e ter direito a um reassentamento

Dessa maneira, ao se adotar uma leitura abrangente do direito à moradia, se é capaz de estabelecer que igualmente estão asseguradas pela CF/88 as demandas por moradia, por moradia digna e todas as expressões desse direito, desde a instalação de albergues para situações emergenciais de pessoas em situação de rua, passando pela concessão de crédito social imobiliário, programas de aluguel social, até a proteção a remoções arbitrárias ou reassentamentos. As políticas habitacionais levadas a cabo pelos governos brasileiros não foram capazes de, plenamente garantir a moradia digna para a imensa população que vive sob as condições do déficit habitacional que não significa somente a ausência de um teto, mas também o comprometimento de grande parte da renda familiar para pagar aluguéis, morar em áreas de risco ambiental, em domicílios superlotados ou precários.

As políticas mais comuns, que visam à concessão do direito real sobre imóveis populares, ainda que válidas e relativamente eficazes para o fim de distribuir moradia, são bastante problemáticas, uma vez que envolvem, além do interesse dos beneficiários, os interesses das grandes empresas de construção civil, dos especuladores imobiliários e dos agentes políticos que visam alargar seu capital político através de políticas populistas. A garantia ao direito à moradia está constitucionalmente gravado no artigo 6º da CF/88, que foi incluído ao rol dos direitos fundamentais sociais através da Emenda Constitucional nº 26 de 2000.

O direito à moradia também encontra sustentação no âmbito da CF/88 nos artigos que compõem o capítulo da política urbana, uma vez que reconhecem a função social da propriedade urbana, bem como institui o usucapião urbano e suas especificidades. Contudo, vale ressaltar, que o papel do Estatuto da Cidade é crucial para que possa reconhecer a importância desses dispositivos constitucionais, pois é essa lei federal que vai regular e dotar de eficácia o que dispõe a CF/88.

Seja como for, não há dúvidas quanto à correspondência que existe entre o direito à moradia conforme postulado pelo Direito à Cidade e o que a CF/88 garante enquanto direito à moradia. O problema recai na forma com a qual as políticas públicas de distribuição de moradia são concebidas e realizadas, muitas vezes se preocupando mais com interesses de agentes financeiros do que com os da população necessitada, evidenciando mais ainda a necessidade de se alargar a participação democrática e popular nas tomadas de decisão

no mesmo local se este for transformado por políticas de desenvolvimento urbano ou reabilitação de habitats degradados ou marginais. As autoridades locais protegerão as populações vulneráveis que podem sofrer processos de expulsão por iniciativa privada.” Tradução nossa.

políticas e na administração e condução dessas políticas quando postas em prática pelo poder público.

Além disso, os programas de habitação devem oferecer mais do que um mero *habitat* de seres humanos dados de forma vertical pelo poder público ao cidadão, como são os pavilhões e conjuntos habitacionais que servem ao funcionalismo homogeneizante do capitalismo, mas devem oferecer locais de convivência, locais de lazer, de relações intersociais, interétnicas, que proporcionem às pessoas a possibilidade de *habitar*, enquanto atividade humana, que proporcione além de uma moradia, uma capacidade de viver plenamente no espaço. (LEFEBVRE, 2017).

A grande questão reside em reconhecer a eficácia desses direitos sociais na realidade prática, seja pela atuação das instituições políticas, na concretização de políticas públicas que busquem o atendimento a esses direitos, como também do sistema judiciário em reconhecer a aplicabilidade imediata dessas normas constitucionais e não apenas tê-las como meramente programáticas, a despeito do que estabelece a própria Constituição Federal no seu artigo 5º, § 1º⁴⁶. O maior óbice à realização desses direitos fundamentais sociais é o desequilíbrio entre a dimensão liberal do Estado brasileiro e sua dimensão social, sempre relegada a um segundo plano de importância em face da primeira. Alexy leciona que esses direitos fundamentais sociais, por serem a posituação dos direitos do homem, “reclamam a sua institucionalização de forma ampla, o que necessariamente abarca a possibilidade de sua judicialização” (TREVISAN, 2015, p. 151; ALEXY, 2015, p. 62-63).

Ainda, segundo Alexy, mesmo se o parágrafo primeiro do art. 5º esteja apenas se referindo apenas à aplicabilidade dos direitos fundamentais da dimensão liberal, excluindo os direitos fundamentais sociais, isso incorreria num grave prejuízo para o reconhecimento da validade ou eficácia de qualquer outra norma constitucional, pois, uma vez que não haja capacidade de justiciabilidade nos direitos sociais, haveria a possibilidade de completa renúncia política dos direitos sociais sem qualquer consequência jurídica, uma vez que a prevalência dos direitos liberais seria automática. Nas palavras do autor,

o social, [...] teria perante o liberal pouca força, porque ele não se poderia apoiar em princípios de direito. Além disso, colisões estatal-sociais não teriam lugar completamente se o dador de leis renunciasse totalmente a atividades sociais. Onde não existe dever jurídico nada pode colidir juridicamente. Análogo vale para o lado ecológico da constituição. (ALEXY, 2015, p. 62-63).

No mesmo sentido, complementa Trevisan que

⁴⁶ Art. 5º, § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Não se pode resolver problemas de natureza constitucional pela exclusão de direitos consagrados na Constituição, e, se algumas normas constitucionais não são levadas a sério, não há um fundamento plausível para que outras normas da Constituição o sejam. Com isso, inexistiu outra possibilidade que não o reconhecimento da força vinculativa ampla dos direitos fundamentais. (TREVISAN, 2015, p. 14).

Dessa forma, se defende ser problemática a ideia de que os direitos fundamentais sociais, principalmente os tratados no art. 6º da CF/88 são meramente balizas para a atuação política futura e desprovidas de força normativa, uma vez que colocaria em questão a normatividade de toda a Constituição. Os limites estabelecidos para a eficiência e prevalência desses direitos sociais em face de outros deve ser o mesmo de todos os outros, a possibilidade material e fática de sua operação e a possibilidade jurídica no âmbito do sistema jurídico no qual estão situadas.

Assim, se pode estabelecer que os direitos fundamentais sociais contribuem substancialmente para o estabelecimento de uma possível normatividade do Direito à Cidade no ordenamento jurídico brasileiro, representando uma primeira parte da construção do Direito à Cidade.

A CF/88 garante os direitos sociais à moradia digna, ao transporte público de qualidade e ao trabalho digno nas cidades, o que reverbera na garantia de cumprimento do parágrafo primeiro do art. 2º do Estatuto da cidade⁴⁷, do motivo pelo qual as demandas por Direito à Cidade em sua dimensão social devem ser exigidas na esfera política sim, mas igualmente na esfera jurídica, levando em conta a sua força normativa e vinculativa.

A importância dos direitos sociais, garantidos pelo art. 6º da CF/88, para o reconhecimento de um direito fundamental à cidade é evidente, uma vez que representam parte considerável das demandas coletivas por Direito à Cidade sistematizadas pela teoria formulada sobre o tema e manifestada pelos movimentos sociais que lutam por esse direito. Entretanto, apenas o reconhecimento dos direitos sociais pela CF/88 não basta para que o Direito à Cidade encontre seu reconhecimento de forma completa no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que ainda são exigidos direitos políticos de participação popular nas decisões sobre os rumos que a administração das cidades toma, como forma de resgatar o significado da palavra cidadania que, no contexto atual de crise do urbanismo, tem tido seu sentido cada vez mais diminuído, sendo esse o objeto do próximo item a ser abordado.

⁴⁷ Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

3.2.2. A gestão democrática do Direito à Cidade na Constituição Federal de 1988 e sua contribuição para a consolidação do Direito à Cidade.

Cabe iniciar a reflexão acerca da gestão democrática com uma definição daquilo que é democracia, mesmo que seja difícil a redução do conceito em uma única determinação assertiva. Elege-se a definição proporcionada por Norberto Bobbio (1992, p. 18) que a caracteriza como “um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”. A democracia, nesse sentido, está estreitamente vinculada aos espectros políticos e normativos que compõem um Estado democrático, assim como na sua atuação. (DE OLIVEIRA, 2006, p. 6805).

Canotilho (1993, p. 429) estabelece que para que haja de fato democracia na atuação administrativa do Estado, devem estar presentes os seguintes elementos: (i) substituição das estruturas hierárquico-autoritárias por formas de deliberação colegial; (ii) introdução do voto na seleção das pessoas a quem forem confiados cargos de direção individual; (iii) participação paritária de todos os elementos que exerçam a sua atividade em determinados setores da Administração; (iv) transparência ou publicidade do processo administrativo e (v) gestão participada, ou seja, participação dos administrados através de organizações populares de base e de outras formas de representação na gestão da administração pública. Sem esses elementos, não se pode considerar que exista uma gestão democrática da administração pública, sendo que quanto mais elementos estejam presente, maior é a força da participação democrática e vice-versa.

Igualmente, a democracia pode tanto ser reconhecida como elemento essencialmente político do Estado, vinculada à escolha dos governantes através do sufrágio, como também pode ser elemento da administração pública, sendo uma forma de exercício direto da cidadania na condução da ação estatal. A essa segunda manifestação da democracia se dá o nome de gestão democrática da administração pública, sendo a sua manifestação na engenharia institucional brasileira tratada a seguir.

A gestão democrática da administração pública, até a promulgação da Constituição Federal de 1988 era, em essência, apenas desejo da oposição ao regime militar vigente no Brasil desde 1964, apenas podendo ser manifestamente publicizado a partir da disputa pelas eleições de 1982⁴⁸. Com o fim do regime ditatorial em 1985, as propostas já existentes de participação democrática na gestão pública carreadas pelos partidos de oposição ao governo

⁴⁸ Ainda que houvessem, em governos municipais ou estaduais liderados pela oposição (MDB), instâncias de gestão democrática das políticas públicas, tais como conselhos municipais de saúde ou o Conselho da Condição Feminina no âmbito dos estados, essas experiências ainda eram demasiado incipientes e não representavam a regra quando do tratamento democrático à gestão pública. (ADRIÃO e CAMARGO, 2007, p. 64).

militar foram levadas à Assembleia Nacional Constituinte, quando se buscou incorporar as reformas democráticas propostas para o Estado brasileiro no Texto Constitucional em construção a fim de conceder força de norma de direito fundamental a esses direitos democráticos. (ADRIÃO e CAMARGO, 2007, p. 63).

A CF/88 vai apresentar o direito à gestão democrática inicialmente no artigo 5º, XXXIII, onde fica garantido a todos os cidadãos o acesso à informação dos órgãos públicas de interesse geral ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; o acesso à informação e transparência é essencial para que haja a devida condução do debate público e das deliberações democráticas acerca da gestão pública, razão pela qual se destaca esse dispositivo. Da mesma maneira, o artigo 37 irá estabelecer os princípios que regem a administração pública, que, de maneira genérica indica que “o acesso à informação e à participação de representantes de setores específicos em órgãos da administração pública” seriam importantes para que “por meio do aumento da participação da população em suas instâncias” se possa alcançar uma maior democratização da gestão do Estado. (ADRIÃO e CAMARGO, 2007, p. 64).

Nesse mesmo sentido, a ideia de

democracia como princípio articula-se ao da igualdade ao proporcionar, a todos os integrantes do processo participativo, a condição de sujeitos expressa no seu reconhecimento como interlocutor válido. Como método, deve garantir a cada um dos participantes igual poder de intervenção e decisão, criando mecanismos que facilitem a consolidação de iguais possibilidades de opção e ação diante dos processos decisórios. (ADRIÃO e CAMARGO, 2007, p. 70).

A gestão democrática está prevista também no princípio constitucional da subsidiariedade, implícito, mas com base na exegese no artigo 30 da CF/88, que vai estabelecer exatamente que o poder seja exercido ora por uma dada autoridade, a mais próxima do destinatário da decisão, ora por outra autoridade que embora mais longínqua, é aquela que está apta pela natureza e amplitude da tarefa, a realizá-la mais eficaz e economicamente. (MARTINS, 2003, p. 445). Dessa maneira se assegura que as decisões políticas e administrativas sejam tomadas sempre na instância mais adequada e próxima aos cidadãos, promovendo a descentralização e a participação democrática, bem como a apropriação dos cidadãos dos temas de seu interesse mais urgentes e relevantes.

A legislação infraconstitucional, na figura do art. 2º, II do Estatuto da Cidade, também vai assentar a necessidade e a importância da participação democrática na gestão administrativa, principalmente na gestão das cidades ao estabelecer como diretriz geral da política urbana brasileira. Essa diretriz se realiza na medida em que se faz necessária por

imposição legal a realização de consulta popular no momento da criação e revisão dos planos diretores, bem como, na esfera política, na existência de órgãos conselhos municipais consultivos e deliberativos para a área da saúde, educação, transporte, saneamento, etc. e ainda em políticas de decisão democrática para a alocação do orçamento municipal, conforme exemplos já citados anteriormente.

Verifica-se, portanto que os anseios por democracia nas cidades, por participação cidadã nas tomadas de decisão política sobre os rumos do planejamento, construção e reprodução das cidades está assegurado no âmbito da CF/88, o que respalda a aplicação da legislação infraconstitucional e as demandas dos movimentos sociais de luta por Direito à Cidade, do disposto nos artigos III, VI e VIII da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, assim como está em consonância com o que teorizam os autores do Direito à Cidade, mais especificamente Borja e Muxí que incluíram no seu rol de direitos urbanísticos o **direito ao acesso ao uso das tecnologias de informação e comunicação**, que demanda que

Las administraciones públicas no solo deben proteger y garantizar este derecho en todos los ámbitos, sino también utilizar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) para democratizar realmente el acceso de todos a los servicios de interés general (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 79).

Da mesma forma o **direito à proteção do governo local contra instituições e organizações políticas superiores e empresas provedoras de serviço**, que se traduz na necessidade de proteção por parte dos governos locais à tendência de gestão indireta e descentralizada, bem como à privatização de serviços e consequente redução de sua função pública. (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 80). Ainda, se deve permitir e fomentar a atuação política direta no âmbito dos espaços públicos, promovendo a ocupação pacífica de praças, largos, ruas e avenidas, tornando as cidades novamente cenário de exercício da cidadania e da política, devendo o Estado se eximir de reprimir essas manifestações caso não ofereçam riscos à integridade física dos cidadãos.

Finalmente, se percebe que a realização dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, em regra, se dá através da ação do Estado através do seu poder-dever de administrar a máquina pública ao colocar em prática as políticas públicas que garantem a materialização desses direitos. A atuação discricionária da administração pública, sem qualquer controle por parte dos destinatários da sua atuação é, sem dúvida, fator determinante para que ocorram descompassos entre o que se deseja ter realizado e aquilo que é realmente cumprido e entregue pelo poder público aos cidadãos, sendo essa a maior razão para que se deseje o cumprimento das regras de participação popular nas decisões políticas, assim como nos atos administrativos, seja na forma de fiscalização seja na própria atuação direta.

O que se espera, é que os instrumentos constitucionalmente estabelecidos para que exista essa participação popular democrática na política urbana sejam utilizados, realizando assim a vontade do poder constituinte em dotar de poder político e administrativo também o destinatário das políticas formuladas principalmente a nível local, como estabelece o art. 30 da CF/88. Desse modo, a gestão democrática, tão importante para a consolidação do Direito à Cidade, encontra lastro na Constituição Federal em suas regras e princípios, sinalizando também para a possibilidade do estabelecimento de um direito fundamental à cidade com base na confluência de direitos fundamentais correlatos positivados.

Essa capacidade de participação popular nas tomadas de decisão acerca das políticas públicas afeitas ao tema do urbanismo, bem como conjunta com os poderes públicos na sua administração encontra especial relevância quando se trata do tema da proteção do meio ambiente, uma vez que são as populações mais necessitadas e também as menos ouvidas no processo político, as que sofrem, em grande medida, com os danos causados ao meio ambiente em suas dimensões natural, artificial e cultural. Em face disso, se dedica a próxima parte do trabalho à questão da garantia da qualidade do meio ambiente e ao equilíbrio ecológico, principalmente no contexto urbano.

3.2.3 A dimensão ambiental do Direito à Cidade e suas correspondências na Constituição Federal de 1988.

Finalmente, se passa à análise da dimensão ambiental do Direito à Cidade e como essa questão se apresenta na Constituição Federal de 1988, buscando estabelecer a relação entre a norma jurídica positivada e as demandas por Direito à Cidade que foram objeto de sistematização. Partindo da ideia de que a cidade é composta de uma amálgama de meio ambiente natural e artificial e que esse meio ambiente, fruto da engenhosidade humana, também é meio ambiente cultural, se percebe a magnitude da importância da proteção ao meio ambiente e ao gozo de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a construção e consolidação do Direito à Cidade, seja em sua significância conceitual, seja na sua versão normativa.

A compreensão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como sendo também um direito coletivo e intergeracional, pressupõe a classificação desse direito como um direito universal de todos os seres humanos. Esse direito engloba, além da garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito a uma saudável qualidade de vida, à preservação do patrimônio coletivo aos bens naturais, culturais, históricos e arqueológicos.

A positivação desses direitos no âmbito da CF/88 é fruto da tendência mundial de incorporação nos sistemas jurídicos de normas reguladoras da exploração dos recursos naturais e de proteção ao meio ambiente que partiram da Declaração de Estocolmo de 1972 e do Relatório Brundtland de 1987, ambos os textos de intenções para a preservação do meio ambiente e exploração sustentável de seus recursos para essa e gerações futuras compilados por organismos internacionais de luta pela preservação do meio ambiente, órgãos estatais e internacionais e integrantes do terceiro setor e que tiveram forte impacto nos esforços nacionais, na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, para que as diretrizes desses documentos fossem incluídas na nova Constituição Federal. (LEITE et al, 2015, p. 51).

A constitucionalização da proteção ao meio ambiente no Brasil se deu de forma inédita em outros sistemas jurídicos uma vez que reconheceu o status de direito fundamental ao direito coletivo a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e reconhecer a garantia desse direito para as futuras gerações como um objetivo a ser alcançado pelo Estado brasileiro. A inclusão do artigo 225 à CF/88⁴⁹, cujo conteúdo busca sumarizar todas as reivindicações por proteção ao meio ambiente em suas diferentes formas e, de forma ampla, estabelecer diretrizes para a política ambiental nacional, sendo esse caráter balizador e conteúdo axiológico, o que lhe confere a característica normativa de princípio. (LEITE et al, Op. Cit. 52).

A importância do aspecto constitucional da proteção ambiental pode ser percebida uma vez que,

o meio ambiente é um "direito fundamental como um todo", ao passo que representa um leque paradigmático das situações suscetíveis de normatização que tutelam direitos fundamentais. Por conseguinte, o direito ao meio ambiente pode referir-se ao direito do Estado: a) de se omitir de intervir no meio ambiente (*direito de defesa*); b) de proteger o cidadão contra terceiros que causem danos ao meio ambiente (*direito de proteção*); c) de permitir a participação dos cidadãos nos processos relativos à tomada de decisões que envolvam o meio ambiente (*direito ao procedimento*); e, por fim, d) de realizar medidas fáticas que visem a melhorar as condições ecológicas (*direito de prestações de fato*). (LEITE et al, 2015, p. 53).

Da mesma maneira, segue Morato Leite (2015, p.54):

De fato, a Carta Magna pátria reconhece expressamente o ambiente ecologicamente equilibrado como meio para a preservação da vida humana, o que implica dizer que referido direito fundamental tem status formal (pois está previsto no Texto - art. 255, caput) e material (porque seu conteúdo é imprescindível à dignidade humana). Tem, por conseguinte, aplicabilidade imediata, com fundamento no art. 5º, § 1º, da Constituição de 1988, por possuir supremacia normativa conferida pela ordem jurídica constitucional. Trata-se da coerência interna dos direitos fundamentais, baseada no princípio fundamental

⁴⁹ Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

da dignidade da pessoa humana, defendida por Sarlet (2008, p. 78-79), sendo capazes de gerar efeitos jurídicos.

Nesse sentido, se impõe à administração pública o poder-dever de proteger e recuperar o meio ambiente de degradação e manter os processos ecológicos essenciais para uma qualidade de vida em benefício de toda a coletividade, que, por sua vez, detém o dever reflexivo da preservação ambiental. Assim, em face da importância concedida à questão ambiental na CF/88 e dada a forte vinculação do disposto no art. 225 à atuação do Estado, o direito ambiental na esfera constitucional detém aplicabilidade imediata, não havendo razão em classificá-la como norma programática (LEITE, 2015, p. 55).

Dessa maneira, segundo Andreas Krell (2008, p. 65), o direito ambiental se comporta como "um verdadeiro guia para boa compreensão dos dispositivos infraconstitucionais [...] e sua elevada posição hierárquica determina a (re)leitura das normas de nível ordinário e deve ser considerada no balanceamento de interesses conflitantes". Os pressupostos de proteção ao meio ambiente previstos na CF/88 se estendem evidentemente ao meio ambiente artificial que compõe as cidades, ao meio ambiente cultural, referente ao patrimônio histórico, arqueológico e paisagístico das cidades na mesma medida na qual defendem o meio ambiente natural, que está integrado e interrelacionado nos espaços urbanizados e urbanizáveis. (PEREIRA e SCARDUA, 2008, p. 90).

Essa percepção rompe com a ideia biocêntrica da proteção ambiental, percebendo como objeto da proteção do Estado também os centros urbanos com suas praças, suas obras, seus sítios arqueológicos, seus prédios, suas ruas, seus parques, suas obras artísticas, seus bosques, águas, praias, e o seu ar, seus animais e seus seres humanos. A qualidade de vida a ser garantida pelo art. 225 da CF/88, que perpassa pela manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, significa também a garantia da qualidade de vida nas cidades.

Essa é a razão pela qual se deve compreender cada manifestação do meio ambiente a fim de que se possa entender como elas se inter-relacionam no espaço urbano. Nesse sentido, se passa à análise dessas manifestações, inicialmente pelo meio ambiente natural e como se manifesta no âmbito das cidades.

3.2.3.1. O meio ambiente natural e as pressões que sofre em sua relação com o espaço urbano.

Compreende-se como meio ambiente natural, aqueles elementos que não dependem da ação do ser humano para que se forme, constituindo o solo, água, ar, flora, fauna, minerais, que são, em sua interação dinâmica, mantém o equilíbrio ecológico necessário para a

manutenção da vida. “É uma relação recíproca entre as espécies e estas” e “o ambiente físico que ocupam, conforme disciplina o artigo 225, caput e § 1º da Constituição Federal de 1988”. (TONIAL, 2012, p. 15).

O ser humano, através de sua inata capacidade de adaptação e sua inédita habilidade de modificar o ambiente ao seu redor a fim de otimizar sua adaptação e seu bem-estar, tem, desde o seu surgimento como espécie, ativa e constantemente intervindo no equilíbrio do meio ambiente natural para que tenha atendidas suas necessidades sejam de sobrevivência, sejam desejos subjetivos de caráter simbólico. Até o surgimento das primeiras cidades, no entanto, o ser humano vivia em relativo equilíbrio com o seu entorno natural, sendo exclusivamente parte desse sistema naturalmente estabelecido; quando surgem os primeiros núcleos urbanos, contudo, há uma diferenciação entre o que é meio ambiente natural e o que é meio ambiente artificial e cultural, os últimos sendo fruto direto da obra humana.

O surgimento das manifestações artificiais do meio ambiente não significa que o meio ambiente natural tenha deixado de existir, mas sim que ele passa a se relacionar cada vez mais intensamente com o crescimento quase desenfreado das aglomerações urbanas, passando a sofrer com o desequilíbrio causado pela exploração dos seus recursos, tão necessários à manutenção do meio ambiente artificial. A construção e expansão das cidades exerce pressão sobre os elementos que compõem o meio ambiente natural, uma vez que a extração de seus recursos, a poluição do ar e das águas, bem como a produção agrícola necessária para alimentar suas populações cada vez maiores, exige sobremaneira do meio ambiente natural, ferindo seu equilíbrio muitas vezes de forma irreparável. Nesse sentido acrescenta Otsu (2006, p. 55):

O problema não é o desejo natural em si, mas o consumismo desenfreado e a falta de percepção daquilo que é suficiente. Em termos ecológicos, aquele que deseja demais é, de forma direta ou indireta, um grande predador. Aquele que busca apenas o suficiente, ou algo próximo disso, contribui para um mundo sustentável e equilibrado.

No entanto, a ideia de antagonismo entre o meio ambiente natural e o artificial não deve ser tida como verdadeira, pois existe uma relação de dependência e até uma aproximação muito sensível e com efeitos muito próprios. Muitas cidades incorporam dentro de seus limites elementos de meio ambiente natural, como parques, bosques, praias, mangues, morros, lagos e rios que apesar de sofrerem em grande medida com a poluição, cumprem, além da tarefa de manter o equilíbrio dos ecossistemas onde se inserem, de embelezar, de criar um alívio paisagístico e proporcionar lazer para os habitantes das cidades.

Além disso, são frequentes os choques entre a malha urbana, sempre em expansão horizontalizada, e as áreas de meio ambiente natural preservadas, que sofrem com o

crescimento das periferias e subúrbios seja através da ocupação ilegal de comunidades marginalizadas, seja pelas ocupações – igualmente ilegais, muitas vezes – de condomínios de luxo, que oferecem o *fugere urbem* como produto imobiliário de alto padrão. Nesse sentido, se percebe que o ambiente natural se relaciona intimamente com o espaço urbano, servindo de fonte de recursos essenciais à vida na cidade, bem como para a manutenção do equilíbrio entre os elementos componentes do ecossistema no qual os seres humanos estão incluídos, além de trazer, por sua própria natureza preservada, conforto e bem-estar aos habitantes das cidades.

Por essas razões é que se deve primar pela proteção e recuperação sistemática das áreas de meio ambiente degradadas pela ação do ser humano pelo bem do próprio meio de vida urbano. As demandas por Direito à Cidade que correspondem a uma boa qualidade do meio ambiente no espaço urbano, direito à beleza e ao lazer, encontram, pois, consonância com a norma constitucional de direito fundamental presente no artigo 225 da CF/88, estando, garantidas por força de lei positivada e de eficácia contida.

3.2.3.2. O meio ambiente fruto da engenhosidade humana: o meio ambiente artificial e urbano

Meio ambiente artificial é composto pelo “conjunto de edificações ou espaço urbano construído, bem como por equipamentos públicos como rodovias, praças, áreas verdes e espaços abertos em geral” (TONIAL, 2012, p. 15). O meio ambiente artificial pode ser sumarizado como sendo em si a própria cidade, a malha ou teia urbana que se espalha a partir do seu centro em direção às suas franjas por sobre o terreno não construído.

O patrimônio a ser protegido e garantido o seu gozo por essa e pelas futuras gerações pelo disposto no artigo 225 da CF/88 é, nesse caso, a própria infraestrutura construída das cidades, com suas ruas, prédios, avenidas, passarelas, praças, sistema de esgoto, de abastecimento de água, de equipamentos públicos dos mais diversos e que merecem proteção. A manutenção dos recursos edificados da cidade é fundamental para que se possa pensar em garantir aos cidadãos uma vida digna nos centros urbanos brasileiros, uma vez que a ausência de infraestrutura ou sua decadência pode trazer riscos à saúde pública, à segurança, ao desenvolvimento humano e própria economia dos municípios.

A degradação das cidades é facilmente identificável assim como são identificáveis suas causas, relacionadas estreitamente com a capacidade dos governos locais em manter os altos custos da manutenção e preservação dos equipamentos públicos edificados, bem como a prestação dos serviços públicos que lhes são de incumbência. Outro fator importante para que exista a sistemática degradação do meio ambiente artificial é a indiferença com a qual são

tratadas as questões referentes ao patrimônio público de uso comum por parte dos governos, que muitas vezes percebem ser mais interessante politicamente atender às demandas por infraestrutura feitas pelas construtoras, condomínios, indústrias e comércio, que vão incorporar essas expensas públicas no cálculo da mais-valia de seus produtos.

Em face dessa realidade, os movimentos de luta por Direito à Cidade buscam também ver atendidos seus pedidos por uma preservação a esse meio ambiente artificial, pela manutenção da infraestrutura construída nas cidades, pela construção de vias amplas não só para o uso exclusivo dos automóveis, pela pavimentação de ruas, pelo fechamento de esgotos e valetas a céu aberto, pelo abastecimento de água e energia, pela boa qualidade dessa água para que se possa viver dignamente no espaço urbano. O Estado tem o dever de preservar e proteger esse meio ambiente artificial e manter o equilíbrio entre os componentes desse ecossistema construído pelo homem, não só pelo interesse na própria sustentabilidade da vida nas cidades, mas por força de norma de direito fundamental calcada no art. 225 da CF/88, restando, portanto apenas o uso da força coativa da lei para que a mesma se realize na prática.

Há ainda outro aspecto do meio ambiente que é fruto da criatividade humana, mas que não detém o mesmo caráter funcionalista que determina o meio ambiente artificial, representado pela cidade enquanto espaço físico edificado. Essa subdivisão é o meio ambiente cultural, que representa o aspecto subjetivo da obra humana gravada no espaço, suas manifestações abstratas e concretas que carregam em si um patrimônio que se percebe não somente na cultura material, mas também naquilo que representa no âmago da coletividade e de cada cidadão. Vamos à sua análise a seguir.

3.2.3.3. Meio ambiente cultural: patrimônio histórico, artístico e cultural como bens coletivos a serem preservados.

Cabe iniciar a análise dessa manifestação do meio ambiente com a delimitação daquilo que se pode chamar de cultura para os fins desse momento da pesquisa. A melhor definição encontrada capaz de esclarecer o uso do termo para o que se pretende denominar de meio ambiente cultural é o excerto de Machado (2011, p. 1021) que assim explica:

Dentre as diversas concepções de cultura, queremos trazer, pelo menos, duas dessas acepções: a) complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas-artes, ciências humanas e afins; e b) o processo ou estado de desenvolvimento social de um grupo, de um povo, uma Nação, que resulta do aprimoramento de seus valores, instituições, criações.

Dessa maneira, se compreende que meio ambiente cultural são os elementos presentes no espaço que representem a cultura da população que os concebeu, tais como os registros

históricos, bens paisagísticos, artísticos, etnográficos, bibliográficos, e arqueológicos. Esses componentes representam

a história e a cultura de um povo por fazerem referência à identidade e à memória dos diferentes grupos da sociedade. Estes bens, quando individualizados, formam o patrimônio histórico cultural da humanidade, localizados no município, estado ou nação. (TONIAL, 2012, p. 14).

O patrimônio cultural é fundamental para a construção da cidade como espaço fruto exclusivamente da humanidade, que dota o espaço urbano de singularidade perante outras manifestações de habitats, que concede beleza, simbolismo, abstração e sentimento; enfim, que torna a cidade um espaço, em sua essência, humano. Exemplos desse patrimônio cultural encontrados nas cidades são as estátuas, obras de arte, prédios e marcos históricos, sítios arqueológicos, bibliotecas e museus, que detém forte capacidade de conceder ao espaço onde se situam valor sentimental, valor de uso em um sentido ampliado, uma vez que sua função é simbólica e subjetiva.

Uma obra de arte em um local específico da cidade, representando valores e sentimentos estimados pela população, é capaz de elevar os ânimos, apaziguar descontentamentos, além de demonstrar que a história e a cultura dessa população são importantes, servindo como componente aglutinador social. É por essa razão que todas as manifestações culturais presentes em um determinado ambiente, principalmente o urbano, devem ser preservadas, evitando assim a hegemonia sufocante da representação de um determinado grupo sobre outros, momento em que o patrimônio cultural é utilizado como instrumento de dominação e exclusão.

Ainda, se compreende que o patrimônio cultural não deve apenas ser produzido e preservado atendendo apenas um grupo étnico ou cultural, mas também que não deve ser encontrado somente nos centros das cidades, devendo ser elemento presente nas periferias e zonas marginalizadas das cidades a fim de atender às necessidades de representação dessas áreas e suas populações. As demandas por proteção a esse meio ambiente cultural são também demandas por Direito à Cidade, direito a uma cidade que em seu seio represente a história dos povos que nela habitam, que zele pela sua cultura material e imaterial, que não destrua suas obras de arte, sítios arqueológicos para simplesmente atender aos desejos da especulação imobiliária predatória e do funcionalismo capitalista.

Percebe-se assim, que se faz necessário garantir igualmente a preservação do meio ambiente cultural para que se atenda às exigências dos movimentos de luta pelo Direito à Cidade através de instrumentos jurídicos capazes de assim fazê-lo. Os instrumentos necessários para tal tarefa, no entanto, já estão presentes no ordenamento jurídico brasileiro

uma vez que “quanto ao aspecto da preservação, (...) não está se restringindo a somente preservar a fauna e a flora como bens naturais, mas também a conservação de outros como os artificiais, culturais e patrimoniais, como bens jurídicos constitucionalmente tutelados” (TONIAL, 2012, p. 15), sendo esse o objeto estendido do art. 225 da CF/88.

Ainda, a propriedade urbana deve igualmente respeitar os ditames da função social quando impõe riscos ao equilíbrio ecológico do ambiente urbano, considerando seus elementos naturais, artificiais e culturais. O direito à propriedade privada, se insiste, não se impõe como dotado de prevalência absoluta, principalmente quando o direito à propriedade viola o direito coletivo e intergeracional ao gozo de um meio ambiente equilibrado e a uma qualidade de vida, sendo o mau uso da propriedade privada urbana ao agredir espaços públicos, obras de arte, sítios arqueológicos, por exemplo, assim como bens naturais, passível da imposição do poder de polícia da administração pública e das sanções previstas em lei.

A qualidade de vida nas cidades é uma das pautas mais importantes e quase onipresente em todos os movimentos sociais de luta por Direito à Cidade, bem como também, encontra contrapartida nas tentativas de sistematização desse direito, como é, novamente, o caso da CMPDC. A construção teórica do Direito à Cidade também vai dar importância central à qualidade de vida para todos nas cidades e à preservação dos elementos paisagísticos, culturais, naturais e artificiais do meio ambiente urbano.

A fim de ilustrar e sumarizar a importância relegada à qualidade de vida urbana para a materialização do Direito à Cidade se destaca o presente trecho da Carta Mundial pelo Direito à Cidade:

Frente a essa realidade, as entidades da sociedade civil reunidas desde o Fórum Social Mundial de 2001, discutiram, debateram e assumiram **o desafio de construir um modelo sustentável de sociedade e vida urbana, baseado nos princípios da solidariedade, liberdade, igualdade, dignidade e justiça social. Um de seus fundamentos deve ser o respeito às diferenças culturais urbanas e o equilíbrio entre o urbano e o rural.** Desde então, um conjunto de movimentos populares, organizações não governamentais, associações de profissionais, fóruns e redes nacionais e internacionais da sociedade civil comprometidas com as lutas sociais por cidades mais justas, democráticas, humanas e sustentáveis vêm construindo uma Carta Mundial do Direito à Cidade que estabeleça os **compromissos e medidas que devem ser assumidos pela sociedade civil, pelos governos locais e nacionais, parlamentares e pelos organismos internacionais para que todas as pessoas vivam com dignidade em nossas cidades.** (CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, 2005). (grifo nosso)

O texto continua:

O Direito à Cidade amplia o tradicional enfoque sobre a melhoria da qualidade de vida das pessoas centrado na moradia e no bairro até abarcar a qualidade de vida à escala da cidade e de seu entorno rural, como um mecanismo de proteção da população que vive nas cidades ou regiões em acelerado processo de urbanização. Isso implica em enfatizar uma nova maneira de promoção, respeito, defesa e realização dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais garantidos nos instrumentos regionais e

internacionais de direitos humanos. (CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, 2005).

O item 2.2 do artigo II do referido documento igualmente vai repisar a relação entre a preservação do meio ambiente urbano e o exercício da função social da propriedade urbana e das cidades como um todo, a fim de garantir o equânime usufruto do território urbano, bem como a participação democrática e cidadã “na formulação e implementação de políticas urbanas” momento no qual deve “ser promovido o uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço e do solo urbano, em condições seguras e com equidade entre os gêneros.” (CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, 2005). Ainda, o artigo XVI da CMPDC irá dispor especificamente sobre as diferentes manifestações do meio ambiente nas cidades ao demandar dos poderes públicos o respeito ao patrimônio natural, histórico, arquitetônico, cultural e artístico, bem como promover a recuperação e revitalização das áreas degradadas e dos equipamentos urbanos, ao passo que determina também o dever da administração pública de adotar medidas de prevenção contra a contaminação dos espaços urbanos, seu crescimento desordenado rumo a áreas de preservação ambiental, incluindo a economia energética, a gestão e a reutilização dos resíduos, reciclagem, recuperação de vertentes e ampliação e proteção dos espaços verdes como sendo atribuições do poder público.

Borja e Muxí (2000, p. 81) irão tratar do direito à qualidade do meio ambiente de forma ampla, incluindo como direitos urbanísticos no rol – em tempo, não exaustivo – dos direitos de necessária garantia para que se legitime as demandas coletivas e desenvolver um combate democrático pela justiça nas cidades. Nessa senda, se destacam os direitos **ao espaço público e à monumentalidade**, que corresponde ao direito ao pleno acesso aos espaços públicos, combate à privatização desses espaços e que os mesmos sejam dotados de monumentalidade, ou seja, de elementos que deem visibilidade e identidade aos grupos componentes do tecido social urbano. “Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía: se puede ser plenamente ciudadano cuando los otros te ven y te reconocen, cuando conoces tu lugar y cuando cada uno puede decir con orgullo el lugar donde vive.” (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 77).

Trata da questão da preservação de um meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado também, segundo os mesmos autores o **direito à beleza**, que corresponde ao direito a um espaço público e a uma vivenda que incorporem a dimensão estética como prova de qualidade urbana e valorização da cidadania. “La estética del espacio público es ética.” (BORJA e MUXÍ, 2000, p. 78).

Ao se compreender o meio ambiente em seu sentido mais amplo, colocando sob a guarda do artigo 225 da CF/88 também o meio ambiente construído, artificial e cultural, ou seja, os elementos que, de fato, formam a cidade em sua plenitude física e simbólica, se pode afirmar que esse dispositivo constitucional se ocupa também da proteção do espaço urbano, da qualidade de vida nas cidades e do equilíbrio e sustentabilidade dos recursos e elementos da ecologia urbana para essa e próximas gerações.

3.3. DO DIREITO À CIDADE ATRAVÉS DA CONFLUÊNCIA DE DIREITOS

Percebe-se, com face em todo o já exposto, que existe uma relação estreita entre o que estabelece a Constituição Federal, ao se reconhecer a ocorrência de uma confluência entre os conteúdos dos artigos 3º, 6º, 30, 182, 183 e 225, e as demandas por Direito à Cidade que foram capazes de ser sistematizadas na Carta Mundial pelo Direito à Cidade e no rol não taxativo de direitos urbanísticos propostos por Borja e Muxí. Essa relação indica o caminho a ser seguido para que se possa reconhecer a existência de um direito fundamental à cidade, em face da existência de dispositivos normativos constitucionais que respaldam aquilo que, conceitualmente e epistemologicamente, se construiu como Direito à Cidade, bem como o que se conseguiu sistematizar de forma concreta e materializável referentes ao Direito à Cidade.

Vale ressaltar, contudo, que se adota aqui a ideia de que o Direito à Cidade permite essa sistematização uma vez que a argumentação apresentada nesse trabalho busca congrega os aspectos políticos e sociais do Direito à Cidade com a perspectiva normativa da Constituição Federal, assim como também se busca apresentar uma visão crítica ao sistema reprodutor da crise urbana de dentro da ordem jurídica que a legitima. Ainda que Marcuse (2010, p. 100) separe o aspecto social e político do Direito à Cidade do aspecto normativo ao qual dá o nome de “direito nas cidades”, – que, segundo o autor serão realizados quando da conquista plena do primeiro – nesse trabalho se opta pela visão de Edésio Fernandes, que reconhece a correspondência dos anseios e reivindicações propostos nas obras de Lefebvre, Harvey e Marcuse com o sistema jurídico brasileiro atual, ainda que, para que haja o efetivo reconhecimento dessas demandas, deva se enfrentar os desafios impostos pela prática política, social e jurídica (FERNANDES, 2007, p. 218).

Se por um lado a crise do urbanismo brasileiro é perpetrada e perpetuada por instrumentos e agentes que encontram respaldo legal para suas ações no direito à propriedade e na livre iniciativa – direitos individuais de conteúdo patrimonial e contratualista –, de outro,

o combate a essa crise é centralizado na figura dos movimentos por Direito à Cidade que, *prima facie*, carece de uma contrapartida normativa da mesma classe, qual seja a força normativa de direito fundamental.

Por essa razão que se defende a ideia de que o Direito à Cidade encontra sua correspondência no ordenamento jurídico brasileiro através da confluência das garantias positivadas nos artigos, 3º, 6º, 30, 182, 183 e 225, da Constituição Federal de 1988, às quais expressam as legítimas bases de um direito fundamental à cidade. A sensação de vazio deixada pela não inclusão dos direitos à moradia, trabalho, transporte, meio ambiente ecologicamente equilibrado e participação democrática cidadã no capítulo dedicado à política urbana na CF/88, perde a razão de ser, uma vez que a interpretação voltada à confluência desses direitos, espalhados pelo texto constitucional, serve também à política urbana uma vez que atendem, em sua grande maioria, as reivindicações do Direito à Cidade.

Esses citados dispositivos constitucionais reunidos para atingir um mesmo fim garantem, assim, a possibilidade do reconhecimento do Direito à Cidade como direito fundamental social, de ordem pública, de expressão individual, coletiva e difusa, dotando o conceito ora exógeno à ciência jurídica de força normativa e vinculante. Mais ainda, o reconhecimento do Direito à Cidade como norma de direito fundamental social é capaz de conceder lastro à legislação infraconstitucional, mormente no que se refere ao Estatuto da Cidade e aos Planos Diretores e ao cumprimento de suas diretrizes pelo poder público.

Nesse sentido, Sundfeld (2006, p. 55) explica que o Direito à Cidade, em face de sua característica de direito fundamental social e difuso

possibilita sanção jurídica à inércia do poder público, fornece “parâmetros normativos para controle das orientações seguidas pela política urbana, com isso viabilizando a invalidação das normas e atos a eles contrários”, e permite obstar comportamentos privados que contrariem o equilíbrio urbano.

O Direito à Cidade, partindo do entendimento de sua força normativa no ordenamento brasileiro, “pode ser imediatamente exigido, inclusive determinando alteração de políticas públicas contrárias à garantia de direitos sociais, proteção contra a ofensiva de terceiros ou adoção de medidas que importam em custos que não comprometerão outros direitos.” Levam-se em consideração, entretanto, as possibilidades materiais de se concretizarem as exigências do Direito à Cidade traduzidas em políticas públicas, se admitindo o atendimento gradual e paulatino dos direitos, desde que haja o estabelecimento de prazos e condições para que o Estado cumpra com as suas diretrizes de forma integral. (GUIMARÃES, 2017, p. 638).

A importância de se estabelecer parâmetros claros e determináveis para o Direito à Cidade, dotando-o de força de norma jurídica de direito fundamental, se fia no fortalecimento

do conceito em seu papel axiológico, na possibilidade de judicialização da inércia estatal em concretizar seus mandamentos ou pela violação deliberada das prerrogativas garantidas pelo seu conteúdo. Às forças, já descritas anteriormente, que reproduzem a crise do urbanismo brasileiro, interessa um Direito à Cidade restrito à esfera conceitual, metafísica até, para que possam agir sem a contrapartida da sanção jurídica pelos seus atos de desfiguração da cidade como espaço fundamental para o desenvolvimento da consciência política, como espaço humano por excelência, como *polis*, como *civitas* e como *urbs*.

Reconhecer o Direito à Cidade como norma de direito fundamental e direito social é compreender que garantir para essa e para as gerações futuras uma existência digna e bela, garantir uma (re)produção do espaço urbano sustentável, socialmente interessado e integrado, bem como resgatar o papel da cidadania em seu sentido mais estrito, é reconhecer que o Direito à Cidade como um poder/dever do Estado brasileiro, sendo inclusive um dos seus objetivos. Compreender a existência do aspecto jurídico do Direito à Cidade, além do aspecto político e social, significa que é possível abrir mais uma frente na luta contra a crise do urbanismo que só faz agravar os problemas estruturais da desigualdade e da injustiça social no Brasil.

Ainda que a hipótese do presente trabalho possa soar como demasiado distante ou até mesmo utópica, cabe o registro da seguinte passagem de Henri Lefebvre no seu “O Direito à Cidade”: **“para alargar o possível é preciso pensar, proclamar e querer o impossível. A ação e a estratégia consistem em tornar possível amanhã o impossível hoje”** (LEFEBVRE, 2016, p.39). Assim, com esse trabalho se busca demonstrar que não se trata de uma impossibilidade, de fato, o reconhecimento do direito fundamental à cidade uma vez que a coletividade dos direitos demandados pelos movimentos de luta por Direito à Cidade, assim como aqueles concebidos pela sua teoria se encontram efetivamente garantidos pela Constituição Federal de 1988 através de uma leitura interpretativa que concebe, através da confluência de garantias já positivadas o direito fundamental à cidade.

CONCLUSÃO

Chega-se ao final desse trabalho confirmando a hipótese de que o Direito à Cidade está recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro adquirindo o status de norma de direito fundamental, respondendo, assim, ao problema apresentado. Para tanto, inicialmente observou-se que as cidades são, atualmente, o principal espaço de habitação da humanidade,

representando o lugar no qual a maioria das pessoas mora, trabalha, se relaciona e constrói suas vidas, sendo tema de suma importância para as ciências humanas e sociais.

A primeira seção do estudo se dedicou a realizar um relato historiográfico que inicia analisando o fenômeno do surgimento dos primeiros núcleos urbanos, suas características e o que, desde a sua gênese, é capaz de caracterizar as cidades como um ambiente único e, em essência, humano. A seguir verificou-se que à análise da *polis* grega, considerando sua importância para a ideia de cidadania e de política nas cidades, bem como de modelos de cidades que acabaram por influenciar o urbanismo brasileiro, passando pelas cidades romanas, muçulmanas e portuguesas que, finalmente teriam chegado ao território que hoje se encontra o Brasil com os invasores lusitanos no século XVI. Esses modelos de cidade deixaram o que se denomina de rugosidades no espaço urbano brasileiro, ou seja, deixaram marcas perceptíveis e reproduzidas não somente na arquitetura, mas também na engenharia social e política das cidades, como as divisões ainda observadas entre centro e periferia, morro e asfalto, sobrado e mocambo.

Com a aprofundação no estudo de forma mais específica acerca tema das cidades brasileiras, se percebeu que existe um verdadeiro cenário de crise no urbanismo do Brasil, percebido pela endêmica desigualdade socioespacial, pelo crescente acúmulo de mais-valias urbanísticas por parte da especulação imobiliária, pela indiferença social relegada às periferias por parte do poder público, bem como pelas políticas de cunho neoliberal, adotadas já nos anos de 1980 que buscam a privatização de serviços e espaços públicos nas cidades. Em seguida, foram apresentados os movimentos brasileiros de luta por Direito à Cidade e sua contribuição para a construção de uma política urbana menos injusta e de uma legislação urbanística que fosse capaz de regular os fluxos privatizantes e as condutas especulativas que eram e na prática ainda são a regra na condução das políticas urbanas no Brasil.

Em seguida se passou à discussão acerca do Direito à Cidade em sua dimensão conceitual, desde o surgimento do termo e dos primeiros escritos publicados por Henri Lefebvre no final dos anos 1960, passando pela sua receptividade no Brasil e pela criação da episteme autóctone trazida pelos estudos de Ermínia Maricato, Milton Santos e Adir Rech. São trazidos igualmente estudos mais recentes de autores como David Harvey e Bianca Tavolari que são capazes de fazer uma análise crítica e conceitual, respectivamente, da teoria do Direito à Cidade, que, em síntese, pode ser definido como sendo um coletivo de demandas, exigências morais e materiais, de dignidade da classe trabalhadora e de oposição em face dos privilégios das classes dominantes no espaço urbano.

Os movimentos sociais de luta por Direito à Cidade no Brasil, inspirados ou não pelo conceito teórico do termo, e representados em sua união pelo Fórum Nacional pela Reforma Urbana, foram capazes de, através da sua representação na Assembléia Nacional Constituinte, incluir de forma inédita um capítulo específico sobre a questão urbana na Constituição Federal que viria a ser promulgada em 1988. A inclusão dos artigos 182 e 183 no Texto Constitucional significou, evidentemente, uma vitória do FNRU, uma vez que ficaram estabelecidas como norma constitucional a função social da propriedade urbana e o usucapião urbano, contudo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial foi de não dotar essas normas de eficácia contida, o que atrasou em treze anos o pleno cumprimento dessas normas.

Apenas com o advento da Lei 10.257/2001, conhecida como o Estatuto da Cidade, é que a política urbana proposta pela CF/88 teve sua regulamentação com a apresentação de diretrizes para que as prerrogativas constitucionalmente reconhecidas pudessem ter, na prática, sua concretização. Dentre essas diretrizes estão a necessidade de aplicação das regras do parcelamento, edificação e utilização compulsórias dos imóveis que não cumprem sua função social, posteriormente do IPTU progressivo para que, se não for dado o devido uso ao imóvel, o mesmo possa ser desapropriado em forma de sanção; outra importante diretriz é a da participação popular nas tomadas de decisão do planejamento urbano e na formação e revisão dos planos diretores, instrumentos fundamentais para o planejamento e regulação e controle da expansão da malha urbana; se destaca também a necessidade de se estabelecer zoneamentos específicos para cada atividade e finalidade do território urbanizado, evitando assim o mau uso da terra urbana e eventuais danos ao meio ambiente natural, artificial ou cultural.

Restou claro que essas medidas, ainda que de importância crucial para a consolidação de uma política urbana adequada aos anseios dos movimentos sociais de luta por Direito à Cidade, muitos desses anseios não foram incluídos no âmbito da Constituição Federal, tampouco no Estatuto da Cidade. A efetiva participação popular na administração pública e na tomada de decisões no espaço local, a efetivação de um transporte verdadeiramente público e de qualidade, uma eficaz e justa distribuição de moradia digna, a garantia à qualidade de vida e de um meio ambiente natural, artificial e cultural equilibrados, acesso à centralidade, ao trabalho formal e igualmente digno, foram demandas e prerrogativas que não encontraram ainda correspondência eficaz no ordenamento jurídico brasileiro.

Ainda, se identificou que o cumprimento das normas devidamente estabelecidas encontra barreiras impostas pela prática social fortemente direcionada aos interesses dos

detentores do poder econômico e dos terratenentes, além das inconsistências no âmbito das próprias leis, torna o sistema jurídico urbanístico brasileiro incapaz de lidar de forma eficaz com os problemas da crise urbana, além de não ser capaz de alcançar as grandes porções territoriais das cidades que são, no sentido estrito da palavra, ilegais. Nesse sentido, se tomou como válidos, porém insuficientes os esforços do poder legislativo em assegurar a materialização do Direito à Cidade ou mesmo de se fazer cumprir as balizas axiológicas impostas pela Constituição Federal.

Para combater os efeitos da crise do urbanismo, bem como buscar uma solução aos problemas que a (re)produzem, se buscou uma solução alternativa ao que vem sendo realizado no que diz respeito à garantia do Direito à Cidade. Nesse sentido, se conclui que se faz preciso dotar a legislação urbanística de um lastro constitucional que sedimente a importância dos direitos assegurados pelas normas já existentes, além de conceder um significado materializável e com valor e vinculação normativa ao conceito de Direito à Cidade.

É diante desse paradigma que se impôs a questão a ser respondida por esse trabalho: de que forma o Direito à Cidade está recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro? A tarefa de contestar a essa pergunta coube à terceira seção dessa dissertação, que analisou primeiramente os marcos filosóficos e jurídicos da Constituição Federal de 1988 e do sistema jurídico brasileiro, reconhecendo-o como um sistema aberto e normativo. Dentre as normas reconhecidas no âmbito da CF/88 estão as regras e os princípios de direitos fundamentais, diferentes entre si pela forma com a qual se constituem e pela maneira com a qual obtêm sua validade perante outras normas conflitantes.

A obra de Alexy foi fundamental para o estabelecimento dessas diferenças e para embasar a construção do argumento teórico que reconheceu a possibilidade do reconhecimento do Direito à Cidade enquanto norma de direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. Esse reconhecimento se deu através da identificação de direitos, deveres e garantias contidos em dispositivos da CF/88 que, em confluência, atingem o objetivo de consolidar, positivamente, o Direito à Cidade como norma de direito fundamental.

A fim de determinar quais são os dispositivos constitucionais que confluem para o fim de estabelecer o Direito à Cidade como direito fundamental, foi necessário, em um primeiro momento identificar as tentativas de sistematização do Direito à Cidade com o fito de facilitar a materialização desse direito em um sistema jurídico como o brasileiro, razão pela qual se elegeu a Carta Mundial pelo Direito à Cidade e a obra de Borja e Muxí como paradigma para essa finalidade.

Relaciona-se com o rol de demandas sistematizado do Direito à Cidade, o artigo 3º, que contribui com a noção de que é objetivo do Estado brasileiro construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, que são igualmente os objetivos dos quais decorrem o Direito à Cidade. O artigo 6º da CF/88 também fundamenta as demandas por moradia digna, transporte público de qualidade e pelo trabalho nas cidades, uma vez que garante o dever à concessão desses direitos sociais com força de norma de direito fundamental de eficácia contida.

O princípio da subsidiariedade, que visa à necessária tomada de decisões sobre questões locais na instância mais próxima aos cidadãos, facilitando a participação popular na política e administração pública das cidades está reconhecido na CF/88 a partir da interpretação do art. 30, atendendo, em parte, os anseios por democracia participativa do Direito à Cidade. Da mesma forma os artigos 182 e 183 da Constituição Federal que compõem o capítulo da política urbanística detém uma correspondência automática com o tema do Direito à Cidade por conta dos objetos dos quais tratam esses dispositivos que inclusive fundamentam o Estatuto da Cidade, que, por sua vez regula e concede eficácia ao capítulo constitucional.

A política ambiental e sua manifestação no mundo jurídico encontra lugar na Constituição Federal no art. 225 que vai garantir à presente e às próximas gerações o gozo a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecido como bem de uso comum do povo. Ressalta-se que o meio ambiente deve ser tratado em seu sentido ampliado, incluindo no conceito o meio ambiente artificialmente construído, representado pelos prédios, praças, parques, ruas e avenidas, como também em seu aspecto cultural, representado nas manifestações artísticas, paisagísticas, patrimônio histórico e arqueológico, e nos movimentos culturais que ocupam o espaço urbano.

Esses bens são fundamentais para que se possa aproveitar de uma boa qualidade de vida nas cidades, traduzida em segurança ambiental, acesso à arte, cultura, lazer, ar puro, água limpa e ruas asseadas o que, em síntese, é um dos objetivos mais centrais do Direito à Cidade. Nesse sentido, através confluência dos direitos garantidos pelos artigos 3º, 6º, 30, 182, 183 e 225 é capaz de se extrair um direito fundamental social, de eficácia contida e de titularidade difusa, com o poder resguardar e garantir as demandas coletivas por Direito à Cidade.

Finalmente, se chegou à conclusão de que o Direito à Cidade encontra seu lugar no ordenamento jurídico brasileiro de forma implícita, construído a partir das disposições dos artigos 3º, 6º, 30, 182, 183 e 225 da Constituição Federal de 1988, com a natureza jurídica de norma de direito fundamental, sendo capaz de conferir peso, importância, de otimizar e oferecer um marco axiológico às regras infraconstitucionais que tratam sobre o tema do Direito à Cidade vigentes. Ainda, o direito fundamental a cidade tem força vinculante e coativa perante o sistema jurídico, servindo como fonte da argumentação e objeto do exercício da ponderação em casos que cheguem à apreciação jurisdicional.

Intenciona-se assim, ao término desse trabalho, que sua leitura encontre sua contrapartida na práxis jurídica, social e política, a fim de que se possa, com a constitucionalização do Direito à Cidade, conceder uma nova significação a esse termo, tão próximo conceitualmente da ciência jurídica, porém ainda distante do seu foco de interesse, vindo, consequentemente, a enriquecer as discussões acadêmicas sobre o tema. Espera-se que o esforço de tentar dar espaço ao Direito à Cidade no seio do ordenamento jurídico brasileiro, se possa garantir uma vida digna nas cidades, nesses espaços que se tornaram nossos lares, nossos habitat, que expressam em suas paredes, ruas, grafites e praças a mais profunda natureza humana, os nossos maiores desejos e serve de cenário para as maiores conquistas e dramas que o ser humano viveu, vive e ainda vai viver.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de filosofia**. São Paulo, Mestre Jou, 1960.

ACSELRAD, Henri et al. **O que é Justiça Ambiental?** Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2009.

ADRIÃO, Theresa e CAMARGO, Rubens Barbosa. **A gestão democrática na Constituição Federal de 1988**. In: OLIVEIRA, R. e ADRIÃO, T. **Gestão, financiamento e Direito à Educação**, São Paulo: Xamã, 3ed. 2007.

ALARCÃO, Jorge de. **Portugal romano**. Lisboa: Editorial Verbo, 1973.

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. São Paulo : Malheiros, 2008.

_____. **Constitucionalismo Discursivo**. Tradução/Organização de Luís Afonso Heck. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. **Plano Diretor e Estatuto da Cidade**: Medidas Cautelares e Moratórias Urbanísticas. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010.

ARISTÓTELES. **A Política**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2017.

BARBINI, Flavio. **A ágora e o fórum**. Estudo Prévio. Revista do Centro de Estudos de Arquitectura, Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa. Lisboa, 2014.

BARROSO, Luis Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito**. Revista de Direito Administrativo, v. 240, 2005.

BBC BRASIL. **5 anos depois, o que aconteceu com as reivindicações dos protestos que pararam o Brasil em junho de 2013?** <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44353703>>. acesso em 25/08/2020.

BELLO, Enzo e RIBEIRO, Mariana Dias. **O Direito à Cidade e os Novos Direitos Urbanos como Direitos Humanos e Direitos Fundamentais**. In BELLO, Enzo e KELLER, Rene José (Org.). **Curso de Direito à Cidade**: teoria e prática. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.

BERCOVICI, Gilberto e SALGADO, Rodrigo Oliveira. Direito Urbanístico como regulação econômica do espaço. In Bello, Enzo et KELLER, Rene José (Org.). **Curso de Direito à Cidade**: teoria e prática. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.

BOBBIO, Norberto. **O futuro da democracia**: uma defesa das regras do jogo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 10. Ed. São Paulo, Malheiros, 2000.

BIRNFELD, Carlos André. **Cidadania Ecológica**. Pelotas: Delfos, 2006.

_____. **A arquitetura normativa da ordem constitucional brasileira**. Pelotas: Delfos, 2008.

BORJA, Jordi e CASTELLS, Manuel. **Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información**. Madri: Taurus, Habitat, 1997.

BORJA, Jordi e MUXÍ, Zaida. **Espacio publico, ciudad y ciudadanía**. Barcelona: Electa, 2000.

BUENO, B.P.S. **Caminhos da história da urbanização no Brasil-colônia**. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v.20. n.1. p. 11-40. jan.- jun. 2012.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 6ª Ed. revista. Livraria Almedina, Coimbra, 1993.

CARVALHO, Sérgio Luís de. **Cidades medievais portuguesas: Uma introdução ao seu estudo**. Lisboa: Livros Horizonte, 1989.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. **Funasa priorizar cidades com até 60 mil habitantes pode prejudicar Municípios pequenos**. Disponível em <<https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/funasa-priorizar-cidades-com-ate-60-mil-habitantes-pode-prejudicar-municipios-pequenos>> Acesso em 01 dez. 2018.

CONFLUÊNCIA In.: Dicio, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2020. Disponível em: 21/11/2020, <https://www.dicio.com.br/confluencia/> Acesso em: 21/11/2020.

CRUZ, Arthur Votto e HERMANY, Ricardo. **Os direitos urbanísticos de Jordi Borja: os desafios do urbanismo democrático e desenvolvimento humano**. Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE). v. 7, n. 1 (2019): JAN.-ABR./2019.

CRUZ, Arthur Votto e GIACOBBO, Guilherme Estima. **O Direito à Cidade e a responsabilidade dos governos locais na definição do conteúdo da função social da**

propriedade urbana. In: CAMARGO et al (Org.). **Os Grandes Temas do Municipalismo: Meio Ambiente e Urbanismo.** Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2018.

_____. **O impasse da política urbana e o direito à cidade:** o desafio dos governos locais na definição e fiscalização da função social da propriedade urbana. Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. UNISC. Santa Cruz do Sul, 2019.

CUCHET, Violaine Sevbillotte. **Cidadãos e cidadãs na cidade grega clássica.** Onde atua o gênero. Revista Tempo | Vol. 21 n. 38. 2015.

DA SILVA, Jan Carlos. **Geografia:** Território, territorialidade e Direito à Cidade. In Bello, Enzo et KELLER, Rene José (Org.). **Curso de Direito à Cidade:** teoria e prática. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.

DE COULANGES, Numa-Denys Fustel. **A cidade antiga.** Editora das Américas S.A. - EDAMERIS, São Paulo, 1961.

DEMO, Pedro. **Cidadania - Emancipação.** Tempo Brasileiro, São Paulo, n. 100, p. 53-72, jan. /mar. 1990.

DE OLIVEIRA, Gustavo Justino. **Administração Pública Democrática e a efetivação dos direitos fundamentais.** In: Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI. Manaus. 2006.

DWORKIN, Ronald. **Taking Rights Seriously.** Harvard University Press, Cambridge, 1997.

ERPEN, Décio Antônio e PAIVA, João Pedro Lamana. **Panorama Histórico do Registro de Imóveis no Brasil.** Coleção IRIB em Debate. IRIB – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Porto Alegre, 1999.

FAINSTEIN, Susan. **The Just City.** Cornell University Press, Ithaca, 2010.

_____. **Planning and the Just City**. In: Marcuse, Peter; Connolly, James; Novy, Johannes; Olivo, Ingrid; Potter, Cuz; Steil, Justin (Org.). **Searching for the Just City**. Londres: Routledge, 2009.

FERNANDES, Edésio. **A nova ordem jurídico-urbanística no Brasil**. Direito urbanístico: estudos brasileiros e internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

_____. **Do Código Civil ao Estatuto da Cidade**: algumas notas sobre a trajetória do direito urbanístico no Brasil. In VALENÇA, Márcio Moraes (Org.) **Cidade (i)legal**. Rio de Janeiro, Mauad, 2008.

_____. **Constructing the 'Right To the City' in Brazil**. In Social Legal Studies, 2007, p. 201-219. Disponível em: <<http://sls.sagepub.com/cgi/content/abstract/16/2/201>>. Acesso em: 27 nov.2020.

FERNANDES, Karina Macedo et BRAGATO, Fernanda Frizzo. **Ocupar e resistir!** A luta pela moradia e o Direito à Cidade no contexto da cidade da capital Porto Alegre. In Bello, Enzo et KELLER, Rene José (Org.). **Curso de Direito à Cidade**: teoria e prática. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.

FLETCHER, Bill e GAPASIN, Fernando, **Solidarity Divided**: The Crisis In Organized Labor and a New Path Toward Social Justice, Berkeley, University of California Press, 2008.

FREYRE, Gilberto. **Sobrados e Mucambos**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1961.

GAÚCHA ZH. **Venda de imóveis**: veja os bairros mais caros e os mais baratos de Porto Alegre. <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/10/venda-de-imoveis-veja-os-bairros-mais-caros-e-os-mais-baratos-de-porto-alegre-jnn9ehd907sm01rx03zb0oem.html>> (acesso em 04/09/2020).

GIACOBBO, Guilherme Estima e HERMANY, Ricardo. **Os impasses da política urbana frente à garantia do Direito à Cidade no Brasil**: o desafio dos governos locais na definição

e fiscalização da função social da propriedade urbana e recuperação de mais-valias urbanísticas. *Revista Culturas Jurídicas*, Vol. 6, Núm. 14, mai./ago., 2019.

GLOTZ, Gustave. **A Cidade Grega**. Editora Diefel, São Paulo. 1980.

GOMES, Ana Maria Isar dos Santos. **O direito à cidade sob uma perspectiva jurídico-sociológica**. *Revista Direito FGV*. São Paulo, v. 14 n. 2, p. 492-512, maio-ago. 2018.

GONÇALVES, Ana Beatriz Rodrigues *et al.* **Favela, espaço e sujeito**: uma relação conflituosa. *Potesi, Juiz de Fora*, v.15, n.2, p. 51-62, jul.-dez. 2011.

GORZONI, Paula. **Entre o princípio e a regra**. *Novos estud. – CEBRAP*. no.85 São Paulo 2009

GOULART, Nestor Reis Filho. **Evolução urbana do Brasil**. Pioneira. São Paulo, 1968.

GUIMARÃES, Virgínia Totti. **Direito à Cidade e Direitos na Cidade**: integrando as perspectivas social, política e jurídica. *Revista de Direito da Cidade*, vol. 09, nº 2. 2017.

HARVEY, David. **Cidades rebeldes**: do direito à cidade à revolução urbana. Martins Fontes, São Paulo, 2014.

HERMANY, Ricardo F. **Município na Constituição - Poder Local no Constitucionalismo Luso-Brasileiro**. Curitiba, Juruá 2012.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Raízes do Brasil**. José Olympio. Rio de Janeiro, 1971.

INNOCENTINI, Thaís Cristina. **Capitanias Hereditárias**: herança colonial sobre desigualdade e instituições. Dissertação de mestrado – FGV. 2009, São Paulo.

IPEADATA. <<http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>> acesso em 04/09/2020.

ISTOÉ. **Um terço dos municípios não gera receita nem para pagar salário do prefeito.** Edição nº 2549 26/10. 2018. Disponível em < <https://istoe.com.br/um-terco-dos-municipios-nao-gera-receita-nem-para-pagar-salario-do-prefeito/>> Acesso em 29 out. 2018.

JACOBI, Pedro. **A cidade e os cidadãos.** Lua Nova, v. 2, n. 4, 1986.

KAGAN, Donald. **A guerra do Peloponeso:** novas perspectivas sobre o mais trágico confronto da Grécia Antiga. 1 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2006.

KRELL, Andreas J. **Desenvolvimento sustentável às avessas nas praias de Maceió/AL:** a liberação de espigões pelo Novo Código de Urbanismo e Edificações. Maceió: edUFAL, 2008.

LAPA, Tomás de Albuquerque e SILVA, Marília do Nascimento. **O transporte público coletivo sob a lógica da produção capitalista do espaço:** uma análise do serviço de ônibus na Região Metropolitana do Recife. Caderno Metrôpoles. vol.21 no. 45. São Paulo May/Aug. 2019. Epub June 03, 2019.

LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade.** São Paulo: Editora Centauro. 2011.

LEITE, Rubens Morato, Org. **Manual de Direito Ambiental.** Saraiva. São Paulo. 2017.

LOJKINE, Jean. **O estado capitalista e a questão urbana.** Trad.: Estela dos Santos Abreu. 2.ed. São Paulo: Martins fontes, 1997.

LOURENÇO, L.A.B. **A oeste das minas:** escravos, índios e homens livres numa fronteira oitocentista Triângulo Mineiro (1750-1861) [online]. Uberlândia: EDUFU, 2005, 353 p. ISBN 978-85-7078-516- 9. <https://doi.org/10.7476/9788570785169>.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro.** 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

MARCUSE, Peter. **Reading the Right to the City Part Two: Organisational Realities.** City, v. 218, n. 2, 2014.

MARICATO, Ermínia. **Brasil, cidades:** alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.

_____. **O impasse da política urbana no Brasil.** Petrópolis, Editora Vozes, 2011.

_____. **Os mutirões de São Paulo e reforma urbana** – Entrevista. Revista Proposta FASE, n.35, ano XII, setembro de 1987.

MARTINS, Margarida Salema D'Oliveira. **O princípio da subsidiariedade em perspectiva jurídico-política.** Coimbra: Coimbra editora, 2003.

MAZZONI, Pierandrea. **La proprietà-procedimento:** pianificazione del território e disciplina della proprietà. Giuffrè. Milão. 1975.

MENUCCI, Julia Monfardini. **Diálogo sobre a formação da pólis, do estado e do direito nas sociedades primitivas.** XXI Jornada de Pesquisa - Unijuí. 2016.

MICHAELIS. **Moderno Dicionário da língua portuguesa.** São Paulo: Melhoramentos. Disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conflu%C3%Aancia/>>. Acesso em: 10 Nov. 2020.

MUMFORD, Lewis. **A cidade na história:** suas origens, transformações e perspectivas. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 1998.

MUKAI, Toshio. **Direito e legislação urbanística no Brasil:** (história-teoria-prática). São Paulo: Saraiva, 1988.

MÜLLER, Friedrich. **Juristische Methodik.** 2ª ed. Berlim, Duncker & Humblot, 1976.

NEVES, André Lemoine. **A transferência da cidade portuguesa para o Brasil – 1532 – 1640**. Tese de Doutorado – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Desenvolvimento Urbano. Recife. 2009.

OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. **Estatuto da cidade: para compreender**. IBAM/DUMA. Rio de Janeiro, 2001.

OTSU, Roberto. **A sabedoria da natureza**. Ágora. São Paulo, 2016

PADILHA, Elisângela e BERTONCINI, Carla. **A dignidade da pessoa humana na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy**: uma análise sobre o seu caráter absoluto ou relativo na ordem jurídico-constitucional. Revista Brasileira de Direito - IMED. v12. Passo Fundo, 2016.

PATTO, Maria Helena Souza. **Estado, ciência e política na Primeira República**: a desqualificação dos pobres. Estudos avançados. vol.13. no. 35 São Paulo Jan./Apr. 1999.

PARK, Robert. **On Social Control and collective behaviour**. Chicago University Press, Chicago, 1967.

PEDROSO, Lucio Fernandes. **Transgressão do Bom Fim**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em História. UFRGS. Porto Alegre, 2009.

PEREIRA, Polyana Faria e SCARDUA, Fernando Paiva. **Espaços territoriais especialmente protegidos**: conceito e implicações jurídicas. Ambiente & Sociedade. v. XI, n. 1, Campinas, jan-jun, 2008.

PORTO ALEGRE. **Arquivo da Secretaria do Conselho Municipal de Porto Alegre**. 1925.

RECH, Adir Ubaldo e RECH, Adivandro. **Cidade sustentável**: Direito Urbanístico e Ambiental – Instrumentos de Planejamento. Caxias do Sul, EDUCS, 2016.

SADEK, Maria Tereza Aina. **Justiça e direitos:** a construção da igualdade. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). **Cidadania, um projeto em construção:** minorias, justiça e direitos. São Paulo: Companhia das Letras. 2015.

SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira.** São Paulo: EDUSP, 2018.

_____. **A natureza do espaço:** técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo, EdUSP, 2012

SAULE JÚNIOR, Nelson. **O Direito à Cidade como centro da Nova Agenda Urbana.** Boletim regional, urbano e ambiental – IPEA . v. 15. jul.-dez. 2016.

SAUZEN, Betieli e CARVALHO, Luana Priebe. **O direito urbanístico e a gestão ambiental sustentável:** o papel dos planos diretores nos municípios e seus impactos na organização do espaço urbano na gestão ambiental sustentável. in CAMARGO et al (Org.). **Os Grandes Temas do Municipalismo:** Meio Ambiente e Urbanismo. Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2018.

SCLIAR, Moacyr Jaime. **Entrevista nº 386.** ICJMC/Depto. de Memória. Porto Alegre. 1991.

SILVA, José Afonso da. **Direito Ambiental Constitucional.** 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

_____. **Direito Urbanístico brasileiro.** 4 ed. Malheiros. São Paulo, 2006.

SILVEIRA, Alexandre Barcelos. **De colônia africana a bairro Rio Branco:** desterritorialização e exílio social na terra do latifúndio: Porto Alegre, 1920-1950. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2015. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10923/7278>> Acesso em: 10 jun. 2019.

SMOLKA, Martin O. **Recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina:** políticas e instrumentos para o desenvolvimento urbano. Informe sobre políticas fundiárias. Lincoln Institute of Land Policy. 2014.

SOARES, Cecília Moreira. **As ganhadeiras**: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX. Afro-Ásia. Salvador, Bahia, Brasil 0002-0591/1981-1411.

SOBREIRA DOS SANTOS, Marcelo Sampaio. **Proposta de metodologia para regularização fundiária de áreas públicas**. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

SUNDFELD, Carlos Ari. **O Estatuto da Cidade e suas diretrizes gerais**. In DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. **Estatuto da Cidade**: comentários à Lei federal 10.257/2001. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006

TAVOLARI, Bianca. **Direito à cidade: uma trajetória conceitual**. Novos Estudos, n. 104, p. 92, 2016. Disponível em: < <http://novosestudos.uol.com.br/produto/104/#58ed31f64e057>> Acesso em 10 jun. 2019.

TEIXEIRA, Manuel C. **A história urbana em Portugal**. Desenvolvimentos recentes. Análise Social, volume XXVII (121) Lisboa. 1993.

TREVISAN, Leonardo Simchen. **Os Direitos Fundamentais Sociais na teoria de Robert Alexy**. Cadernos do PPGD – UFRGS, v. 10, Porto Alegre, 2015.

VANIN, Fabio Scopel. **Direito e Política Urbana Gestão Municipal Para a Sustentabilidade**. Caxias do Sul: EdUCS, 2015.

ZERO HORA. **Zona Conflagrada**. 17 de Junho de 1985.

Anexos:

Anexo A: Carta Mundial Pelo Direito à Cidade

PREAMBULO

Iniciamos este novo milênio com a metade da população vivendo nas cidades, segundo as previsões, em 2050 a taxa de urbanização no mundo chegará a 65%. As cidades são, potencialmente, territórios com grande riqueza e diversidade econômica, ambiental, política e

cultural. O modo de vida urbano interfere diretamente sobre o modo em que estabelecemos vínculos com nossos semelhantes e com o território.

Entretanto, no sentido contrário a tais potenciais, os modelos de desenvolvimento implementados na maioria dos países do terceiro mundo se caracterizam por estabelecer padrões de concentração de renda e de poder assim como processos acelerados de urbanização que contribuem para a depredação do meio ambiente e para a privatização do espaço público, gerando empobrecimento, exclusão e segregação social e espacial.

As cidades estão distantes de oferecerem condições e oportunidades equitativas aos seus habitantes. A população urbana, em sua maioria, está privada ou limitada – em virtude de suas características sociais, culturais, étnicas, de gênero e idade – de satisfazer suas necessidades básicas. Este contexto favorece o surgimento de lutas urbanas representativas, ainda que fragmentadas e incapazes de produzir mudanças significativas no modelo de desenvolvimento vigente.

Frente a esta realidade, as entidades da sociedade civil reunidas desde o Fórum Social Mundial de 2001, discutiram, debateram e assumiram o desafio de construir um modelo sustentável de sociedade e vida urbana, baseado nos princípios da solidariedade, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da justiça social. Um de seus fundamentos deve ser o respeito às diferenças culturais urbanas e o equilíbrio entre o urbano e o rural.

A partir do I Fórum Social Mundial na cidade de Porto Alegre, um conjunto de movimentos populares, organizações não governamentais, associação de profissionais, fóruns e redes nacionais e internacionais da sociedade civil comprometidas com as lutas sociais por cidades mais justas, democráticas, humanas e sustentáveis vem construindo uma carta mundial do direito à cidade que estabeleça os compromissos e medidas que devem ser assumidos por toda sociedade civil, pelos governos locais e nacionais e pelos organismos internacionais para que todas as pessoas vivam com dignidade em nossas cidades.

A carta mundial do direito à cidade é um instrumento dirigido a contribuir com as lutas urbanas e com o processo de reconhecimento no sistema internacional dos direitos humanos do direito à cidade. O direito à cidade se define como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da justiça social. Entendido como o direito coletivo dos habitantes das cidades em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem legitimidade de ação e de organização, baseado nos usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. Assim, a justificativa para um enfoque específico em direito à cidade baseia-se no:

- o acelerado processo de urbanização – em muitas localidades já terminando da América Latina e em acelerado processo em Ásia – proporcionado cidades feitas aos pedaços em que cada dia se vê mais longe a satisfação aos direitos humanos;
- a tendência crescente tanto do crescimento urbano como da pobreza nas cidades;
- a crescente localização das zonas vulneráveis em assentamentos populares urbanos e os desastres conseqüentes;
- a proliferação dos despejos massivos, de políticas contrárias as dinâmicas da população urbana popular e a crescente segregação e exploração social que violentam a vida e a cidade e desconhecem as contribuições dos setores populares na construção da cidade e da cidadania;
- a necessidade de ter um instrumento muito claro a nível internacional ao qual se possa apropriar-se os movimentos sociais para reverter estas tendências e garantir a aplicabilidade dos direitos humanos;
- principalmente nos países onde há uma predominância rural como a Índia, se vive atualmente um acelerado processo de urbanização e de concentração precária de imigrantes urbanos em grandes cidades. Estas e outras tendências exigem um enfoque específico nas cidades.

O tradicional enfoque sobre melhoramento de qualidade de vida das pessoas centrado na habitação e nos bairros, se amplia ao enfocar a qualidade de vida na cidade; como forma de beneficiar a população que vive nas cidades ou em regiões de acelerado processo de urbanização, onde se expressam as intensos contrastes, as desigualdades, as explorações, a concentração de poder e de exclusão social. Implica-se em enfatizar uma nova maneira de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos referidos ao econômico, social, cultural, civil e ao político, muitos assegurados em instrumentos internacionais de direitos humanos, por meio de distintas formas de participação democrática e pelo cumprimento da função social da cidade e da propriedade.

O direito à cidade democrática, justa, eqüitativa e sustentável pressupõe o exercício pleno e universal de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos previstos em Pactos e Convênios internacionais de Direitos Humanos, por todos os habitantes tais como: o direito ao trabalho e às condições dignas de trabalho; o direito de constituir sindicatos; o direito a uma vida em família; o direito à previdência; o direito a um padrão de vida adequado; o direito à alimentação e vestuário; o direito a uma habitação adequada; o direito à saúde; o direito à água; o direito à educação; o direito à cultura; o direito à participação

política; o direito à associação, reunião e manifestação; o direito à segurança pública; o direito à convivência pacífica entre outros.

Entretanto, além de garantir os direitos humanos às pessoas, o território das cidades, seja urbano ou rural, é espaço e lugar de exercício e cumprimento dos direitos coletivos como forma de assegurar a distribuição e uso equitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens e oportunidades das cidades. Dessa forma, é relevante ressaltar que a Carta de direitos coletivos que estão sujeitos os habitantes das cidades: o direito ao meio ambiente; o direito a participação no planejamento e na gestão das cidades; o direito ao transporte e mobilidade pública; o direito a justiça.

Na cidade, a correlação entre esses direitos e a necessária contrapartida de deveres é exigível de acordo com as diferentes responsabilidades e situação de seus habitantes, como forma de promover a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização; a distribuição da renda urbana, a democratização do acesso a terra e dos serviços públicos para a população pobre.

Convidamos a todos as pessoas, organizações da sociedade civil, governos locais e nacionais, organismos internacionais a participar deste processo no âmbito local, nacional, regional e global, contribuindo com a construção, difusão e implementação da carta mundial pelo direito à cidade como um dos paradigmas deste milênio de que um mundo melhor é possível.

Parte I.

Disposições Gerais

ARTIGO I. DIREITO À CIDADE

1. Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade, raça, etnia e orientação política e religiosa, preservando a memória e a identidade cultural em conformidade com os princípios e normas que se estabelecem nesta carta.

2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos

integralmente e inclui os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Inclui também o direito a liberdade de reunião e organização, o respeito às minorias e à pluralidade étnica, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica e cultural.

3. A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os seus habitantes.

4. As Cidades em co-responsabilidade com as autoridades nacionais, se comprometem a adotar medidas até o máximo de recursos que disponha, para conseguir progressivamente, por todos os meios apropriados, inclusive em particular a adoção de medidas legislativas e normativas, a plena efetividade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais sem afetar seu conteúdo mínimo essencial.

5. Para os efeitos desta carta se denomina cidade toda vila, aldeia, capital, localidade, subúrbio, município, povoado organizado institucionalmente como uma unidade local de governo de caráter Municipal ou Metropolitano, e que inclui as proporções urbanas, rural ou semi rural de seu território.

6. Para os efeitos desta carta se considera cidadãos(ãs) todas as pessoas que habitam de forma permanente ou transitória as cidades.

ARTIGO II. PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DO DIREITO A CIDADE

São princípios do Direito à Cidade:

1. EXERCÍCIO PLENO A CIDADANIA E A GESTÃO DEMOCRÁTICA À CIDADE:

1.1 As cidades devem ser um espaço de realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem estar coletivo de todas as pessoas, em condições de igualdade, equidade e justiça, assim como o pleno respeito a produção social do habitat. Todas as pessoas têm direito a encontrar nas cidades as condições necessárias para a

sua realização política, econômica, cultural, social e ecológica, assumindo o dever a solidariedade.

1.2 Todas as pessoas têm direito a participar através de formas diretas e representativa na elaboração, definição e fiscalização da implementação das políticas públicas e do orçamento municipal nas cidades para fortalecer a transparência, eficácia e autonomia das administrações públicas locais e das organizações populares.

2. FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE:

2.1 A cidade tem como fim principal atender a uma função social, garantindo a todas as pessoas o usufruto pleno da economia e da cultura da cidade, a utilização dos recursos e a realização de projetos e investimentos em seus benefícios e de seus habitantes, dentro de critérios de equidade distributiva, complementaridade econômica, e respeito a cultura e sustentabilidade ecológica; o bem estar de todos seus habitantes em harmonia com a natureza, hoje e para as futuras gerações.

2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos(ãs) devem ser utilizados priorizando o interesse social, cultural e ambiental. Todos os cidadãos(ãs) têm direito a participar da na propriedade do território urbano dentro de parâmetros democráticos, de justiça social e de condições ambientais sustentáveis. Na formulação e implementação de políticas urbanas se deve promover o uso socialmente justo, com equidade entre os gêneros, do uso ambientalmente equilibrado do solo urbano, em condições seguras.

2.3. Os cidadãos têm direito a participar das rendas extraordinárias (mais-valias) geradas pelos investimentos públicos que é capturada pelos privados, sem que estes tenham efetuado nenhuma ação sobre esta propriedade.

3. IGUALDADE, NÃO DISCRIMINAÇÃO:

Os direitos enunciados nesta carta serão garantidos para todas as pessoas que habitem de forma permanente ou transitória as cidades sem nenhuma discriminação em relação a idade,

gênero, orientação sexual, idioma, religião, opinião, origem étnica racial, social, nível de renda cidadania ou situação migratória.

As cidades devem assumir os compromissos adquiridos, com respeito a implementação de políticas públicas para a Igualdade de oportunidades para as mulheres nas cidades, expressas na CEDAW (matéria já disciplinada Constitucionalmente em muitos países), como nas Conferencias de Meio Ambiente (1992), Beijing (1995) e Habitat (1996), entre outras. Fixar recursos dos orçamentos governamentais para a efetivação destas políticas e para o estabelecimento de mecanismos e indicadores qualitativos e quantitativos para o monitoramento de seu cumprimento no tempo.

4. PROTEÇÃO ESPECIAL DE GRUPOS E PESSOAS VULNERÁVEIS:

4.1. Os grupos e pessoas mais vulneráveis devem ter o direito a medidas especiais de proteção e integração, evitando os reagrupamentos discriminatórios.

4.2. Para efeitos desta carta considera-se grupos mais vulneráveis as pessoas e grupos em situação de pobreza, de risco ambiental (ameaçados por desastres naturais ou vítimas de desastres ambientais gerados pelo homem), vítimas de violência, os incapazes, imigrantes e refugiados e todo grupo que segundo a realidade de cada cidade esteja em situação de desvantagem a respeito dos demais habitantes. Nestes grupos serão objeto de maior atenção os idosos ou pessoas da terceira idade, mulheres, em especial as chefes de família e as crianças.

4.3. As Cidades, mediante políticas de afirmação positiva aos grupos vulneráveis devem suprir os obstáculos de ordem política, econômica e social que limitam a liberdade, equidade e de igualdade dos cidadãos(ãs), e que impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a participação efetiva na organização política, econômica, cultural e social da cidade.

5. COMPROMISSO SOCIAL DO SETOR PRIVADO

As cidades devem promover que os agentes econômicos do setor privado participem em programas sociais e empreendimentos econômicos com a finalidade de desenvolver a

solidariedade e a plena igualdade entre os habitantes de acordo com os princípios previstos nesta Carta.

6. Impulso a economia solidaria e a POLÍTICAS impositivas e PROGRESIVAS.

As cidades deverão promover e valorizar condições políticas e programas de economia solidária.

Parte II.

Direitos relativos ao Exercício da Cidadania e da Participação no Planejamento, Produção e Gestão da Cidade

ARTIGO III. PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS CIDADES

1. As cidades se comprometem a ter espaços institucionalizados para a participação ampla, direta, eqüitativa e democrática dos cidadãos no processo de planejamento, de elaboração, aprovação, gestão e avaliação democrática de políticas e orçamentos públicos, planos, programas e ações por meio de órgãos colegiados, audiências, conferencias, consultas e debates públicos, iniciativa popular de projetos de lei e de planos de desenvolvimento urbano.

2. As cidades, de acordo com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, formularão e aplicarão políticas coordenadas e eficazes contra a corrupção que promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios do Estado de Direito, da gestão adequada dos assuntos públicos e do bens públicos, integridade, transparência e responsabilidade.

3 As cidades, a fim de salvaguardar o princípio da transparência, comprometem-se a organizar a estrutura administrativa de forma a garantir a efetiva responsabilidade dos seus governantes para com os cidadãos, bem como a responsabilidade da administração municipal perante os órgãos da governo, complementando a gestão democrática.

ARTIGO IV. PRODUÇÃO SOCIAL DO HABITAT

As cidades se comprometem a estabelecer mecanismos institucionais e desenvolver os instrumentos jurídicos, financeiros, administrativos, programáticos, fiscais e de capacitação necessários para apoiar as diversas modalidades de produção social do habitat e da habitação,

com especial atenção aos processos de auto-gestão individuais, familiares e coletivamente organizados.

ARTIGO V. DESENVOLVIMENTO URBANO EQUITATIVO E SUSTENTÁVEL

1. As cidades se comprometem a regular e controlar o desenvolvimento urbano, mediante políticas territoriais que priorizem a produção de habitação de interesse social e o cumprimento da função social da propriedade pública e privada em observância aos interesses sociais, culturais e ambientais coletivos sobre os individuais. Para tanto as cidades se obrigam a adotar medidas de desenvolvimento urbano, em especial a reabilitação das habitações degradadas e marginais, promovendo uma cidade integrada e eqüitativa.

2. O Planejamento da cidade e dos programas e projetos setoriais deverão integrar o tema da segurança urbana como um atributo do espaço público.

3. As cidades se comprometem a garantir que os serviços públicos dependam do nível administrativo mais próximo da população com a participação dos cidadãos(ãs) na gestão e na fiscalização. Devendo estes serem tratados com um regime jurídico de bem público impedindo sua privatização.

4. As cidades estabelecerão sistemas de controle social da qualidade dos serviços das empresas públicas ou privadas em especial em relação ao controle de qualidade e ao valor de suas tarifas.

ARTIGO VI. DIREITO A INFORMAÇÃO PÚBLICA

1. Toda pessoa tem direito de solicitar e receber informação completa, veraz, adequada e oportuna, de qualquer órgão da administração da cidade, do Poder Legislativo ou Judicial, em quanto sua atividade administrativa e financeira e das empresas e sociedades privadas ou mistas que prestem serviços públicos.

2. Os funcionários do governo da Cidade ou o setor privado requerido tem a obrigação de criar e produzir informações referidas a sua área de competência mesmo que não disponha das

mesmas no momento do pedido. O único limite ao acesso a informação pública é em respeito ao direito de intimidade das pessoas.

3. As cidades se comprometem a garantir que todas as pessoas acessem a informação pública eficaz e transparente, para tanto promoveram acessibilidade a todos os setores da população e a aprendizagem de tecnologias de informação, seu acesso e a atualização periódica.

4. Toda a pessoa ou grupo organizado têm direito a obter informações sobre a disponibilidade e localização do solo, e sobre os programas habitacionais que se desenvolvem a cidade, com especial atenção com a orientação aos setores que auto-produzem sua habitação e outros componentes do habitat.

ARTIGO VII. LIBERDADE A INTEGRIDADE

Todas as pessoas têm o direito a liberdade e a integridade, tanto física como espiritual. As cidades se comprometem a estabelecer garantias e proteções que assegurem que esses direitos não sejam violados por indivíduos ou instituições de qualquer natureza.

ARTIGO VIII. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

1. Todos(as) os(as) cidadãos(ãs), conforme a lei que regulamenta seu exercício têm direito a participação na vida política local mediante a eleição livre e democrática dos representantes locais em toda as decisões que afetem as políticas locais relativas a cidade, incluído políticas e serviços de planejamento, desenvolvimento, gestão, renovação ou melhora de vizinhança.

2. As cidades deverão garantir o direito as eleições livres e democráticas dos representantes locais, a realização de plebiscitos e iniciativas legislativas populares e o acesso equitativo aos debates e audiências públicas nos temas relativos ao direito à cidade.

3. As cidades devem implementar políticas afirmativas de cotas para representação e participação política das mulheres e minorias em todas as instancias locais eletivas e de definição de suas políticas públicas.

ARTIGO IX. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO, REUNIÃO, MANIFESTAÇÃO E USO DEMOCRATICO DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO

Todas as pessoas têm direito de associação, reunião e manifestação. As cidades se comprometem a dispor de espaços públicos para a organização de reuniões abertas e encontros informais.

ARTIGO X. DIREITO A JUSTIÇA

1. As cidades signatárias se comprometem a adotar medidas destinadas a melhorar o acesso de todas as pessoas ao direito e a justiça.
2. As cidades devem fomentar a resolução dos conflitos civis, penais, administrativos e trabalhistas mediante a implementação de mecanismos públicos de conciliação, transação e mediação.
3. As cidades se obrigam a garantir o acesso ao serviço de justiça estabelecendo políticas especiais em favor dos grupos mais empobrecidos da população e fortalecendo os sistemas de defesa pública gratuita.

ARTIGO XI. SEGURANÇA PÚBLICA E A CONVIVENCIA PACIFICA SOLIDÁRIA E MULTICULTURAL

1. As cidades se comprometem a criação de condições para a conveniência pacífica, ao desenvolvimento coletivo e ao exercício da solidariedade, para tanto garantirá o pleno usufruto da cidade, respeitando a diversidade e preservando a memória e a identidade cultural de todos os cidadãos sem discriminação.
2. As forças de segurança têm entre suas principais missões o respeito e proteção dos direitos dos(as) cidadãos(ãs). As cidades garantem que as forças de segurança pública sob suas ordens somente exercerão o uso da força estritamente de acordo com as previsões legais e com controle democrático.

3. As cidades garantirão a participação de todos os cidadãos(ãs) no controle e avaliação das forças de segurança

Parte III.

Direito ao Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental das Cidades

ARTIGO XII. DIREITO A ÁGUA, AO ACESSO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DOMICIARES E URBANOS

1. As cidades garantirão o direito a todos os(as) cidadãos(ãs) de acesso permanente aos serviços públicos de água potável, saneamento, coleta de lixo, instalações de atendimento médico, escolas, a fontes de energia e telecomunicação em co-responsabilidade com outros organismos públicos ou privados de acordo com o marco jurídico de cada país.

2. As cidades garantirão que os serviços públicos, ainda que estejam privatizados em gestão anterior a esta carta, estabelecerão uma tarifa social exequível e a prestação do serviço público adequado para as pessoas e grupos vulneráveis ou aos desempregados.

ARTIGO XIII. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA

1. As cidades garantem o direito a mobilidade e circulação na cidade através um sistema e transporte públicos acessíveis a todas as pessoas segundo um plano de deslocamento urbano e interurbano, e com base nos meios de transportes adequados as diferentes necessidades sociais (de gênero, idade, incapacidade) e ambientais, com preços adequados a renda dos cidadãos(ãs). Será estimulado o uso de veículos não contaminantes e reservando áreas aos pedestres de maneira permanente a certos momentos do dia.

2. As cidades promoverão a remoção de barreiras arquitetônicas para a implantação dos equipamentos necessários ao sistema de mobilidade e circulação e a adaptação de todas as edificações públicas ou de uso público, dos locais de trabalho, para garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais.

ARTIGO XIV. DIREITO À MORADIA

1. As cidades, no marco de suas competências, se comprometem a adotar medidas para garantir a todos (as) os (as) cidadãos (ãs) que os custos da habitação será proporcional ao valor da renda de cada cidadão(ã). As habitações que contenha condições de habitabilidade deverão se acessíveis, deverão ser bem localizadas em lugar adequado e deverão se adaptar as características culturais de quem as habitem.
2. As cidades se obrigaram a facilitar uma oferta adequada de habitação e equipamentos de bairro para todos os(as) cidadãos(ãs) e de garantir as famílias em situação de pobreza, planos de financiamento e de estruturas de serviços para a assistência a infância a velhice.
3. As cidades garantem aos grupos vulneráveis prioridade nas leis e nas políticas de habitação. As cidades se comprometem a estabelecer programas de subsidio e financiamento para aquisição de terras ou imóveis, e regularização fundiária e melhoramentos de bairros precários, assentamentos e ocupações informais para fins habitacionais.
4. As cidades se comprometem a incluir as mulheres beneficiarias nos documentos de posse ou propriedade expedidos e registrados, independente de seu estado civil, em todas as políticas públicas de distribuição e titulação de que terras, e de habitação que se desenvolvam.
5. Todos(as) os(as) cidadãos(ãs), em forma individual, casais ou grupos familiares sem lar tem o direito de exigir a provisão imediata pelas autoridades públicas da Cidade de habitação suficiente, independente e adequada. Os albergues, os refúgios e os alojamentos com cama e café da manhã poderão ser adotados com medidas provisórias de emergência, sem prejuízo da obrigação de promover uma solução definitiva de habitação.
6. Todas as pessoas têm o direito a segurança da posse sobre sua habitação por meio de instrumentos jurídicos que garantam o direito a proteção frente aos desalojamentos, desapropriação e despejos forçados e arbitrários.
7. As cidades se comprometem a impedir a especulação imobiliária mediante a adoção de normas urbanas para uma justa distribuição de cargas e de benefícios gerados pelos processos

de urbanização e de adequação dos instrumentos de políticas econômicas, tributaria e financeira e dos gastos públicos os objetivos e desenvolvimento urbano.

8. As cidades promulgaram a legislação adequada e estabeleceram mecanismos e sanções destinados a garantir o pleno aproveitamento de solo urbano e de imóveis públicos e privados no edificados, não utilizados ou sub-utilizados ou não ocupados, par ao fim de cumprimento da função social da propriedade.

9. As cidades protegem os inquilinos dos juros e dos despejos arbitrários, regulamentando os aluguéis de imóveis para habitação de acordo com a Observação Geral nº 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas.

10. O presente artigo será aplicável para todas as pessoas, incluindo famílias, grupos, ocupantes sem títulos, sem tetos e aquelas cujas circunstância de habitação variam, em particular aos nômades e viajantes.

11. As cidades promoverão a instalação de albergues e habitações sociais para locação das mulheres vítimas da violência conjugal.

ARTIGO XV. DIREITO AO TRABALHO

1. As cidades, em co-responsabilidade com seus Estados Nacionais, contribuirão, na medida de suas possibilidades, na consecução do pleno emprego na cidade. Assim mesmo promoverão a atualização e a requalificação dos trabalhadores empregados ou não através da formação permanente.

2. As cidades promoverão a criação de condições para que as crianças possam desfrutar da infância, combatendo o trabalho infantil.

3. As cidades em colaboração com os demais entes da administração pública e da empresas, desenvolvem mecanismos para assegurar da igualdade de todos diante ao trabalho, impedindo qualquer discriminação.

4. As cidades promoverão em igual acesso das mulheres ao trabalho mediante a criação de creches e outras medidas, e para as pessoas portadoras de necessidades especiais mediante a implementação de equipamentos apropriados. Para melhorar as condições de emprego, as cidades estabelecerão programas de melhoria de habitações urbanas utilizadas por mulheres “chefes de família” e grupos vulneráveis como espaços de trabalho. As cidades se comprometem a promover a integração progressiva do comércio informal que realizam as pessoas com pouca renda ou desempregadas, evitando a eliminação e disposição de espaços para o exercício de políticas adequadas para sua incorporação na economia urbana.

ARTIGO XVI. DIREITO AO MEIO AMBIENTE

1. As cidades se comprometem a adotar medidas de prevenção frente a ocupação desordenada do território e de áreas de proteção e a contaminação, incluindo acústica, economia energética, a gestão e reutilização dos resíduos, reciclagem e a recuperação das vertentes para ampliar e proteger os espaços verdes.

2. As cidades se comprometem a respeitar o patrimônio natural, histórico, arquitetônico, cultural e artístico e a promoção da recuperação e revitalização das áreas degradadas e dos equipamentos urbanos.

Parte IV.

Disposições Finais

ARTIGO XVII. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ESTADO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE

1. Os organismos internacionais, governos nacionais, estaduais, regionais, metropolitanos, municipal e locais são atores responsáveis pela efetiva aplicação dos direitos positivos previstos nesta Carta, assim como os direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, para todos os habitantes das cidades, com base no sistema de direito internacional de direitos humanos e o sistema de competências vigentes em respectivo país.

2. A implementação dos direitos previstos nesta Carta, e sua aplicação em desacordo com os princípios e diretrizes das normas internacionais e nacionais de direitos humanos vigentes no País, pelos governos responsáveis, decorrerá em caracterizar em violação ao Direito à Cidade que somente poderá parar mediante a implementação de medidas necessárias para a reparação ou reversão do ato ou da omissão que deram causa. As medidas deverão garantir que os efeitos negativos aos danos derivados sejam reparados ou revertidos do ato ou da omissão que deram causa. Essas medidas deverão garantir que seus efeitos negativos e danos derivados sejam reparados ou revertidos na forma de garantir que os efeitos negativos ou danos derivados sejam reparados ou revertidos de forma a garantir a todos os cidadãos e todas cidadãs a efetiva promoção, proteção e garantia aos direitos humanos previstos nesta Carta.

ARTIGO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO DIREITO À CIDADE

1. As cidades devem adotar todas as medidas necessárias, na forma adequada e imediata, para assegurar o direito à cidade para todas as pessoas, conforme o disposto nesta Carta. As cidades garantirão a participação dos cidadãos e das organizações da sociedade civil nos processos de revisão normativa. As cidades estão obrigadas a utilizar o máximo de seus recursos disponíveis para cumprir as obrigações jurídicas estabelecidas nesta carta.

2. As cidades proporcionarão a capacitação e educação em direitos humanos a todos os agentes públicos relacionados com a implementação do direito à cidade e com suas respectivas deveres e obrigações correspondentes, em especial aos funcionários públicos empregados por órgãos públicos cujas as políticas influam de alguma maneira na plena realização do direito à cidade.

3. As cidades promoverão o aprendizado do direito à cidade nas escolas públicas e universidades e pelos meios de comunicação.

4. Os(as) Cidadãos(ãs) supervisionarão e avaliarão com regularidade e globalmente o grau de respeito as obrigações e aos direitos presentes nesta Carta.

5. As cidades estabelecerão mecanismos de avaliação e monitoramento das políticas de desenvolvimento urbano e inclusão social implementadas com base em um sistema eficaz de indicadores do direito à cidade com diferenciação de gêneros para assegurar o direito a cidade com base nos princípios e normas desta Carta.

ARTIGO XIX. LESÃO DO DIREITO À CIDADE

1. Constitui lesão ao Direito à Cidade as ações e omissões, medidas legislativas, administrativas e judiciais, e práticas sociais que resultem no impedimento, em recusa, em dificuldade e impossibilidade de:

- realização dos direitos estabelecidos nesta Carta;
- na participação política coletiva de habitantes e mulheres e grupo sociais na gestão da cidade;
- no cumprimento das decisões e prioridades definidos nos processos participativos que integram a gestão da cidade;
- manutenção da identidades culturais, formas de convivência pacífica, produção de habitação social, assim como formas de manifestação e ação de grupos sociais e cidadãos(ãs), em especial os grupos vulneráveis e desfavorecidos com base nos usos e costumes.

2. As ações e omissões podem expressar-se no campo administrativo, por elaboração e execução de projetos, programas e planos; na esfera legislativa, através da edição de leis, controle de recursos públicos e ações do governo; na esfera judicial, nos julgamentos e decisões judiciais sobre conflitos coletivos e difusos referente a temas de interesse urbano.

ARTIGO XX. EXIGIBILIDADE DO DIREITO À CIDADE

Toda pessoa tem direito a recursos administrativos e judiciais eficazes e completos relacionados com os direitos e deveres enunciados na presente Carta, desde que não desfrute destes direitos.

ARTIGO XXI. COMPROMISSOS PROVENIENTES DA CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE

I – As redes e organizações sociais se comprometem a:

1. Difundir amplamente esta Carta e potencializar a articulação internacional pelo Direito à Cidade no contexto do Foro Social Mundial, nas conferências e nos foros internacionais com o objetivo de contribuir para o avanço dos movimentos sociais e das redes de ONGs e na construção de uma vida digna nas cidades.
2. Construir plataformas de exigibilidade do direito à cidade, documentar e disseminar experiências nacionais e locais que apontem para a construção deste direito.
3. Apresentar esta Carta do Direito à Cidade nos distintos organismos e agências do Sistema das Nações Unidas e dos Organismos Regionais, para iniciar um processo que tenha como objetivo o reconhecimento do direito à cidade como um direito humano.

II – Os Governos nacionais e locais se comprometem a:

1. Elaborar e promover marcos institucionais que consagrem o direito à cidade, assim como formular, com caráter de urgência, planos de ação para um modelo de desenvolvimento sustentável aplicado nas cidades, em concordância com os princípios enunciados nesta Carta.
2. Construir plataformas associativas, com ampla participação da sociedade civil, para promover o desenvolvimento sustentável nas cidades.
3. Promover a ratificação e aplicação dos pactos de direitos humanos e outros instrumentos internacionais que contribuam na construção do direito à cidade.

III – Os Organismos Internacionais se comprometem a:

1. Empreender todos esforços para sensibilizar, estimular e apoiar os governos na promoção de campanhas, seminários e conferências, e facilitar publicações técnicas apropriadas que conduzam a adesão aos compromissos desta Carta.

2. Monitorar e Promover a aplicação dos pactos de direitos humanos e outros instrumentos internacionais que contribuam na construção do direito à cidade.

3. Abrir espaços de participação nos organismos consultivos e decisórios do sistema das Nações Unidas que facilitem a discussão desta iniciativa.

Convidam-se a todas as pessoas, organizações da sociedade civil, governos locais, parlamentares e organismos internacionais a participarem ativamente em âmbito local, nacional, regional e global do processo de integração, adoção, difusão e implementação da Carta Mundial pelo Direito à Cidade como um dos paradigmas de que um mundo melhor é possível nesse milênio.